

कात्तिक - २

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क १४

२०८२ कात्तिक १६-३२

पूर्णाङ्क ८००



प्रकाशक
सर्वोच्च अदालत
रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री विमल पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री मानबहादुर कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्ण, सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
श्री केशरमणि अर्याल, निमित्त डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्थु लिम्बू

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री सुमेधा खनाल
शाखा अधिकृत श्री दिप्ती पौडेल
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
नायब सुब्बा श्री सुशिल बडुवाल
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
डिड्डा श्री पूजा रिजाल
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
बुकबाइन्डर श्री सबिना बुढाथोकी
कार्यालय सहयोगी श्री रमेश नेपाल
कार्यालय सहयोगी श्री टेकबहादुर खड्का

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

पूर्ण इजलास		इजलास नं. ८	६
संयुक्त इजलास	४	इजलास नं. १२	२०
इजलास नं. १	४	इजलास नं. १६	२५
इजलास नं. २		इजलास नं. १७	१०
इजलास नं. ३		इजलास नं. १८	२
इजलास नं. ४		इजलास नं. १९	१५
इजलास नं. ६	११	इजलास नं. २०	
इजलास नं. ७	११	इजलास नं. २४	८
जम्मा	३०	जम्मा	८६

कूल जम्मा ३० + ८६ = ११६

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)
हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थ: सअ बुलेटिन, २०८२, कात्तिक - २, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ	इजलास नं. ६	८ - २१
संयुक्त इजलास			१ - ३		
१.	भ्रष्टाचार (सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता)	राम जिनिस राउत बरैसमेत वि. नेपाल सरकार. नेपाल सरकार वि. पूर्ण बहादुर के.सी.समेत	१	९.	अपहरण, शरीर बन्धक, कर्तव्य ज्यान
२.	जबरजस्ती करण	रामचन्द्र बुढा मगरसमेत वि. नेपाल सरकार	१		चुडामणी ठाकुर वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. कपिलदेव दास, रामबाबु साह रौनियार वि. नेपाल सरकार
३.	अंश	हिरामती रानासमेत वि. महादेव राना मगर	२	१०.	निर्णय दर्ता बदर हक कायम हाल साबिक दर्ता खिचोला चलनसमेत
४.	अंश चलन	विष्णुमाया दाहाल वि. खगेन्द्रकुमार दाहाल	३		अमरनाथ घिमिरे वि. बद्रीप्रसाद घिमिरेसमेत
इजलास नं. १			३ - ८		
५.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	विजय सर्राफ वि. श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत	३	११.	दूषित दर्ता बदर गरी खिचोला मेटाई सार्वजनिक पोखरी कायम गरिपाउँ
६.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	किरण यादव वि. नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	५		पारसनाथ योगीसमेत वि. जनार्दन यादवसमेत
७.	कर्तव्य ज्यान	धौला बहादुर शाही वि. नेपाल सरकार	६	१२.	जालसाजी
८.	सम्बन्ध विच्छेद	राजेश्वर कार्की वि. आशा कुमारी डि.सी. कार्की	७	१३.	वन पैदावर चोरी निकासी
				१४.	ठगी
					हरीलाल महतो वि. असलम कवारी
					गणेश राउतसमेत वि. नेपाल सरकार
					एमबहादुर राई वि. नेपाल सरकार

१५.	गैँडा मारी गैँडाको खाग खरिद बिक्री गरेको	नेपाल सरकार वि. सुक्टे भन्ने दुर्गाबहादुर रोका मगरसमेत	१५	इजलास नं. ७		२१ – २९	
				२०.	अंश	जमिल अहमद खाँ वि. अब्दुल रसिद खाँसमेत	२१
१६.	चोरी सिकारी तथा आखेटोपहार खरिद बिक्री तथा ओसारपसार	श्यामबहादुर साउद वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. जयबहादुर शाहीसमेत	१७	२१.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	कमलेश कुमार मिश्र वि. लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौँसमेत	२२
				२२.	लागु औषध	मोहन कुमार यादव वि. प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार	२३
१७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	पिताम्बरप्रसाद पोख्रेल वि. काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत	१८	२३.	अदालतको अवहेलना	मनिता महतो वि. नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेड, विराटनगर शाखा, जलजला रोड, विराटनगरसमेत	२३
				२४.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. पञ्चनारायण महर्जनसमेत	२४
१८.	मिलापत्र बदर	कपलेश्वर चौधरी वि. भुवन साह	१९	२५.	जग्गा छुट्टाई दर्ता गरिपाउँ	माधव दुवे वि. बिन्दवासिनी दुवे	२५
१९.	कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग	रामदिनेश यादव वि. नेपाल सरकार, रामप्रवेश यादवसमेत वि. नेपाल सरकार, हरिनन्द यादव वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रामानन्द यादवसमेत, रामानन्द यादवसमेत वि. नेपाल सरकार	२०	२६.	नाता कायम	आनन्द कुमार साह वि. पविता कुमारी साह	२६
				२७.	उत्प्रेषण	हरिप्रसाद पाण्डे वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत	२६

२८.	दर्ता बदर, नामसारी निर्णय बदर, बकस पत्र बदर दर्ता कायम चलन	श्याम बहादुर गुरुङ वि. गोपाल बहादुर भट्टराईसमेत	२७
२९.	उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसमेत	मथुरा प्रसाद श्रेष्ठसमेत वि. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अनामनगर, काठमाडौंसमेत	२८
३०.	टहरा हटाई जग्गा खिचोला मेटाई चलनसमेत	भोला राउत वि. निधी नारायण निरौला	२८
इजलास नं. ८			२९ – ३५
३१.	निर्णय दर्ता बदर हक कायम	न्हुच्छे महर्जनसमेत वि. रामबहादुर थापा	२९
३२.	घर बरन्डा उठाई चर पुरेको उठाई जग्गा खाली गरी खिचोला मेटाई चलनपाउँ	तारा भण्डारी वि. रोहित कुमार श्रेष्ठ	२९

३३.	उत्प्रेषण	माछोदेवी यादव वि. सुनैनादेवी	३१
३४.	नापी निर्णय दर्ता बदर दर्ता	आमना खातुन वि. नथुनी मिया अन्सारी	३२
३५.	सार्वजनिक जग्गा कायम गरिपाउँ	शुभलक्ष्मी देवी थपलिया वि. भवानी देवी थपलिया	३३
३६.	हक छोडपत्र लिखत दर्ता बदर दर्तासमेत	सुजिता श्रेष्ठ (ताम्राकार) वि. प्रकाशरत्न ताम्राकार (तमोट) समेत	३४
इजलास नं. १२			३५ – ५२
३७.	उत्प्रेषण, परमादेश	सुरेश अधिकारीसमेत वि. श्री लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर काठमाडौंसमेत	३५
३८.	उत्प्रेषण/ परमादेश	सूर्यबहादुर थापा वि. लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत	३६
३९.	कर्तव्य ज्यान	झिमा बुढा मगर वि. नेपाल सरकार	३६
४०.	जबरजस्ती करणी	विकास थापा मगर वि. नेपाल सरकार	३७
४१.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	रमेश बोहरा वि. नेपाल सरकार	३८

४२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. हरिगोविन्द यादव, नेपाल सरकार वि. आशाराम मण्डल	३९
४३.	कर्तव्य ज्यान	दिनेश साह गुप्ता वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. दिनेश साह गुप्ता	४०
४४.	जबरजस्ती करणी	खगेन्द्र गैह्रे साकी वि. नेपाल सरकार	४१
४५.	निषेधाज्ञा	दामोदर तिमिसिना वि. सीजी ब्रुअरी (नेपाल) प्रा.लि., कर्पोरेट कार्यालय ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.५, सानेपा, ललितपुर	४१
४६.	सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ बमोजिमको कसुर	चेत बहादुर खत्री वि. नेपाल सरकार	४२
४७.	परमादेश	हरिप्रसाद शर्मा आचार्य वि. विष्णु लाल श्रेष्ठसमेत	४३
४८.	अंश चलन	कल्पना राज भण्डारी (श्रेष्ठ) वि. लक्ष्मी राज श्रेष्ठसमेत	४४
४९.	हक कायमसमेत	शंकरमान चित्रकारसमेत वि. ज्ञानबहादुर कार्कीसमेत	४५
५०.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	चन्द्रवती श्रेष्ठसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	४६
५१.	उत्प्रेषण	साडदोर्जे शेर्पा वि. तारा मगरसमेत	४७
५२.	उत्प्रेषण / परमादेशसमेत	सुरेन्द्र बहादुर सिंह वि. दिपक जंग चन्दसमेत	४८
५३.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. राम भन्ने सितबहादुर कार्कीसमेत	४८
५४.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. आयुश गिरी भन्ने नेत्र प्रसाद गिरीसमेत	४९
५५.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. यज्ञ ढकाल	५०
५६.	वैदेशिक रोजगार कसुर	मिनबहादुर सुन्दास वि. नेपाल सरकार	५१
इजलास नं. १६			५२ – ६९
५७.	जालसाजी	नरी पासमान वि. बिलट साह रौनियार	५२
५८.	बैंकिङ कसुर	हरिप्रसाद अधिकारी वि. नेपाल सरकार	५३

५९.	कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम ७१ (ड)	५४
६०.	घर खिचोला मेटाई हक कायम गरी चलनसमेत चलाइपाउँ	कृष्णा प्रधान वि. राजेन्द्रलाल गुरुवाचार्य	५५
६१.	सरकारी छाप दस्तखत कित्ते	नेपाल सरकार वि. रन्जुदेवी पौडेलसमेत	५५
६२.	कर्तव्य ज्यान	विनोद बस्नेत वि. नेपाल सरकार	५६
६३.	कर्तव्य ज्यान	गंगाबहादुर बि.क. (कामी) वि. नेपाल सरकार	५६
६४.	हातहतियार खरखजाना	अर्जुन भन्ने तुलसी घिमिरे वि. नेपाल सरकार	५७
६५.	कर्तव्य ज्यान	मुस्कान तामाङ वि. नेपाल सरकार, सोमबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार, राकेश डुव्वा भन्ने बुद्धिबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार	५७
६६.	महसुल निर्धारण	विशाल कुमार बजाज वि. श्री भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालय, काठमाडौं	५७

६७.	महसुल निर्धारण	विशाल कुमार बजाज वि. श्री भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालय, काठमाडौं, श्री भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालय, काठमाडौं वि. विशाल कुमार बजाज	५८
६८.	महसुल निर्धारण	विशाल कुमार बजाज वि. श्री भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालय, काठमाडौं	५८
६९.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	चिण्डे भन्ने शरण बस्नेत वि. नेपाल सरकार	५८
७०.	कर्तव्य ज्यान	चक्रबहादुर नेपाली वि. नेपाल सरकार	५९
७१.	मु.अ. कर ०५६/०५७	सुशिल कुमार अग्रवाल वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं. २ बबरमहल, काठमाडौंसमेत	५९
७२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	प्रभा रिजाल वि. कुलचन्द्र काफ्लेसमेत	५९
७३.	ठगी	नेपाल सरकार वि. सत्यन्द्रप्रसाद यादव	६०
७४.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	निरज बुढाथोकी वि. हर्कबहादुर कार्कीसमेत	६१

७५.	कर्तव्य ज्यान र हातहतियार खरखजाना	अर्जुन भन्ने तुल्सी धिमिरे वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. खिमा गिरीसमेत, नेपाल सरकार वि. खिमा गिरी	६२
७६.	तायदाती लगायत लिलाम मुचुल्का चलन पुर्जी निर्णय दर्तासमेत बदर गरिपाउँ	गोपाल प्रसाद जैसवाल वि. मधुसुदन प्रसाद कुर्मिसमेत	६३
७७.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. सुनिता सार्कीसमेत	६४
७८.	कर्तव्य ज्यान	तक बहादुर रोका मगर वि. नेपाल सरकार	६५
७९.	लुटपिट	होमनाथ खनाल वि. ऋषि राम बज्जारा	६६
८०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	अमलदेब ठाकुर लोहार वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत	६७
८१.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. कमला कार्की (काउछा), कमला कार्की (काउछा) वि. नेपाल सरकार	६७
इजलास नं. १७			६९ – ७७
८२.	सरकारी छाप दस्तखत कित्ते	विष्णु बहादुर पाण्डे वि. नेपाल सरकार	६९
८३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सविना सिलवाल वि. राधा के.सी. समेत	६९
८४.	करणीसम्बन्धी कसुर	मनोज राई वि. नेपाल सरकार	७१
८५.	सवारी ज्यान	नेपाल सरकार वि. राजेश थारु, राजेश थारु वि. नेपाल सरकार	७१
८६.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. रविन महर्जनसमेत	७२
८७.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	यज्ञप्रसाद अधिकारी वि. पार्वती कार्कीसमेत	७३
८८.	उत्प्रेषण, परमादेश	थानेश्वर काफ्लेसमेत वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत	७४
८९.	उत्प्रेषण / परमादेश	पुन्देवी महर्जन वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	७५

१०.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	सिर्जना अधिकारीसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	७६
११.	अदालतको अवहेलना	पदम बहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	७६
इजलास नं. १८			७८ – ८०
१२.	उत्प्रेषण / परमादेश	प्रेमीलाल प्रसाद चौधरीसमेत वि. प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेश, हेटौंडा, नेपालसमेत	७८
१३.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	विजिता नेपाल वि. जिल्ला प्रहरी परिसर, अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा, टेकु, काठमाडौंसमेत	७८
इजलास नं. १९			८० – ९१
१४.	जबरजस्ती करणी उद्योग र गर्भपतन	नेपाल सरकार वि. सुरेश कामी	८०
१५.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. समुन्द्र अधिकारी	८१
९६.	बैंकिङ कसुर	अल्का श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	८२
९७.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. किण्डरमाया राई	८२
९८.	बैंकिङ कसुर	नेपाल सरकार वि. बलराम तिवारी	८३
९९.	अवैध रूपमा गोल ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. कालबहादुर तामाङ, कालबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार	८३
१००.	भ्रष्टाचार	नेपाल सरकार वि. गणेशबहादुर कार्कीसमेत, प्रदिप बाँस्कोटा वि. नेपाल सरकार, गंगाराम मण्डल वि. नेपाल सरकार, विन्दीलाल चौधरी वि. नेपाल सरकार, नेमधारी यादव वि. नेपाल सरकार, मिलन कटुवाल वि. नेपाल सरकार, वासुदेव प्रसाद मण्डल वि. नेपाल सरकार	८४
१०१.	उत्प्रेषण परमादेश	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाह पथ, काठमाडौं वि. जिल्ला बारा, कलैया उपमहानगरपालिका, वडा नं. १० की रम्भा कुमारी साह	८५

१०२.	उत्प्रेषणसमेत	वासुदेव महतो थारू वि. पर्सा जिल्ला, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको कार्यालयसमेत	८६
१०३.	मोही पजनी	बुद्धिलाल चौधरी वि. सुनसरी जिल्ला, धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित नरसिंह भगवान्	८७
१०४.	उत्प्रेषणसमेत	ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. २५ छ्यासिकोट स्थित डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड वि. राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंसमेत	८८
१०५.	अंश चलन	केशव थापा मगर वि. सन्तमाया थापा मगर	८८
१०६.	अंश चलन	वेद कुमारी अधिकारीसमेत वि. सानी अधिकारी	८९
१०७.	अंश चलन	दिनेशानन्द वैद्य वि. विकाशनन्द वैद्य	९०
१०८.	दोहोर्चाई मतगणना गरिपाउँ	विनोद कुमार साह वि. प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, धनुषासमेत	९१

इजलास नं. २४			९१ – ९६
१०९.	उत्प्रेषण तथा परमादेश	सत्यसुन्दर श्रेष्ठ वि. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, भगवती मार्ग, नक्साल काठमाडौंसमेत	९१
११०.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. विमल आचार्यसमेत	९२
१११.	कर्तव्य ज्यान	राजन गिरी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. गणेश गिरीसमेत, गणेश गिरी वि. नेपाल सरकार, दिनेश गिरी वि. नेपाल सरकार	९२
११२.	अंश चलन	डिल्लीसेर राई वि. मौलबहादुर राईसमेत	९४
११३.	झुठ्ठा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको	नुनुलाल उराव वि. नेपाल सरकार	९५
११४.	बोक्सीको आरोप	नेपाल सरकार वि. हनुमान सहनी मलाह	९६
११५.	जग्गा निखनाई पाउँ	दिलिप कुमार साह वि. सत्यदेव प्रसाद व्याहुत सुँडी	९६
११६.	कर्तव्य ज्यान	भीमबहादुर भूल वि. नेपाल सरकार	९६

संयुक्त इजलास

१

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CR-१३०९, ०७४-CR-१६०४, भ्रष्टाचार (सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता), राम जिनिस राउत बरैसमेत वि. नेपाल सरकार. नेपाल सरकार वि. पूर्ण बहादुर के.सी.समेत

जहाँसम्म रु.११,००,०००/- बिगो कायम गरी सोहीबमोजिम जरिवाना हुनुपर्नेमा सो नभएको भन्ने वादी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, रामभजन रायको नामबाट लगत कट्टा भई वीरगन्ज चिनी कारखानाबाट नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको बारा जिल्ला, डुमरवाना वडा नं. ४ कि.नं. १९० को १-०-१५ जग्गा प्रतिवादी दल्लीदेवीले गैरकानूनी तवरले आफ्नो नाममा ल्याइदिने निज प्रतिवादी दल्लीदेवी र लिने श्यामकृष्ण प्रजापतिसमेत भई पारित राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको बिगो रकमको आधारमा बिगो कायम गरी सोहीबमोजिम जरिवानाको मागदाबी रहेको देखिन आयो। ससुरा रामभजन रायको नामबाट मिति २०४०।१०।१६ को दा.खा. निर्णयले वीरगन्ज चिनी कारखानाको नाममा गई २०६२ सालमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नाममा नामसारी भई स्वेस्ता कायम भएको कि.नं. १९० को उक्त जग्गा मिसिल नं. १०४६ मिति २०७०।१।३१ को निर्णयले प्रतिवादीहरूको मिलेमतोबाट यी प्रतिवादी दल्लीदेवीको नाममा नामसारी भएकोमा सो नामसारी लिखत एवं निर्णयमा बिगो उल्लेख भएको पाइँदैन। यही नामसारी निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा गैरकानूनी तवरबाट व्यक्तिको नाममा गएको र सोमा बिगो उल्लेख भएको नदेखिएबाट पछिल्लो राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको बिगो रकम नै

कायम हुनपछि भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर मनासिब र तर्कसङ्गत देखिन आएन।

प्रतिवादीहरू शंकरप्रसाद आचार्य र रामजिनिस राउत बरैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को खण्ड (ज) को कसुरमा दफा ८(१) बमोजिम जनही ३ (तीन) महिना कैद र पच्चिस हजार रुपियाँ जरिवाना हुने र दल्लीदेवी रायलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुरमा सोही दफाबमोजिम ३ (तीन) महिना कैद सजाय हुने एवं जग्गा नामसारी गर्दाको अवस्थामा बिगो नखुलेकोले रु.११,००,०००/- बिगो कायम हुनुपर्ने भन्ने अभियोग दाबी सो हदसम्म पुग्न नसक्ने र प्रतिवादी पूर्णबहादुर के.सी.ले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहरी भएको विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०७४।९।२५ को फैसला भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) बमोजिम जनही ३ (तीन) महिना कैद र पच्चीसहजार रुपियाँ जरिवाना हुने तथा दल्लीदेवी रायलाई ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम ३ (तीन) महिना कैद सजाय हुने एवं जग्गा नामसारी गर्दाको अवस्थामा बिगो नखुलेकोले रु.११,००,०००/- बिगो कायम हुनुपर्ने भन्ने अभियोग दाबी सो हदसम्म पुग्न नसक्ने र प्रतिवादी पूर्णबहादुर के.सी.ले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्नाई विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७४।९।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : डिल्लीराम प्रसाई
इति संवत् २०७९ साल जेठ २४ गते रोज ३ शुभम्।

२

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-CR-०८२३, जबरजस्ती करणी, रामचन्द्र बुढा मगरसमेत वि. नेपाल सरकार

मिति २०७४।०९।१८ मा वारदात घटेकोमा १३ दिनपछि अर्थात् मिति २०७४।१०।०१ मा मात्र जाहेरी परेको भन्ने पुनरावेदकको जिकिरतर्फ विचार

गर्दा, वारदात हुँदाका बखत पीडितको बाबु बाग्लुङ र आमा काठमाडौँ गएको अवस्था रहेको भन्ने देखिन्छ । पीडितको तुलो बाबु जाहेरवाला रुकुमपश्चिममा रहेकोमा निजले घटनाको सम्बन्धमा थाहा पाएपश्चात् पीडितको घरमा गई घटनाको सम्बन्धमा जानकारी लिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्वमा जाहेरी दिएको देखिन्छ । भौगोलिक विकटता, घर परिवारमा पीडितबाहेकका पाको उमेरका व्यक्ति नरहेको अवस्था र पीडितले नेपाली भाषासमेत नबुझ्नेसमेतको समग्र परिस्थितिलाई हेर्दा मिति २०७४।०९।१८ मा भएको वारदातका सम्बन्धमा मिति २०७४।१०।१ मा जाहेरी परेकोलाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिँदैन ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू अन्तिम बुढा मगर र रामचन्द्र बुढा मगरले तत्कालीन मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १, ३(५) र ३क नम्बर विपरीत पीडित रुकुम पूर्व ५४(क)उपर जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरू रामचन्द्र बुढा मगर र अन्तिम बुढा मगरलाई ऐ. महलको ३(५) नं.बमोजिम जनही ५ (पाँच) वर्ष कैद र सामूहिक जबरजस्ती करणीतर्फ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (७)समेतको आधारमा थप २ (दुई) वर्ष कैदको सजाय हुने तथा पीडितले प्रतिवादीहरूबाट जनही रु.३०,०००/- (तिस हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्तिसमेत भराई लिन पाउने ठहर्‍याएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७६।०३।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत (उपसचिव): कुबेर पाण्डे
इति संवत् २०८० साल जेष्ठ १ गते रोज २ शुभम् ।

३

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CI-१२४४, अंश, हिरामती रानासमेत वि. महादेव राना मगर

प्रस्तुत पुनरावेदनमा उल्लेख गरिएका

प्रतिवादी नामका कि नं ६१६, ६१७ र १३८१ का जग्गाहरूको स्थितिलाई हेर्दा यी जग्गाहरू वादी र प्रतिवादीहरू सगोलका रहँदाकै अवस्थामा निज प्रतिवादीको नाममा प्राप्त भएको देखिएको छ । कि नं १३८१ को जग्गा २०५० सालको राजीनामाको लिखतबाट प्राप्त भएको देखिएकोमा कि. नं. ६१६ र ६१७ का जग्गाहरू त झन् राजीनामाको लिखतबाट प्राप्त भएको नभई नापी हुँदाको समयमा निजको नाममा दर्ता हुन आएको सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । सम्पत्ति प्राप्तिको यो अवस्थालाई हेर्दा यी सम्पत्तिहरू मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. मा उल्लेख भएबमोजिम निज प्रतिवादीले निजी तवरले दान वा बकस पाएको वा कसैको अपुतालीबाट प्राप्त गरेको भन्ने देखिँदैन । निजले आफ्नो ज्ञान वा शीप वा प्रयासबाट मात्र निजी तवरबाट आर्जन गरेको भए पनि बन्डा लगाउन कर नलाग्ने हो तर सो कुराको तथ्ययुक्त प्रमाण पनि निजले गुजार्न सकेको देखिँदैन । कुनै सम्पत्तिका सम्बन्धमा निजी हो भनेर जिकिर लिनु मात्र निजी रहेको प्रमाणित हुन पर्याप्त हुँदैन । यो तथ्यलाई निजले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दछ । नापीबाट दर्ता भइ प्राप्त भएको सम्पत्तिमा निजको के कस्तो निजी ज्ञान वा शीप वा प्रयास प्रयोग भएको हो सोको कुनै प्रमाण निजले दिन सकेको देखिँदैन । सबै अंशियारहरू सगोलमा रहँदा बस्दा सबैको सामूहिक मेहनतबाट आय आर्जन गरिने र सोही आय आर्जनबाट परिवारको घर व्यवहार चल्ने हो । सामूहिक घर व्यवहारबाहेकका प्रतिवादीको के कुन विशेष पेसाबाट यी जग्गाहरू आर्जन गरिएको हो भन्ने केही देखिँदैन । यी वादीहरूसँग नभएको प्रतिवादीको कुन विज्ञता वा सिप कहाँ प्रयोग गरेर कति आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्टसँग देखाउन नसकेसम्म प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनेर अनुमान गर्न अदालत बाध्य छ । यी अवस्थाहरूका सन्दर्भमा विचार गर्दा निज

प्रतिवादी नामका कि नं ६१६, ६१७ र १३८१ का जग्गाहरूलाई प्रतिवादीको निजी आर्जनको सम्पत्ति मानी वादीहरूलाई बन्डा नलाग्ने भन्न मिल्ने देखिएन।

प्रतिवादी नामका कि नं ६१६, ६१७ र १३८१ का जग्गाहरू निजको निजी आर्जनको हो भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिएकोले उल्लिखित जग्गाहरूबाट वादीहरूले अंश नपाउने ठहर्‍याएको हदसम्मको सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहराई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट मिति २०७४।०५।१९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई यी जग्गाहरूसमेतबाट वादीहरूले २ भागको १ भाग अंश प्रतिवादीबाट छुट्टयाई चलनसमेत चलाई पाउने।

इजलास अधिकृत:- दुर्गा प्रसाद बस्याल/श्रद्धा बिष्ट
इति संवत् २०८० साल जेठ ८ गते रोज २ शुभम्।

४

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र
मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CI-०४७९, अंश
चलन, विष्णुमाया दाहाल वि. खगेन्द्रकुमार दाहाल

अंश मुद्दामा सुरु जिल्ला अदालतबाट र उच्च अदालतबाट समेत वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई फैसला गर्दा लगाउको जालसाजी मुद्दामा हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज हुने ठहराई फैसला भएको भन्ने कुरालाई आधार बनाइएको पाइन्छ। जुन जालसाज मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार बनाएर प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई फैसला भएको हो सो जालसाज मुद्दामा पनि उच्च अदालतबाट भएको फैसला बदर भई पुनः इन्साफका लागि पठाउने गरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएको अवस्था छ।

वादी र प्रतिवादी खगेन्द्र कुमार दाहाल नाताले आमा छोरा रहेकोमा विवाद नरहेको, प्रतिवादीले प्रतिउत्तर फिराउँदा वादीलाई अंश दिनु नपर्ने कुनै कारण देखाउन सकेको नदेखिएको तथा यसअघि

वादीले अंश लिइ सकेको भन्ने पनि नदेखिएको अवस्थामा अंशजस्तो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित गर्नु कानून र न्यायसङ्गत हुने नदेखिएकोमा त्यसतर्फ मिसिलसाथ संलग्न प्रमाणहरूको पर्याप्त विवेचना नगरी केवल लगाउको जालसाजी मुद्दामा फिराद खारेज हुने ठहराई फैसला भएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहराई उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासबाट मिति २०७३।१।२२ मा भएको फैसला बदर हुने।

इजलास अधिकृत: श्रद्धा बिष्ट

इति संवत् २०८० साल जेष्ठ ८ गते रोज २ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७४-CI-०४८०, अंश भरपाई लिखत बदर दर्ता कायम चलन, विष्णुमाया दाहाल वि. चन्द्रकला दाहाल
- ०७४-CR-०७५४, लिखित गाली बेइज्जती, विष्णुमाया दाहाल वि. चन्द्रकला दाहाल
- ०७४-CR-०७५३, जालसाजी, विष्णुमाया दाहाल वि. खगेन्द्रकुमार दाहालसमेत
- ०७४-CI-०४८१, दाखिल खारेज नामसारी निर्णय बदर दर्ता कायम चलन, विष्णुमाया दाहाल वि. खगेन्द्रकुमार दाहालसमेत

इजलास नं. १

५

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र
मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७१-WO-०६८०, उत्प्रेषणयुक्त, परमादेश, विजय सर्राफ वि. श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

सम्झौता पत्रमा "जिल्ला बारा, गा.वि.स.

चोर्नी वडा नं. ४ स्थित जगदम्बा सिमेन्ट कारखानाका प्रशासकीय अधिकृत प्रदिप यादव आगे जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. मुडली वडा नं. ३ मा बस्ने सुर्य प्रसाद चौहानको छोरा अनिलकुमार चौहान यस जगदम्बा सिमेन्ट कारखानामा श्रीराधा स्ट्रेक्चर प्रा. लि. काठमाडौंको तर्फबाट जगदम्बा सिमेन्ट प्रा.लि. मा हेल्पर पदमा कार्यरत रही मिति २०६६/३/१६ गतेका दिन छतमा गई बेलिडङ्गको काम गरिरहेको अवस्थामा त्यहाँबाट लडी निजको मृत्यु हुन गएकोले निजको नजिकको हकवाला निजको पिता सुर्य प्रसाद चौहान भएकोमा निज मृतकको क्षतिपूर्तिबापतमा कारखानाको तर्फबाट नगद रु.५,००,०००/- (पाँच लाख) र परिवारका एक जना सदस्यलाई काममा लगाउने सम्झौता भए अनुसार निज मृतकको पिता सुर्य प्रसाद चौहानलाई यसै कागजलाई भरपाईसरह सम्झी नगद रु.५,००,०००/- (पाँच लाख) बुझाई परिवारका एक जना सदस्य मृतकको एकासगोलको भाइ प्रदिप प्रसाद चौहानलाई आजैका मितिदेखि यस जगदम्बा सिमेन्ट कारखानामा सुपरभाइजर पदमा बहाली गरी कामकाजमा लगाउने यसमा फरक पर्ने छैन परे यसै सम्झौता पत्रअनुसार कानूनबमोजिम कारबाही भएमा मन्जुर छ भनी यसमा दुवै पक्ष सहमत छौं भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिने।

सुर्य प्रसाद चौहानको छोरा अनिलकुमार चौहान शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट प्रा.लि. मा हेल्पर पदमा कार्यरत रहिरहेको अवस्थामा मिति २०६६/३/१६ गतेका दिन छतमा गई बेलिडङ्गको काम गर्दै गर्दा लडी निजको मृत्यु हुन गएकोले निजको नजिकको हकवाला निजको पितालाई क्षतिपूर्तिबापतमा कारखानाको तर्फबाट नगद रु.५,००,०००/- (पाँच लाख) र परिवारका एक जना सदस्य मृतकको एकासगोलको भाइ प्रदिप प्रसाद चौहानलाई सोही मितिदेखि शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट कारखानामा सुपरभाइजर पदमा बहाली गरी कामकाजमा लगाउने भनी निवेदक कम्पनी

जिल्ला बारा, गा.वि.स. चोर्नी वडा नं. ४ स्थित जगदम्बा सिमेन्ट कारखाना र यी विपक्षी जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. मुडली वडा नं. ३ मा बस्ने सुर्य प्रसाद चौहानबिच मिति २०६६/५/१९ मा भएको करार सम्झौताबमोजिम यी निवेदकका छोरा प्रदिप प्रसाद चौहानलाई सोही मितिदेखि नै लागु हुने गरी जगदम्बा सिमेन्ट कारखानामा नै सुपरभाइजर पदमा रोजगारी दिनुपर्ने देखिने।

उक्त सम्झौताबमोजिम निज मृतकको भाइ प्रदिप प्रसाद चौहानलाई जगदम्बा सिमेन्ट कारखानामा रोजगारी नदिई जगदम्बा केमिकल्स प्रा. लि.मा जागिरका लागि नियुक्ति दिलाएको, जगदम्बा केमिकल्स प्रा.लि. को कामदार तथा कर्मचारीको रूपमा कामकाज गरी आएकोमा उक्त जगदम्बा केमिकल्स प्रा.लि. विभिन्न कारणबस बन्द भएपश्चात् निज प्रदिप प्रसाद चौहानलाई सेवाबाट अवकास दिइएको भन्ने कुरा निवेदनमा नै उल्लेख गरेको देखिन्छ। तर उक्त सम्झौतामा आजैका मितिदेखि यस जगदम्बा सिमेन्ट कारखानामा सुपरभाइजर पदमा बहाली गरी कामकाजमा लगाउने यसमा फरक पर्ने छैन परे यसै सम्झौता पत्र अनुसार कानूनबमोजिम कारबाही भएमा मन्जुर छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। जहाँसम्म विपक्षी सुर्य प्रसाद चौहानको सहमतिबमोजिम नै निज प्रदिप प्रसाद चौहानलाई जगदम्बा केमिकल्स प्रा. लि. मा जागिर लगाइएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ सो सम्बन्धमा सो मिति २०६६/५/१९ मा भएको सम्झौताबाहेक यी दुई पक्षबिचमा अन्य कुनै सम्झौता भएको भन्ने कुरा नदेखिने।

मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट रोजगारदाता कम्पनी शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट कारखाना र कर्मचारीबिचमा मिति २०६६/५/१९ मा कानूनसम्मत भएको सम्झौता करारीय दायित्व हुँदा यस्तो करारीय दायित्वलाई दुबै पक्षले कानूनसरह नै निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सो करार सम्झौताबमोजिम

प्रदिप प्रसाद चौहानलाई शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट कारखाना प्रा.लि. मा कामकाजमा लगाउने भनी श्रम कार्यालय पर्सा वीरगन्जबाट मिति २०७०।३।२५ को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी श्रम अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७१।९।१८ मा भएको फैसला सो फैसला कार्यान्वयनका लागि भएका पत्राचारहरूलगायतका कार्यहरू कानूनसङ्गत नै देखिन आएकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- ऋतु राई / नबिन आचार्य
कम्प्युटर :- रमला पराजुली

इति संवत् २०७८ साल आश्विन ११ गते रोज २ शुभम्।

६

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७५-WO-०५०२, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, किरण यादव वि. नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँसमेत

सामान्यतः कर्मचारी शिक्षित र सुझबुझपूर्ण हुने गरी निर्णय गर्छ भन्ने परिकल्पना गरी निजले परिवारको कुनै सदस्यलाई एकपटक इच्छाएको व्यक्तिको रूपमा उल्लेख गरेपछि पुनः परिवर्तन गर्दैन भन्ने मान्यता राख्नु स्वाभाविक पनि हो। यसलाई कर्मचारीको वैयक्तिक विवरणको व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई प्रशासनिक रूपमा दोहोरो कार्यभार बढ्ने हुँदा सामान्य अवस्थामा इच्छाएको व्यक्ति पटकपटक परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था नहुने गरी कठोर रूपमा लागु गर्न नै प्रयत्नशील हुन्छ। वैयक्तिक विवरणमा उल्लिखित इच्छाएको व्यक्तिलाई सजिलोसँग परिवर्तन गर्न मिल्छ भनी मान्न पनि सकिने हुँदैन।

जुन व्यक्तिले सुविधा पाउने हो सो व्यक्तिले नै मन्जुर गरेको वा सहमति दिएको अवस्था (waiving beneficiary right) र इच्छाएको व्यक्ति भई सुविधा पाउँ भनी निवेदन दिने व्यक्ति कानूनले तोकेको परिवारको सदस्यको रूपमा रहेको अवस्थामा

उल्लिखित शिक्षक नियमावली, २०५९ को नियम ११५(१) को कानूनी व्यवस्थालाई कठोर रूपमा व्याख्या गर्नु प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा न्यायोचित हुने देखिँदैन। कानूनको व्याख्या गर्दा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही पक्षको सर्वोत्तम हितलाई समेत मध्यनजर गरी अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने।

हाम्रो सामाजिक परम्परामा पति पत्नीलाई एक अर्काको परिपूरक र दायित्वको हिसाबले समान हैसियत भएको मानिन्छ। अन्तराष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने पनि क्यानडामा spouse automatically your beneficiary भनी श्रीमान् श्रीमती एक अर्काको परिपूरक भई एक अर्काबाट प्राप्त हुने सुविधा प्राप्त गर्ने पहिलो हकदारको रूपमा लिइन्छ। हाम्रो प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ८८ मा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वा पति वा पत्नीबिच कानूनी विवाद भएकोमा बाहेक सामान्य घर व्यवहारको काममा पति वा पत्नी एक अर्काको प्रतिनिधि रहेको मानिन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यसले पति वा पत्नीको सम्बन्धलाई कुनै निकायबाट सुविधा दिने/दिलाउने सम्बन्धमा सामान्यीकरण गर्न सकिने अवस्था हुँदैन।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को व्यवस्था हेर्दा प्रस्तुत निवेदनबाट माग भएबमोजिमको विषय इच्छाएको व्यक्ति परिवर्तन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा मौन रहेको देखिन्छ। यस अवस्थामा उल्लिखित विविध परिस्थिति र अवस्थाको आधारमा नियमावलीले निश्चित समयसम्म मात्र सुविधा दिने गरी भएको व्यवस्थामा इच्छाएको व्यक्ति परिवर्तन हुँदैन सो व्यवस्थाको मूल मर्ममा फरक पर्ने अवस्थासमेत देखिँदैन। यस अवस्थामा उल्लिखित कानूनको व्यवस्थालाई सुविधा सन्तुलनको हिसाबले Beneficiary rule of construction गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन। प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदक इच्छाएको व्यक्ति स्वयं विकास यादवले इच्छाएको व्यक्ति परिवर्तन

गरी निजको दोस्रो आमा किरण यादवको नाममा निवृत्तिभरण दिलाइपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को व्यवस्थाअन्तर्गत इच्छाएको व्यक्ति परिवर्तन गर्न नमिल्ने भनी सङ्कुचित र अत्यन्त कठोर व्याख्या गर्नु न्यायको मर्म विपरीत हुन जाने देखियो।

निवृत्तिभरणको सुविधाको सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतबाट The payment of pension does not depend upon the discretion of government but is governed by rules and government servant, coming within those rules is entitled to claim pension. भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। प्रस्तुत निवेदनमा किरण यादव मृतकको सबैभन्दा नजिकको हकदार रहेको देखिँदा पतिको शेषपछि निजको तर्फबाट प्राप्त गर्ने सुविधामा किरण यादवको पहिलो अधिकार रहने विषयमा विवाद रहेन। प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा पनि, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११५(२) ले शिक्षकको विधुर पति वा विधुवा पत्नीले निवृत्तिभरण पाउन सक्ने प्रस्ट रूपमा व्यवस्था गरिरहेको देखिन्छ। यस अवस्थामा वैयक्तिक विवरणमा एकपटक उल्लेख भएको इच्छाएको व्यक्तिको सट्टा परिवर्तित परिस्थितिबाट मृतकसँग नजिकको सम्बन्ध भएका निजको पत्नीलाई सेवा सुविधा लिने गरी वैयक्तिक विवरणमा इच्छाएको व्यक्ति कायम गर्न नसकिने।

मृतक शिक्षकको नासोको रूपमा रहेका तीन सन्तान (विकास यादव, विशाल यादव र रिया यादव) को शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास गर्ने दायित्व मृतक शिक्षककी पत्नी किरण यादवले नै गर्नुपर्ने अवस्थामा मानवीय संवेदनशीलतासमेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै निवेदकमध्येका विकास यादव स्वयम्ले इच्छाएको व्यक्तिको नाम परिवर्तन गरी दोस्रो आमा किरण यादवको नाममा गरिपाउँ भनी मिति २०७५।३।१७

मा विद्यालय शिक्षक किताबखाना काठमाडौंमा निवेदन दिएको देखिन्छ। यसरी विकास यादवले आफ्नो नामको सट्टामा एकै परिवारभित्रको नाता पर्ने व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न खोजेको हुँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ११५(१) बमोजिम इच्छाएको व्यक्ति उल्लेख भइसकेकोले परिवर्तन नहुने भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा विपक्षी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको बहससँग सहमत हुन नसकिने।

स्व. शिक्षक सुरेश प्रसाद यादवले तत्कालीन अवस्थामा निजको वैयक्तिक विवरणमा निजको छोरा विकास यादवलाई इच्छाएको व्यक्ति उल्लेख गरेको भए तापनि निज मृतक शिक्षकबाट दोस्रो विवाह भई दुई सन्तानसमेत भएको र निज शिक्षण पेसामा बहाल रहदै निजको मृत्यु भई इच्छाएको व्यक्ति परिवर्तन गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान देखिन्छ। इच्छाएको व्यक्तिको रूपमा रहेका विकास यादवले आफ्नो सुविधा त्याग गरी दोस्रो आमा किरण यादवलाई सुविधा दिन सहमत भएको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गर्दा रिट निवेदकहरूलाई शिक्षकको वैयक्तिक विवरणमा उल्लिखित इच्छाएको व्यक्ति परिवर्तन गर्न नसकिने गरी भएको विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखानाको निर्णय न्यायोचित नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। अब, मृतक सुरेश प्रसाद यादवको श्रीमती किरण यादवको नाममा पारिवारिक निवृत्तिभरण पत्र बनाई सोबमोजिम प्राप्त हुने सेवा सुविधा यथाशीघ्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने।

इजलास अधिकृत: श्रद्धा विष्ट

इति संवत् २०७८ साल पुस ३० गते रोज ६ शुभम्।

७

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-CR-०१८२, कर्तव्य ज्यान,

धौला बहादुर शाही वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक/प्रतिवादीले मृतकलाई पछारी निजको घाँटी र कन्चट जस्तो संवेदनशील स्थानमा लात्ताले प्रहार गरेको र अझै बेहोस भएपछि डोरीले समेत घाटी कसी मारी झुन्ड्याएको तथ्य निजकै बयान र लास जाँच मुचुल्कागतबाट स्थापित भएको छ । रिसले पठार्नुसम्मको कार्यलाई तत्काल आवेशमा आई गरेको मान्न सकिने पनि पछारिसकेपछि पनि निरन्तर संवेदनशील अंगमा गरेको प्रहार र त्यति गरेर पनि नमरेको हुन सक्छ भनी बेहोस भएको अवस्थामा डोरीले घाँटी कसेकोबाट निजको मृतकलाई मार्ने मनसाय रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै आवेशप्रेरित हत्यामा कार्यको प्रतिक्रिया तत्काल देखिनुपर्ने र त्यस्तो प्रतिक्रियात्मक कार्य एक पटक मात्र स्वाभाविक रूपमा सोही अनुपातमा भएको देखिनुपर्नेमा पुनरावेदक/प्रतिवादीले मृतकलाई तानेर भुईँमा पछार्नु, त्यसपछि कन्चट र घाँटीजस्तो संवेदनशील अंगमा बारम्बार प्रहार गर्नु र अन्त्यमा घाँटीसमेत कसी मृतकको मृत्यु भएको देखिएकोले मृतक विरुद्धको कार्य तत्काल एक पटक मात्र भएको नभई बारम्बार दोहोरिरहेको, सोले केही समय लिएको र कुनै कार्यको स्वाभाविक प्रतिक्रियामा हुने अनुपातभन्दा बढी भई कार्य ज्यान मार्नेतर्फ नै लक्षित रहेको प्रस्ट हुन्छ । यसलाई मृतकको तत्कालको कार्यबाट आवेशमा आई आवेश नियन्त्रण गर्न नसकी तत्काल देखाएको प्रतिक्रियात्मक कार्यका रूपमा सिमित गर्न सकिँदैन । यसरी ज्यान मारेकोलाई आवेशप्रेरित हत्या नमानी कर्तव्य ज्यानको कसुर नै मान्नुपर्ने ।

पुनरावेदकले मृतकलाई संवेदनशील अंगमा प्रहार गरी मृतक बेहोस भएको अवस्थामा डोरीले घाँटीसमेत कसी मारेको देखिएको र कसुरबाट बच्न आत्महत्या गरेको देखाउन डोरीले घरको बलीमा समेत झुन्ड्याएको देखिएको अवस्थामा मार्ने पूर्वमनसाय र तयारी नभएको भनी आवेशप्रेरित हत्या

मानी कम सजाय गर्न सकिँदैन । निजले गरेको कसुर कर्तव्य ज्यानको कसुर नै देखिन आयो । त्यसैले पुनरावेदक/प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ नं. को देहाय ३ अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने गरी सुरु अदालतले गरेको फैसला सदर गरी पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट भएको फैसला मिलेको नै देखिन्छ । निजलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने गरी भएको फैसला मिलेकै देखिए पनि हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४० (२) मा कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोले निज पुनरावेदक/प्रतिवादी धौला बहादुर शाहीलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ।

पुनरावेदक/प्रतिवादी धौला बहादुर शाहीले अभियोग दाबीबमोजिमको मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. र १३ नं. को देहाय ३ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएकोले निजलाई ऐ. १३ नं. को देहाय ३ बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु बाजुरा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१०।११ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७५।५।२४ मा भएको फैसला मिलेको नै देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ । सो सदर हुने ठहरे पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा सर्वस्व हुने गरी सजाय नगरिने भन्ने व्यवस्था भएकोले निजलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत:- यदुराज शर्मा

कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७७ साल माघ ११ गते रोज ३ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-CR-०१४५, सम्बन्ध विच्छेद,

राजेश्वर कार्की वि. आशा कुमारी डि.सी. कार्की

लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध एक पवित्र र जीवनपर्यन्त कायम रहने सम्बन्ध हो । यस्तो सम्बन्धलाई दुबै थरीको मन्जुरी भएमा बाहेक सामान्य अवस्था र कारणबाट मात्र कुनै एक पक्षको चाहनामा मात्र विच्छेद हुन सक्ने कल्पना हाम्रो कानूनले गरेको छैन । सम्बन्ध विच्छेद हुन सक्ने केही आधार र कारणहरूका सम्बन्धमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । लोग्नेले स्वास्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने आधार र कारणमा स्वास्नीले लोग्नेलाई निजको मन्जुरीबिना लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि छोडी अलग बस्ने गरेमा भन्ने एउटा आधार मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. को देहाय (१) मा रहेको पाइन्छ । तर उक्त आधार लोग्नेसँग स्वास्नी ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि अलग रहेको अवस्था भन्ने मात्र होइन । स्वास्नीले लोग्नेको मन्जुरीबेगर लोग्नेलाई छोड्ने उद्देश्यले अलग रहेको अवस्था हुनुपर्ने भन्ने ऐनको भावना हो ।

रोजगारीको लागि लगातार ३(तीन) वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि अलग बसेको भन्ने आधारमा मात्र प्रतिवादीसँगको सम्बन्ध विच्छेद हुने नदेखिने ।

लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याएकोको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१।३ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।१०।९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत - कुबेर पाण्डे
इति संवत् २०७८ साल भाद्र १३ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. ६

९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.
डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-CR-०१३७,

०७८-CR-०१७५, ०७८-CR-१३२२, अपहरण,
शरीर बन्धक, कर्तव्य ज्यान, चुडामणी ठाकुर वि.
नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. कपिलदेव दास,
रामबाबु साह रौनियार वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी चुडामणी ठाकुरले
९८१६७१११६१ नं. को मोबाइलबाट जाहेरवाली
ममतादेवी साहको मोबाइल नं. ९८१७७३१८२३ मा
Aapka bachha hamare kabjeme hai jald ५
lakh nepali rupiya ko intjam karo aaur kahi
khabar diya to bacha ke las vi nahi milega
tubahut chalu hai dusro ko bagane ka anjan
भन्नेसमेत बेहोराको फिरोती रकम माग गरी एसएमएस
लेखेको भनी सोको उतार कपी मिसिल संलग्न रहेको
देखिने ।

प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष
साबिती भई आ आफ्नो बेहोरा लेखाएको
देखिन्छ । निजहरूको सो साबिती अन्यथा हो भनी
मान्नलाई निजहरूबाट भएको साबिती स्वेच्छाबेगर
करकाप र डर त्रासमा पारी जबरजस्ती गराइएको भन्ने
कुराको जिकिर लिए पनि सो कुरा प्रतिवादीहरूबाट
सप्रमाण प्रमाणित गराउन सकेको अवस्था नरहेकोले
प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ९ मा पक्षले व्यक्त गरेको
कुरा निजको विरुद्ध प्रमाणमा लिन मिल्ने भन्ने
व्यवस्था भएबाट अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको
निजहरूको साबितीलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न
मिल्ने नै देखियो । जाहेरवालीले यी प्रतिवादीहरू
चुडामणी ठाकुर र रामबाबु साह रौनियारउपर किटानी
जाहेरी दिई अदालतमा उपस्थित भै आफ्नो जाहेरी
पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ । घटनास्थल
तथा वस्तुस्थिति मुचुल्का, बरामदी मुचुल्का, लास
जाँच मुचुल्कासमेतका मानिसहरू बच्चालाल यादव,
जनकलाल साह, बाल गोबिन्द साह, धनिकलाल साह,
हरिशंकर चौधरीलगायतका मानिसहरूले अदालतमा
उपस्थित भई बकपत्र गरेको देखिए बाट प्रतिवादीहरूले

अदालतसमक्ष गरेको इन्कारी बयान निजहरूको बचाउको आधार हुन नसक्ने।

मृतक दुर्गानन्द साहलाई योजना बनाई अपहरण गरी हत्या गर्ने कसुरजन्य कार्य प्रतिवादीहरू रामबाबु साह रौनियार र चुडामणी ठाकुरले योजना बनाई गरेबाट यस घटनामा दुवै प्रतिवादी जिम्मेवार देखिएकोले निजहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार ठहर्‍याई प्रतिवादीमध्येका चुडामणी ठाकुरलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम अधिकतम हुन सक्ने सजाय जन्मकैदको सजाय, प्रतिवादी रामबाबु साह रौनियारलाई सोही ऐनको १३(४) नं.बमोजिम हुन सक्ने अधिकतम कैद सजाय जन्मकैदको सजायसमेत गर्ने सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासको फैसला मनासिब नै देखिएबाट प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम सो फैसला परिवर्तन हुन नसक्ने।

अपहरण गरी शरीर बन्धक लिएतर्फ प्रतिवादीहरू चुडामणी ठाकुर र रामबाबु साह रौनियार प्रत्येकलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं.बमोजिम १३ (तेह्र) वर्ष कैद र रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) जरिवाना, ऐ महलको ७ नं.बमोजिम थप २(दुई) वर्ष कैद तथा ऐ महलको ९ नं.बमोजिम थप २(दुई) वर्ष कैद सजाय हुने र ऐ महलको १२ नं.बमोजिम प्रतिवादीबाट रु.१,००,०००।- (एक लाख) क्षतिपूर्ति पीडित जाहेरवालालाई भराइदिने र मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद, ऐको ४ नं.बमोजिम ६ महिना कैदको को सजायसमेत हुने तथा अर्का प्रतिवादी कपिलदेव दासलाई मतलबीमा सजाय गर्ने सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी सफाई दिने गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट भएको मिति २०७७।०९।२१ गतेको फैसला मिलेकै देखिँदा

सदर हुने।

इजलास अधिकृत: निर्मलाकुमारी खड्का

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल भाद्र १५ गते रोज ५ शुभम्।

१०

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७३-सी-०९६६, निर्णय दर्ता बदर हक कायम हाल साबिक दर्ता खिचोला चलनसमेत, अमरनाथ घिमिरे वि. बट्टीप्रसाद घिमिरेसमेत

पुनरावेदन अदालतले ६ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय बदर गर्दै वादीको कि.नं. ९३ को जग्गा प्रतिवादी अमरनाथ घिमिरेले साबिकको कि.नं. ७५४ को जग्गा हालसाबिक गर्ने क्रममा नयाँ नापी हुँदा कायम भएको कि.नं ७५ मा घुसाई नापी गरी खिचोला गरेको ठहर गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यी पुनरावेदक/प्रतिवादीले साबिक कि.नं. ७५४, १४३, १४५, १४७, १४९४, १४०८ का जग्गाहरू हाल नयाँ नापीमा सिट नं. १०२-१०२९-१४, १०२९-१८, १०२९-१९ र १०२-१०२९-०४ को कि.नं. ७५, ७, ८, १०, ५६, ७, २० कायम भएको भन्दै नयाँ नापी अनुसार जग्गा दर्ता गरिपाउन ६ नं. नापी गोश्वाराको कार्यालयमा मिति २०६३/३/९ मा निवेदन दिनुका साथै आफूले साबिकदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको कि.नं. ७५४ को जग्गा हाल सिट नं. १०२-१०२९-१४ कि.नं. ७५ कायम भएको र सो जग्गा हाल कि.नं. ९३ र ७६ मा घुसी नापनक्सा भै आएकोले हालसम्म पनि तारबार लगाई भोगचलन गरिआएको उक्त जग्गाको सीमानामा ढलसमेत हालिसकेकोले ढल कटाई बाँकी जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी सनाखनसमेत गरिदिएको आधारमा निजले सोअनुरूप को जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको पाइन्छ। सोपश्चात् वादी केदारप्रसाद घिमिरेले ६ नं. नापी गोश्वाराले आफ्नो किता नं. ९३ को २-४-० नयाँ नक्साको सिट नं. १०२-१०२९-१४ कि.नं. ७५ मा घुसेको हुँदा हाल साबिक

गरी जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०६४/११/२८ मा ६ नं. नापी टोली बसुन्धरामा निवेदन दर्ता गरेको र साबिकमा आफ्नो कि.नं. २-४-० जग्गा हाल नापी हुँदा ४०४.०० व. मी. भएकोले सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी नपुग जग्गा कि.नं.७५ ले मिचेको हुँदा कि.नं. ७५ को प्रमाणभन्दा बढी जग्गाबाट कट्टा गरी साबिक नापनकसाबमोजिमको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी मिति २०६५/३/२९ मा बयान गरेको देखिन्छ । ६ नं. नापी गोश्वाराको मिति २०६५/५/१३ को निर्णय हेर्दा साबिक कि.नं. ७५४ को हाल सिट नं. १०२-१०२९-१४ कि.नं. ७५ को जग्गामा तारबार लगाई भोगचलन गरिरहेको देखिएकोले उक्त क्षेत्रको साबिक नक्साको त्रुटिले हालको भोग र नक्सा नमिलेको भन्दै नक्सा ट्रेसमा तारबार लगाएबमोजिमको जग्गा कि.नं. ७५ मा समावेश गरी अमरनाथ घिमिरेको नाममा दर्ता गरिदिने भनी मिति २०६५/५/१३ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । यसै निर्णयको आधारमा सो कार्यालयले साबिकमा भएको नक्सा सुधार गरी साबिक कि.नं. ७५४ को ०-८-० मा हाल सिट नं. १०२-१०२९-१४ कि.नं. ७५ कायम गरी कि.नं. ७५ मा रहेको ३६४.०० जग्गामा कि.नं.७६ बाट ८०.०० व.मि., कि.नं.७९ बाट २४ व.मि. र कि.नं. ९३ बाट ५६ व.मि. समावेश गरी जम्मा कुल क्षेत्रफल ५२४.०० व.मि. कायम हुने गरी मिति २०६५/५/१५ मा निर्णय गरेको देखिने ।

फिराद दाबी हेर्दा साबिक कि.नं. ९३ को जग्गामध्ये पश्चिम-उत्तरतर्फबाट कि.नं. ७५ मा क्षेत्रफल ०-९-०-० जग्गा घुसाई यी प्रतिवादी अमरनाथ घिमिरेले खिचोला गरेको भन्ने देखिन्छ । मिसिलसंलग्न पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भै आएको मिति २०७३/११/१० को नक्सा मुचुल्का हेर्दा न.नं. ६, १६, २६, २६(क) का जग्गाहरू साबिक नापीनक्सा अनुसार कि.नं. ९३ को जग्गा भै हालको नापी अनुसार क्रमशः कि.नं. ९४, ७६, ७७, ८३ मा नापी भएको भन्ने उल्लेख भए पनि ती जग्गाहरूमा वादीको जग्गा

घुसेको नदेखिएको भनी पुनरावेदन अदालतले फैसला गरेको र त्यसउपर वादीको पुनरावेदन नै नपरी चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ । यी पुनरावेदक/प्रतिवादी अमरनाथ घिमिरेको नाममा साबिकको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जामा कि.नं. ७५४ मा क्षेत्रफल ०-८-०-० (३६४.०० व. मी.) मात्र जग्गा रहेको देखिन्छ । तर उक्त जग्गा नयाँ नापी हुँदा सिट नं. १०२-१०२९-१४ हाल कि.नं. ७५ कायम भै सो जग्गाको क्षेत्रफल बढेर ५२४.०० व.मि. हुन पुगेको देखिन्छ । त्यसैगरी नक्सा मुचुल्काको न.नं. १० को ०-२-२-२, न.नं. ११ को ०-०-०-२, न.नं. १२ को ०-०-१-२ यी पुनरावेदक/प्रतिवादी अमरनाथ घिमिरेको हाल कि.नं. ७५ भित्र परेको देखिन्छ । यसबाहेक साबिक नक्साबमोजिम कि.नं. ७५४ को जग्गा न.नं. २२ मा ०-३-१-२ र न.नं. २३ मा ०-१-१-१ परेको देखिन्छ भने केही जग्गा बाटोमा समेत परेको देखिन्छ । उल्लिखित न.नं. र बाटोमा परेको जग्गासमेत जोड्दा निजको जग्गा दर्ता स्वेस्ता अनुसार पुगिरहेको देखिन्छ । न.नं. २७ को जग्गामा वादीको घरसमेत भएको र सोमा ०-१२-२-३ जग्गा देखिएको छ । न.नं. ७ साबिक नापी नक्सा अनुसार कि.नं. ९३ को जग्गा भै हालको नापी अनुसार कि.नं. ७५ कायम भएको भन्ने देखिए पनि सो जग्गा वादीले नै जस्ताको छेकबार लगाई भोगचलन गरिरहेको भन्ने देखिएको छ । न.नं. ९ मा रहेको ०-८-१-० जग्गा विवादित देखिएको र यी पुनरावेदकले आफ्नो कि.नं.७५ मा नापी गराएको देखिएकोले सो जग्गा साबिक नापीनक्सा अनुसार कि.नं. ९३ मा देखिए पनि हालको नापी अनुसार कि.नं. ७५ कायम भएको भन्ने देखिने ।

उपरोक्त तथ्यहरूबाट वादीको साबिक नक्सामा कि.नं. ९३ मा २-४-० जग्गा रहेकोमा नयाँ नापी हुँदा घटेर ३४८.०० मात्र कायम भएको देखिन्छ भने यी पुनरावेदक/प्रतिवादीको जग्गा साबिक नक्सामा रहेभन्दा बढेको अवस्था छ । त्यसरी बढी भएको जग्गा

के कसरी के कहाँबाट आएको हो भनी प्रतिवादीले स्रोत खुलाउन नसकी केवल आफ्नो बाबु बाजेका पालादेखि नै घेरबेर गरी राखेको भन्नेसम्म प्रतिउत्तरमा जिकिर लिएको र निज पुनरावेदक/ प्रतिवादीले तारबारले घेरी भोगचलन गरे अनुसारको जग्गालाई ६ नं. नापी गोस्वाराले दर्ता गरिदिने निर्णय गरेको देखिन्छ। यसरी तथ्ययुक्त ढंगले साबिकभन्दा बढेको जग्गाको स्रोत देखाउन नसकेको अवस्थामा नक्सा कुण्डलीको न.नं. ९ को ०-८-१-० जग्गासम्म निज प्रतिवादी अमरनाथ घिमिरेले वादीको जग्गा खिचोला गरी आफ्नो नाममा नापी गराएको भनी ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।

सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर गरेको फैसलालाई केही उल्टी गर्दै पुनरावेदक/प्रतिवादी अमरनाथ घिमिरेले नक्सा कुण्डलीको न.नं. ९ को जग्गा खिचोला गरेको ठहर गरी अमरनाथ घिमिरेलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जासमेत दिने गरी भएको ६ नं. नापी गोस्वाराको मिति २०६५।५।१३ र २०६५।५।१५ को निर्णयलाई सो हदसम्म बदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३/०३/०५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- कर्णबहादुर राई

कम्प्युटर:- रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २५ गते रोज ६ शुभम्।

११

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७७-सी-०६९३, दूषित दर्ता बदर गरी खिचोला मेटाई सार्वजनिक पोखरी कायम गरिपाउँ, पारसनाथ योगीसमेत वि. जनार्दन यादवसमेत

कि.नं. १४७ को जग्गा छोटकुनाथको नाउँमा दर्ता हुने भनी गरेको फैसलाका आधारमा विवादित पोखरी प्रतिवादीहरूको बाबुको नाउँमा दर्ता रहेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर छ सोतर्फ हेर्दा उल्लिखित

कि.नं. १४७ को पोखरी दर्ताका विषयमा प्रतिवादीका बाबुले छुट दर्ता निवेदन दिई सम्बन्धित समितिले उक्त पोखरी सार्वजनिक हुँदा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने भनी यस अदालतबाट समेत निर्णय भइसकेको अवस्थामा प्रतिवादीहरूको पिता छोटकुनाथले मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा पुनः जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा कि.नं. १४७ समेत परेको देखिन्छ। उक्त कार्यालयले कि.नं. १४७ का सम्बन्धमा यस अदालतबाट एकपटक निर्णय भै अन्तिम भएको भन्नेसमेत आधारमा कि.नं. १४७ बाहेकका अन्य जग्गा मात्र दर्ता हुने भनी निर्णय गरेकोमा सो निर्णय विरुद्ध निज छोटकुनाथले जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीमा पुनरावेदन गरेकोमा सो कार्यालयले मिति २०४३/१२/५ मा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको निर्णय (टिपणी आदेश) बदर गरी कि.नं. १४७समेत छोटकुनाथको नाममा दर्ता हुने भनी निर्णय गरेबमोजिम निज छोटकुनाथको नाउँमा उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले दर्ता दा.खा. गरेको देखिन्छ। तथापि, पुनरावेदकका पिता छोटकुनाथले सुरुमा दाबी गरेको कि.नं. १४७ को पोखरी छुट दर्ताको निवेदन अख्तियार प्राप्त समितिले हेरी जाँची सो पोखरी सार्वजनिक भन्ने प्रमाणबाट देखिएको भनी निजका नाउँमा दर्ता नहुने ठहर गरेको र सोउपर निजले यस अदालतमा रिट दायर गरेकोमा यस अदालतबाट समेत उक्त समितिको निर्णय कानूनबमोजिमको ठहर गरी यथावत् रहेको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका बाबुले फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्तविपरीत सो तथ्य नदेखाई पुनः सोही विषय उठान गरी जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीमा पुनरावेदन दिएको देखिएसमेतबाट निज सफा हात लिई इन्साफका निम्ति जिल्ला कार्यालय गएको भन्ने देखिन आएन। पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको बाबु छोटकुनाथ स्वयम्ले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भई कि.नं. १४७ को जग्गा सार्वजनिक कायम भएको अवस्थामा सो फैसला अन्यथा नभई कायम

रहिरहेकोमा सो फैसला प्रतिकूलका निर्णय तथा काम कारबाही कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिने।

वादी दाबीको कि.नं. १४७ को पोखरी सार्वजनिक देखिएको र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन नहुने र त्यस्तो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरिएको रहेछ भने पनि त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने, कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने भन्ने व्यवस्था देखिँदा प्रमाणबाट सार्वजनिक ठहर भएको वादी दाबीको पोखरी यी प्रतिवादीहरूको पिताको नाउँमा दर्ता भै निजको मृत्युपश्चात् यी प्रतिवादीहरूको नाउँमा दाखिल खारेज नामसारी भै आएको भए तापनि त्यस्तो दर्ता कायम हुन नसक्ने र सो जग्गाको दर्ता लगतसमेत कट्टा गर्नुपर्ने देखिँदा वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूको दर्ता लगत कट्टा गरी पोखरी सार्वजनिक कायम गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको निर्णय मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नु नपर्ने।

वादी दाबीको कि.नं. १४७ को पोखरी यस अदालतको मिति २०३९/२/१० को फैसलासमेतबाट सार्वजनिक कायम भएकोमा सो विपरीत जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीको मिति २०४५/२/१२ को निर्णयको हवला दिई कि.नं. १४७ का पोखरी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको कायम हुने गरी फिराद दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम कि.नं. १४७ को पोखरी सार्वजनिक ठहर हुने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७६/१०/१३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- सदिक्षा राउत

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०८० साल असार ३ गते रोज ४ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७७-CI-०६९४, फैसला निर्णय पर्चा, टिप्पणी आदेश कित्ताकाट, दर्ता

नामसरी बदर गरिपाउँ, पारसनाथ योगीसमेत वि. जनार्दन यादवसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

१२

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CR-०१२०, जालसाजी, हरीलाल महतो वि. असलम कवारी

प्रत्यर्थी वादीको स्थितिलाई हेर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीसमेतका बिच विवादित जग्गा लिनु दिनु गरी राजीनामा लिखत पारित भएबाट प्रत्यर्थी वादीको नैसर्गिक हक मानिने अंश हक मेटिन गई विवादित लिखतमा उल्लिखित जग्गामध्येबाट निजले पाउनुपर्ने अंश भागबाट वञ्चित हुनुपरेको तथ्य स्थापित छ। यसरी एकाघर सगोलका अंशियारमध्येका रजाक इल्ला कवारीले त्यसै लिखतउपर लिखत बदर गरिपाउँ भनी दिएको दे.नं. २०४६ को मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट ५ भागको १ भाग बदर भई लिखत बदर हुने ठहरेको हदसम्मको जग्गा निजका नाममा दर्ता हुने गरी भएको फैसला अन्तिम भई बसेको देखिएकोमा सोही लिखतबाट निजैसरहका यी प्रत्यर्थी वादीको अंश हक मेटिएको छैन भन्न न्यायको रोहबाट पनि मिल्ने अवस्था देखिँदैन। यसरी प्रत्यर्थी वादी असलम कवारीको अंश हक मेटिने गरी निजको मन्जुरी र सहमतिबिना दिने तबिजनी खातुन र लिने हरीलाल महतो भई र.नं. १५७२/क मार्फत मिति २०६४।१।४ मा मालपोत कार्यालय महोत्तरीबाट पारित राजीनामा लिखत जालसाजीपूर्ण तवरबाट तयार भएको पुष्टि हुन आएको र किर्ते कागजको महलको १० नं. ले जालसाजी गर्ने गराउनेलाई बिगो खोलिएकोमा सोको सयकडा पच्चिस रुपियाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सो कानूनी व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर राखी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।

प्रत्यर्थी वादी असलम कवारीको अंश

हक मेटिने गरी निजको मन्जुरीबिना दिने प्रतिवादी तबिजनी खातुन र लिने यी पुनरावेदक प्रतिवादी हरीलाल महतो भई मिति २०६४।१।१४ मा मालपोत कार्यालय महोत्तरीबाट पारित र.नं. १५७२/क को राजीनामा लिखतमध्ये अंशियारमध्येको रजाक इल्ला कवारीले ५ भागको १ भाग बदर गराइ लिइसकेको देखिँदा बाँकीमध्येबाट ४ भागको १ भागले हुने वादीको हकको हदसम्मको लिखतलाई जालसाजी घोषित गरी जालसाजी घोषित भएको हदसम्मको लिखत अनुसारको जग्गा वादीको नाममा दाखेल खाजेर दर्ता हुने तथा जग्गा दिने तबिजनी खातुन र लिने हरीलाल महतोलाई जनही रु. ४०,०००/- का दरले जरिवानासमेत हुने ठहराई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७०।१२।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : गम्भीर घिमिरे/कर्ण बहादुर राई
इति संवत् २०७९ साल चैत्र ५ गते रोज १ शुभम्।

१३

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CR-१३४२, वन पैदावर चोरी निकासी, गणेश राउतसमेत वि. नेपाल सरकार

सुरु मिसिल संलग्न श्री जोर गणेश ढुङ्गा क्रसर उद्योग, कर्मैया, सर्लाहीको सम्झौतासम्बन्धी पत्रबाट आ.व. ०६६।६७ को लागि प्रतिवादीमध्येका गणेश राउत र श्री जोर गणेश ढुङ्गा क्रसर उद्योगबिच क्रसर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने ढुङ्गा बाग्मती नदीबाट प्रति घनमिटर रु. २४०।- का दरले ४००० घनमिटर उपलब्ध गराउने गरी मिति २०६६।७।३ मा सम्झौता भएको भन्ने देखिएकाले यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू बाग्मती नदीमा थुपारी राखेको ढुङ्गा कुर्नको लागि बसेको भन्ने निजहरूको जिकिर थप पुष्टि हुन आएको देखिन्छ। पुनरावेदक प्रतिवादीहरू रातको समयमा जम्मा गरेको ढुङ्गा चोरी हुनबाट रोक्नको लागि खोलाको बगरमा कुरी बसेको अवस्थामा पक्राउमा

परेको प्रमाणित हुन आएकाले वन पैदावर चोरी निकासी कार्यमा संलग्न रहेको भनी निजहरूको हकमा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर गरेको सुरु रौतहट जिल्ला अदालतको फैसलालाई जरिवानाको हकमा सम्म केही उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसलालाई न्याय र प्रमाणको रोहबाट मनासिब मान्न नमिल्ने।

अब पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादी दुर्गे बहादुर दर्लामी मगरको हकमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादीउपर वन ऐन, २०४९ को दफा ५०(१)(घ)(४) बमोजिमको सजायको मागदाबी रहेकोमा निजलाई तीन महिना कैद र रु. ९९,५७२।२५ बिगो कायम गरी रु. ९९,५७२।- जरिवाना हुने ठहरी सुरु जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखियो। उक्त दफा ५०(१)(घ)(४) मा पाँच हजार रुपियाँभन्दा बढीको बिगो भए बिगोको दोब्बर जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनेमा बिगोबमोजिम मात्र जरिवाना हुने ठहरी भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परेको भन्ने देखिएन। वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन नपरेको र यी प्रतिवादीको पनि पुनरावेदन नपरेको अवस्था भए पनि पुनरावेदन अदालतबाट बिगोको दोब्बर जरिवाना कायम गरी दामासाहीले भाग लगाई यी प्रतिवादीका हकमा रु. ४९,७८६।१३ जरिवाना गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सो हदसम्म मिलेको भन्न नमिल्ने।

अतः यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू कसुर गरेकोमा इन्कार रहेका, सो इन्कारी बयान पुष्टि हुने गरी निजका साक्षीको बकपत्र भएको, निजहरू घटनास्थलबाट भाग्दै गर्दाको अवस्थामा पक्राउ परेको भन्ने नदेखिएको, बरामद भएको टायर गाडा र राँगा निजहरूको भएको पनि नदेखिएको, निजहरूबाट कसुर पुष्टि हुने कुनै दसी बरामद भएको नदेखिएको, मौकामा पक्राउमा परेका प्रतिवादी दुर्गे बहादुर दर्लामीले यी

प्रतिवादीहरूलाई पोल गर्न नसकेको र अभियोग दाबी पुष्टि हुने अन्य साक्षी प्रमाण वादी पक्षले गुजार्न सकेको पनि नदेखिएको अवस्था हुँदा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहराई सजाय गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला उल्टी भई पुनरावेदन प्रतिवादीहरू गणेश राउत, विदुर राउत र अर्चन सहनीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ। प्रतिवादी दुर्गे बहादुर दर्लामी मगरको हकमा कानूनतः बिगोको दोब्बर जरिवाना गर्नुपर्नेमा सुरु जिल्ला अदालतले बिगो बराबर जरिवाना गरेकोमा वादीको र यी प्रतिवादीको समेत पुनरावेदन नपरेको अवस्थामा सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्नुपर्नेमा केही उल्टी गरी पुनरावेदन अदालत हेटौँडाबाट मिति २०७२।३।२७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई निज प्रतिवादी दुर्गे बहादुर दर्लामी मगरलाई सुरु जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम तीन महिना कैद र रु. ९९,५७२।- जरिवाना हुने।

इजलास अधिकृत:- शारदा पौडेल / गम्भीर घिमिरे
इति संवत् २०८० साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम्।

१४

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-०२०९, ठगी, एमबहादुर राई वि. नेपाल सरकार

सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर सहकारी ऐन, २०४८ को दफा ३९ कै व्यवस्था आकर्षित हुनुपर्ने भन्ने जिकिरिएको पाइन्छ। तर सहकारी ऐन, २०४८ को अध्ययन गर्दा सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको सम्बन्धमा अन्य सामान्य कानून आकर्षित हुन नसक्ने भनी कहाँकतै उल्लेख भएको अवस्था देखिँदैन। ऐनको उक्त दफामा हिनामिना गरेको सम्पत्तिको बिगो त्यस्तो नोक्सान पुर्‍याउनेको जाय जेथाबाट तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यो व्यवस्थाले

बिगो नोक्सान गरेको अवस्था देखिएमा असुलउपर गर्न सकिने सम्मको व्यवस्था भएको देखिएको भए पनि ठगीजन्य कसुर गरेको अवस्थामा सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिँदैन। मिसिल संलग्न कागजातबाट यी पुनरावेदन प्रतिवादीलाई हिसाब किताब मिलान गर्न आउनु भनी संस्थाको तर्फबाट मिति २०६६/९/९ बाट करिब १ वर्षसम्म पटक पटक पत्राचार भएको देखिन्छ। आफू व्यवस्थापक रहेको संस्थाबाट आफूले छोड्ने समयमा विधिपूर्वक हिसाब मिलान र फरफारक गरी बाहिरिनुपर्ने दायित्व रहेको यी पुनरावेदन संस्थाको सम्पर्कमा नरही पटक पटक पत्राचार गर्नुपरेको र सो गर्दासमेत उपस्थित भई आफ्नो दायित्व पूरा गरेको देखिन आएन। बचतकर्ताहरूबाट प्राप्त हुन आएको रकम सुरक्षित राख्ने, तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी सदस्यहरूमा ऋण प्रवाह गर्ने, तोकिएको समयमा ऋण उठाउने एवं सहकारी संस्थाको हित हुने गरी संस्थाको साधारण सभा एवं लेखा समितिको सामान्य निर्देशनमा रही काम गर्ने जिम्मा लिएको व्यक्तिले बचतकर्ताको रकमलाई आफूखुसी खर्च गर्ने कार्य गरेको, आफ्नो हक नपुग्ने तर आफ्नो जिम्मामा रहेको संस्थाको चल सम्पत्ति लिखतसमेत नगरी अरुलाई दिए दिलाई आफूलाई फाइदा र संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई मुलुकी ऐन, ठगीको १ नं. मा परिभाषित कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएकोले ठगीको महल आकर्षित हुन नसक्ने भन्न मिल्ने। सो हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।

प्रस्तुत कसुर अपराध मुलुकी ऐन लागू रहँदाको अवस्थाको भई कैदको हकमा मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं. र जरिवानाको हकमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) को व्यवस्था आकर्षित हुने देखिँदा यस किसिमका ठगी गर्ने कसुरदारलाई बढीमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म मात्र जरिवाना हुने देखियो। बिगोबमोजिम जरिवाना

हुने साबिक मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं. को व्यवस्था हालको मुलुकी अपराध संहितामा नरहेकोले बिगोबमोजिम जरिवाना गरेको र निजलाई भएको कैद सजायसमेत चर्को पर्ने देखिँदा सो हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको भन्न नमिल्ने।

अतः पुनरावेदक प्रतिवादी एम वान्तवा भन्ने एमबहादुर राईले मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ नं.बमोजिमको कसुर अपराध गरेको पुष्टि भएको अवस्था हुँदा निजलाई ठगीको महलको ४ नं.बमोजिम रु. ११,३६,२७०/- जरिवाना र ३ (तीन) महिना कैद सजाय हुने ठहर गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।५।२७ मा भएको फैसला सदर हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।९।१२ मा भएको फैसला कैद र जरिवानाको हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी एम वान्तवा भन्ने एमबहादुर राईबाट मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं.बमोजिम ठगी गरेको रु. ११,३६,२७०/- हक पुग्ने संस्थालाई दिलाई भराई निज प्रतिवादीलाई तजबिजी १ (एक) महिना १५ (पन्ध्र) दिन कैद र रु. ५०,०००/- (पचास हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने।

इजलास बस्ने इजलास अधिकृत:- शारदा पौडेल, गम्भीर घिमिरे

इति संवत् २०८० साल वैशाख ५ गते रोज ३ शुभम्।

१५

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७१-CR-०८०४, गैँडा मारी गैँडाको खाग खरिद बिक्री गरेको, नेपाल सरकार वि. सुवटे भन्ने दुर्गाबहादुर रोका मगरसमेत

वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट अभियोग पत्र दायर गर्दा सबै प्रतिवादीहरूलाई गोश्वारा रूपमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र १९बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २६(१) बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिइएको

पाइन्छ। दफा ५(क) ले वन्यजन्तुको सिकार गर्ने र आखेटोपहार ओसार पसार गर्ने कार्यसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने दफा १९ ले इजाजत नलिई आखेटोपहारको बिक्री वितरण वा व्यवसाय गर्न नपाइने कार्यसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यद्यपि दफा २६(१) ले सजायको व्यवस्था गर्दा दफा ५(क) र दफा १९बमोजिमको दुवै प्रकृतिको कसुरको लागि व्यवस्था गरेको पाइन्छ। तर पनि दफा ५(क) र दफा १९ मा बेग्लाबेग्लै व्यवस्था गरी बेग्लाबेग्लै कसुर कायम गर्नुको मतलब ती दुई दफाहरूमा उल्लिखित कसुरको प्रकृति र गम्भीरता फरक फरक छ भन्ने बुझ्नुपर्ने।

प्रतिवादी जनकराम चौधरी गैँडाको खाग बिक्री गर्ने मुख्य व्यक्तिको रूपमा रहेको देखिन्छ भने अर्जुन सेन ठकुरी गैँडाको खाग खरिद गर्ने मुख्य व्यक्तिको रूपमा रहेको देखिन्छ। प्रतिवादी दुर्गा बहादुर रोका मगरले अनुसन्धानका क्रममा बयान गर्दा र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष बयान गर्दासमेत दिलिप सोनाह, आकाश, प्रेमसमेतका व्यक्तिहरूले गैँडाको खाग लिई आई बिक्री गरी दिनु पन्यो भनी भनेकाले जनक चौधरीलाई दिएको अनि जनक चौधरीले तत्काल एक लाख रुपियाँ दिए भनी लेखाएको देखिन्छ। प्रेम सोनाहले बयान गर्दा पनि खाग जनकराम चौधरीलाई बेचेको हो भनी लेखाएको देखिन्छ। स्वयं प्रतिवादी जनकराम चौधरीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा पनि दुर्गा बहादुर रोकासमेतका व्यक्तिहरू खाग लिई आई बिक्री गरीदिनु पन्यो भनी भनेकाले अर्जुन भन्ने मानिसलाई दुई लाख रुपियाँमा बिक्री गरेको हो भनी लेखाएको देखिन्छ। प्रतिवादी अर्जुन सेन ठकुरीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा खाग खरिद गरेकोमा इन्कार रहेको भए पनि जनक राम चौधरीले भनेको अर्जुन भन्ने व्यक्तिमै हुँ भनी बयान गरेको देखिन्छ। यस प्रकारको स्थिति रहेको प्रस्तुत मुद्दामा गैँडाको खाग बिक्री गर्नेमा

र खरिद गर्नेमा मुख्यतः प्रतिवादीहरूमध्येका जनकराम चौधरी र अर्जुन सेन ठकुरीको प्रमुख संलग्नता रहेको देखिन आयो । त्यसैले निजहरूलाई मुख्य कसुरदार मानी सबैभन्दा बढी जनही १३ वर्ष कैद र एक लाख रुपियाँ जरिवाना हुने ठहराई फैसला भएको पाइने ।

प्रतिवादीहरू स्वयम्ले गैंडाको खाग बिक्री गरेको र खरिद गरेको स्थिति देखिँदैन । गैंडा मरेको देखी खाग काटी ल्याई बिक्री गरिदिने मानिस खोज्दै जाँदा जनकराम चौधरीकहाँ पुर्‍याउने सम्ममा यी प्रतिवादीहरूको भूमिका रहेको देखिन आउँछ । खाग काटी ल्याई बिक्रीका लागि मानिस खोज्दै हिँडेको कार्य गर्ने यी प्रतिवादीहरू पनि कसुरदार ठहरेकै देखिएको तर खाग बिक्री गरिदिने जनकराम र खाग खरिद गरी दिने अर्जुन सेनको तुलनामा यी प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नताको स्तर केही कम रहेको भन्ने आधारमा निजहरूलाई जनही १३ वर्ष कैद हुने ठहरेको देखिने ।

दिप नारायण श्रेष्ठ, प्रकाश योगी र राजु चौधरीका हकमा विचार गर्दा प्रतिवादी राजु चौधरीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू दिप नारायण श्रेष्ठ र प्रकाश योगी मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित भई बयान गरेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीहरूको गैंडाको खाग बिक्री गर्ने वा खरिद गर्ने वा अन्य के क्रियामा संलग्नता रहेको हो भन्ने सम्बन्धमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट किटानी प्रमाण दिन सकेको देखिँदैन । यो स्थितिमा निज प्रतिवादीहरूलाई जनही ६ वर्ष कैद र एक लाख रुपियाँ जरिवाना हुने ठहरेको र प्रतिवादीहरूका तर्फबाट पुनरावेदन पर्न नआएको अवस्था देखिन्छ । प्रतिवादीहरू कृष्ण बर्मा र दिपक जंग शाहका हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरूको पनि कसुरमा संलग्नताको स्तरलाई हेर्दा अन्य प्रतिवादी सरह पनि रहेको देखिँदैन । यही तथ्यलाई विचार गरेर यी प्रतिवादीहरूका हकमा जनही एक लाख रुपियाँ मात्र जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी खड्क सोनाहा सुरुमा गैंडाको खाग लिई प्रेम सोनाहासमेतका व्यक्तिहरूसँग जनकराम चौधरीकहाँ जानेमध्येको व्यक्ति रहेको देखिन्छ । यो तथ्यलाई निजले अनुसन्धानका क्रममा बयान गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ । मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा पनि सुरुको बयान बेहोरालाई समर्थन गरी खाग बिक्री भए पछि आफूले २० हजार रुपियाँ पाएको भनी लेखाएको देखिन्छ । तर निज नाबालिग रहेको अवस्थाको देखिएको हुँदा अन्य प्रतिवादीहरूमध्ये कम सजाय हुने ठहरेको एक लाख रुपियाँको आधा पचास हजार रुपियाँ जरिवाना हुने ठहरेको देखिने ।

कसुर हुँदाको परिस्थिति र विभिन्न प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नताको स्तरलाई हेर्दा केही प्रतिवादीहरू मरेको गैंडा देखेको कारण खाग काटी बिक्री गरिदिने मानिस खोज्दै हिँड्ने भूमिकामा रहेको देखिएको, केही प्रतिवादीहरू खाग बिक्री गरिदिने भूमिकामा रहेको देखिएको, केही प्रतिवादीहरू खाग खरिद गर्ने भूमिकामा रहेको देखिएको र प्रतिवादी खड्क सोनाहा नाबालिग रहेको देखिएको अवस्थालाई विचार गरी निजहरूको संलग्नताको स्तर र प्रतिवादीहरूको उमेरलाई आधार मानी सजायमा घटी बढी हुने ठहर्‍याएको सुरु फैसला र सो फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालतको फैसला नमिलेको नदेखिने ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयबाट प्रतिवादीहरू जनकराम चौधरी र अर्जुन सेन ठकुरीलाई १३ वर्ष कैद र एकलाख जरिवाना, प्रतिवादीहरू दुर्गा बहादुर रोका मगर, प्रेम सोनाहा, दिलिप सोनाहा र आकाश सोनाहालाई १३ वर्ष कैद, प्रतिवादीहरू दिपनारायण श्रेष्ठ, प्रकाश योगी र राजु चौधरीलाई ६ वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना, प्रतिवादीहरू कृष्ण वर्मा र दिपक जंग शाहलाई १ लाख जरिवाना एवम् नाबालिग रहेका प्रतिवादी खड्क सोनाहालाई उमेर पुगेका कसुरदारलाई हुने ठहरेको १ लाख जरिवानाको

आधा पचास हजार रुपियाँ जरिवाना हुने एवम् श्याम भन्ने मानिसको हकमा मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरी मिति २०६८।९।७ मा सुरु निकायबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट मिति २०७१।०६।०५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- शिव बहादुर थापा

कम्प्युटर:- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल वैशाख १५ गते रोज ५ शुभम्।

१६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७१-CR-०७०४, ०७१-CR-०७९७, चोरी सिकारी तथा आखेटोपहार खरिद बिक्री तथा ओसारपसार, श्यामबहादुर साउद वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि.जयबहादुर शाहीसमेत

प्रतिवादीहरू सल्यानी बाबा योगी र नविन भन्ने मानिसका हकमा तामेलीमा रहने गरी भएको फैसलातर्फ विचार गरौं। यी प्रतिवादीहरूका हकमा नाम थर वतन स्पष्ट खुलेको स्थिति नरहेको भन्ने कारणले तामेलीमा रहेको भन्ने देखिन्छ। वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदनमा पनि यी प्रतिवादीहरूको यकिन नाम थर वतन यो हो भनी स्पष्ट रूपमा खुलाएको देखिँदैन। केवल तामेलीमा राखेको मिलेन भन्नेसम्मको जिकिर लिएको देखिन्छ। मुद्दा तामेलीमा रहनु भन्नुको मतलब मुद्दा खारेज भएको अवस्था होइन। वादी नेपाल सरकारले जिकिर लिए जस्तो यदि हाल पनि निज प्रतिवादीहरूको म्याद तामेल हुन सक्ने किसिमको नाम थर वतन स्पष्ट पत्ता लागेको अवस्था हो भने तामेलीमा रहेको मुद्दा जगाइ पाउन पनि जान सकिन्छ। त्यसतर्फ नलागी केवल तामेलीमा राखेको मिलेन भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरमा सहमत हुन नसकिने।

जहाँसम्म सबै प्रतिवादीहरूलाई समान सजायको मागदाबी लिई अभियोग पत्र दायर गरिएकोमा

सजाय निर्धारण गर्दा फरक फरक सजाय निर्धारण गरेको भन्ने विषयमा लिइएको पुनरावेदन जिकिर छ, सो सम्बन्धमा विचार गर्दा सबै प्रतिवादीहरूउपर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५(क) र दफा १९ को कसुरमा दफा २६(१) बमोजिमको सजाय हुन माग दाबी लिइएको कुरामा विवाद रहेको नदेखिएको भए पनि सोही दफाहरूमा कसुरको हिसाबले हेर्दा दफा ५(क) मा वन्यजन्तुको शिकार गर्ने र आखेटोपहार ओसार पसारको कसुरलाई समेटिएको पाइन्छ भने दफा १९ मा इजाजतपत्र नलिई आखेटोपहारको बिक्री वितरण गर्न वा व्यवसाय गर्न नपाइने विषयलाई समेटिएको पाइन्छ। दफा २६(१) मा भएको व्यवस्था हेर्दा पनि सोही दफामा उल्लिखित वन्यजन्तु मार्ने, घाइते बनाउने, खरिद गर्ने, बिक्री गर्ने, हस्तान्तरण गरी लिने दिने जस्ता विभिन्न कसुरहरू समेटिएको पाइन्छ। यी दफाहरूमा भएको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा यी दफाहरूमा एउटै मात्र कसुरको व्यवस्था भएको अवस्था नभई विभिन्न कसुरहरूको व्यवस्था भएको देखिन्छ। त्यसैले दफागत रूपमा हेर्दा सबै प्रतिवादीहरूउपर एउटै दफा उल्लेख गरी कसुर र सजाय हुन माग दाबी लिइएको भए पनि कसुरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नताको स्थितिलाई हेर्दा कसैले मार्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको, कसैले बिक्री गर्ने, कसैले खरिद गर्ने, कसैले आखेटोपहार ओसार पसार गर्ने जस्ता कार्यहरूमा संलग्न रहेको देखिन्छ। यो स्थितिमा सबै कसुरदारलाई समान सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथ्यमा आधारित रहेको नदेखिने।

वादी नेपाल सरकारले समान प्रमाणको आधारमा अभियोग माग दाबी लिइएकोमा सजाय फरक फरक गरेको भनी पुनरावेदनमा जिकिर लिइएको भए पनि कुन कुन प्रतिवादीहरूका हकमा के कुन समान प्रमाणहरूको विद्यमानता रहेको हो सोको यकिन जिकिर नलिई गोश्वारा भाषा प्रयोग गरेको

देखिन्छ । निश्चय नै प्रमाणहरूको समानता रहेको देखिन्छ र प्रतिवादीहरूको कसुरमा संलग्नताको स्तर पनि समान रहेको देखिन्छ भने निजहरूलाई हुने सजाय पनि समान रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर यो कुरा प्रमाणद्वारा पुष्टि गरेको हुनुपर्छ । वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदनमा यो कुरालाई प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्न नसकेको ।

प्रतिवादीहरूमध्येका जयबहादुर शाही, नेपालु भन्ने रमेश कुमार चौधरी, यज्ञ प्रसाद योगी, मिरेश थारु, नरेश चौधरी, सुक्टे भन्ने दुर्गाबहादुर मगर, जनकराम चौधरी, प्रेम सोनाहा, हेलु लामा र प्रकाश योगीलाई जनही १३ वर्ष कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना हुने, प्रतिवादी बिनोद शाह, ओमप्रकाश बसौला, लक्ष्मीराम थापा, चन्दे खत्री, लम्बु सोनाहा, रामफल सोनाहा, केशव चौधरी, खुसीराम चौधरी र लाल बहादुर खत्रीलाई जनही ६ वर्ष कैद र रु.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना हुने, प्रतिवादी केशव शाही, याङजु तामाङ लामा, पुस्कर शाह, राजु चौधरी, मेघराज थारु, कृष्ण कुमार बर्मा, जुनु बुढालाई जनही रु.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना हुने र प्रतिवादी श्याम बहादुर साउदलाई रु. ५०,०००।- (पचास हजार) जरिवाना हुने तथा घरठेगाना पत्ता नलागेका प्रतिवादीहरू सल्यानी बाबा योगी र नबिन भन्ने मानिसहरूको हकमा तामेलीमा रहने ठहराई सुरु बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट मिति २०६८।१।११ मा भएको फैसलालाई पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट मिति २०७१।०६।०५ मा फैसला हुँदा सदर हुने ठहर्‍याएकोमा प्रतिवादी श्याम बहादुर साउदको हकमा सम्म केही उल्टी भई निजउपरको अभियोग माग दाबी पुग्न नसक्ने भई कसुरबाट सफाई पाउने र अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जबाट भएको इन्साफ मिलेकै हुँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत:- शिव बहादुर थापा
इति संवत् २०७९ साल वैशाख १५ गते रोज ५ शुभम् ।

१७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-WH- ०१८७, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, पिताम्बरप्रसाद पोखरेल वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत निवेदकसँग सम्बन्धित यो कसुर हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु हुनुभन्दाअगावै २०६६ सालदेखि २०६८ सालसम्म निजले चेक काटी रकम मस्यौट गरेको विषयसँग सम्बन्धित रहेको र निजका हकमा ८ वर्ष कैद र रु.३,१२,८५,९८९।१७ जरिवाना हुने ठहर भएबमोजिम निजलाई कैदी पुर्जी दिँदा तत्कालको अवस्थामा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनको व्यवस्थालाई आधार मानेर दिइएको देखिन्छ । हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४६(२)(क) मा भए जस्तो कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना असुलउपर नभएबापत कैद अवधि निर्धारण गर्ने व्यवस्था तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८(१) नं. मा रहेको र सोही दण्ड सजायको महलको ३८(१) नं. लाई आधार मानी यी निवेदकका हकमा निजलाई लागेको जरिवानाबापतमा ४ वर्ष कैदको अवधि निर्धारण गरी कैदी पुर्जी दिइएको पाइन्छ । जरिवानाबापतको यो कैदको अवधि निजले अनिवार्य रूपमा कैदमा बस्नुपर्ने अवधि होइन । निजलाई लागेको जरिवाना तिरेमा जरिवानाबापत निर्धारण भएको कैदमा निजले बस्नु नपर्ने हुन्छ । तर आफूलाई लागेको जरिवाना तिरेको भन्ने निवेदकको भनाइ रहेको देखिँदैन । यो यस्तो सम्पत्तिबाट जरिवाना असुल गराई पाउँ भन्ने पनि निवेदकको माग दाबी रहेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८(१) नं. मा व्यवस्था भएअनुरूप निजका हकमा निजलाई लागेको जरिवानाबापतमा ४ वर्ष कैद अवधि तोकी दिइएको कैदी पुर्जी पनि कानून विपरीत रहेको

देखिन आएन । निवेदकले जिकिर लिएजस्तो निजबाट भराइपाउने ठहरेको बिगोबापतमा कैद निर्धारण भई सोबापतको कैदमा बसेको भन्ने नदेखिँदा त्यसतर्फ प्रवेश गर्नुपर्ने नदेखिने ।

कानूनबमोजिम थुनामा राख्न नमिल्ने कारणमा थुनामा राखिएको भन्ने निवेदकको भनाइ रहेको देखिँदैन । क्षेत्राधिकार प्राप्त अदालतको फैसला अनुसार नै थुनामा रहेको स्थिति हुँदा अख्तियारविहीन अधिकारीको निर्णयले थुनामा बस्नुपरेको भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । यस अदालतको फैसलाबमोजिम पनि विशेष अदालतको फैसला सदर भई निजलाई लागेको कैद र जरिवानाबापतमा कैदमा रहेको देखिँदा निज प्रति कुनै प्रवृत्त धारण राखिएको भन्न मिल्ने अवस्थामेत देखिँदैन । निजलाई कानूनबमोजिमको कैदी पुर्जो दिएरै कैद थुनामा राखिएको देखिँदा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यविधिको पालना नभएको भन्ने अवस्था पनि देखिन आउँदैन । तसर्थ, निवेदन माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- विनिता भारती

कम्प्युटर:- रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल वैशाख १३ गते रोज ३ शुभम् ।

१८

मा.न्या.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७०-CI-१२५८, मिलापत्र बदर, कपलेश्वर चौधरी वि. भुवन साह

वादी र प्रतिवादीमध्येका समुन्द्री देवीबिच अंशियार नाता रहेको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । विवादित सा.कि.नं. १०० को जग्गासमेतको हकमा प्रतिवादीमध्येकी समुन्द्रदेवी वादी बनी भुवन साहसमेतलाई प्रतिवादी बनाई जग्गा खिचोला घर उठाई चलन चलाइपाउँ भनी २०५३ सालमा मुद्दा दायर भएकोमा तह तहको अदालतबाट फैसला हुँदै

यस सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतबाट पनि मिति २०६२।१२।१७ मा फैसला हुँदा प्रतिवादीले अनधिकृत रूपमा घर निर्माण गरेको देखिएको भन्नेसमेतको आधारमा वादी दाबीबमोजिम खिचोला मेटाई चलनसमेत चलाइ पाउने गरी फैसला भएको र सो फैसला अन्तिम भई बसेको देखिन्छ । तर उक्त फैसलाबमोजिम उक्त मुद्दामा वादी रहेका समुन्द्री देवीले फैसला कार्यान्वयन गराई चलन चलाउनेतर्फ कुनै कारबाही अगाडी बढाएको तथ्य मिसिलबाट खुल्न आएको देखिँदैन । निज समुन्द्री देवीले नै पुनः भुवन साहसमेतलाई विपक्षी बनाई मिति २०६३।२।०५ मा जग्गा खिचोला मेटाइपाउँ भन्ने दे.नं. २३९८ को मुद्दा सप्तरी जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा मिति २०६३।०२।११ मा सा.कि. नं. १०० को मिन्ही जग्गासमेतको वादी दाबी छाड्ने गरी प्रतिवादीहरूबिच मिलापत्र भएको देखिन्छ । उक्त जग्गासमेत वादी कपलेश्वर चौधरीका बुवाबाट प्रतिवादी भुवन साहले खरिद गरी २०४६ साल देखि नै आफ्नो घर बसोबास गरिरहेको भनी प्रतिवादी भुवन साहले प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेकोमा प्रतिवादी समुन्द्री देवीले प्रतिउत्तर फिराउँदा पनि सोही बेहोरा मिलानको बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । वास्तवमा २०५३ सालमै पनि खिचोला गरेको भनी मुद्दा दायर भएकोमा पुनः सोही जग्गा खिचोला गरेको भनी पछि २३९८ को मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६६।०८।३० को आदेशानुसार वादीसमेतको उपस्थितिमा मिति २०६६।१२।२५ मा सम्पन्न नक्सा मुचुल्कामा सा.कि.नं. १०० मा घरसमेत रहेको र प्रतिवादीको भोग रहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त नक्सा मुचुल्का विपरीत हुने गरी उक्त मिन्हीको जग्गामा वादी कपलेश्वर चौधरीले आफ्नो भोग रहेको वा आफ्नो हक पुगेको भन्ने दाबी पुष्टि हुने अन्य प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । यसरी वादीको बुवा कै पालामा निजका बुबाले नै प्रतिवादी भुवन साहबाट

रकम लिई बिक्री गरेको जग्गाको सम्बन्धमा प्रतिवादीले समुन्द्री देवीले दायर गरेको मुद्दामा वादी दाबी छाडी मिलापत्र भएको देखिँदा सो मिलापत्रलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिने।

अतः विवादित सा.कि.नं. १०० को मिन्ही जग्गासमेतका विषयमा समुन्द्री देवीसमेतले प्रतिवादी भुवन साहसँग मिति २०६३।०२।११ मा गरेको मिलापत्रलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा वादी दाबीबमोजिमको मिलापत्र बदर हुने भनी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।१२।३० मा भएको फैसलालाई उल्टी हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७०।०३।२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - शिवबहादुर थापा/कर्णबहादुर राई इति संवत् २०७९ साल चैत्र ५ गते रोज १ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७०-CI-१२५६, जग्गा खिचोला घर उठाई चलन, कपलेश्वर चौधरी वि. भुवन साह
- ०७०-CI-१२५७, लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता, कपलेश्वर चौधरी वि. भुवन साह
- ०७०-CR-१६७३, जालसाज, कपलेश्वर चौधरी वि. भुवन साह
- ०७०-CI-१२५५, जग्गा खिचोला चलन, कपलेश्वर चौधरी वि. भुवन साह
- ०७०-CI-१२५९, मिलापत्र बदर, कपलेश्वर चौधरी वि. भुवन साहसमेत

१९

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-CR-२५२८, ०७६-CR-०१७७, ०७६-CR-०५१४, ०७६-CR-१००५, ०७७-CR-०५४९, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग, रामदिनेश यादव वि. नेपाल सरकार, रामप्रवेश यादवसमेत वि. नेपाल सरकार, हरिनन्द

यादव वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रामानन्द यादवसमेत, रामानन्द यादवसमेत वि. नेपाल सरकार

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(२) नं. मा “ज्यान मार्नलाई..घेरा दिने, बाटो, गौडा छेक्ने वा भाग्न उम्कन नपाउनेसमेत गैह्र काम गरी मार्ने संयोग पारिदिनेलाई पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ..” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यी प्रतिवादीहरूउपरमा किटानी जाहेरी परेको भए तापनि यी प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान र अदालतसमक्ष गरेको बयान, प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा रहेका वादी पक्षका साक्षीहरूले गरेको बकपत्रसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा यी प्रतिवादीहरू बारदातमा सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई मृतकतर्फका व्यक्तिहरूलाई इटा, ढुङ्गा प्रहार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको र सोही क्रममा मृतक सूर्यमन यादवलाई चोट लागी भुइँमा ढलेको र सोही क्रममा यी प्रतिवादीहरूसमेत घाइते भएको भन्ने देखिँदा यी प्रतिवादीहरूले ऐ.महलको १७(२) बमोजिमको कसुर गरेको देखियो। तसर्थ यी प्रतिवादीहरू शैलेन्द्र यादव, रामप्रवेश यादव, छोटेलाल यादव, विजय बहादुर यादव, हरिनन्द यादवको हकमा सुरु फैसला उल्टी गरी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १७(२) बमोजिम सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट भएको फैसला यी प्रतिवादीहरूको हकमा मिलेकै देखिने।

सुरु जिल्ला अदालतबाट यी सबै प्रतिवादीहरूउपर मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. बमोजिमसमेतको अभियोग रहेकोमा सो अभियोगलाई कुटपिटमा परिणत हुने गरी गरेको सुरु अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको फैसलाको हकमा विचार गर्दा पोखरीमा माछा पालनको विषयमा गाउँका दुई पक्षबिच भएको विवादबाट उठेको घटनामा दुवैपक्षका बिच ढुङ्गा हानाहान भएको भन्ने देखिएको, जाहेरवालातर्फ र प्रतिवादीहरू दुवैतर्फका केही व्यक्तिहरूसमेत घाइते भएको भन्ने देखिएको, जाहेरवालासमेतलाई लागेको

चोटको अवस्था निजको घा-जाँच प्रतिवेदन अनुसार गम्भीर प्रकृतिको भन्ने नदेखिएको, जाहेरवालालाई मानुपछ भन्ने प्रतिवादीहरूको मनसाय मिसिल प्रमाण कहींकतैबाट पुष्टि नभएको, तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका कारण मात्र ज्यान बाँचेको भन्ने तथ्य पनि स्थापित नभएको समेतका अवस्थामा यी प्रतिवादीहरू रामदिनेश यादव, शैलेन्द्र यादव, रामप्रवेश यादव, छोटेलाल यादव, बिजय बहादुर यादव, हरिनन्द यादव, रामानन्द यादव, ओमप्रकाश यादव, भास्कर यादव र सनातन यादवउपर कानूनबमोजिम हुने गरी निज प्रतिवादीहरूको हकमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७बमोजिम कुटपिटमा परिणत हुने गरी सुरु अदालतबाट भएको फैसलालाई नै सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसला सो हदसम्म पनि मिलेकै देखिने।

पुनरावेदक प्रतिवादीमध्येका रामदिनेश यादवको हकमा अभियोग मागदाबीबमोजिम मुलुकी ऐन,ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी सुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई नै सदर गरी मुलुकी ऐन,अ.बं. १८८ नं.बमोजिम १० वर्ष मात्र कैद सजाय हुने भनी पेस भएको राय, प्रतिवादीमध्येका शैलेन्द्र यादव, रामप्रवेश यादव, छोटेलाल यादव, बिजय बहादुर यादव र हरिनन्द यादवलाई ऐ. महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको सुरु नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी निजहरूको हकमा ऐ. महलको १७(२) नं.बमोजिम जनही ५ (पाँच) वर्ष कैद हुने ठहर गरेको, प्रतिवादी रामानन्द यादव, ओमप्रकाश यादव, भास्कर यादव र सनातन यादवको हकमा ऐ. महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको सुरु फैसला केही उल्टी गरी निजहरूको हकमा ऐ. महलको १७(३) नं.बमोजिम जनही ३ (तीन) वर्ष कैद हुने ठहर गरेको र प्रतिवादीहरू असर्फी यादव, मन्जु यादव, रामकिसुन यादव, स्मृती

यादव, इन्दूदेवी यादव र मीरा देवी यादवको हकमा सफाइ दिने गरेको सुरु फैसलालाई नै सदर हुने ठहर गरेको साथै मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.बमोजिमको अभियोगलाई कुटपिटमा परिणत हुने ठहर गरी भएको सुरु अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।१०।७ मा भएको फैसलासमेत मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: बिष्णुप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०८० साल फागुन १६ गते रोज ४ शुभम्।

इजलास नं. ७

२०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७३-CI-१०४८, अंश, जमिल अहमद खाँ वि. अब्दुल रसिद खाँसमेत

मिति २०१६।५।१५ मा भएकोबन्डापत्रको लिखत मिति २०१६।५।२८ मा रजिस्ट्रेसन पारित भएको र सो लिखत बमोजिम यी पुनरावेदक/वादीका बाबु हफिजुल्ला खाँसमेतका ४ दाजुभाइहरू र लैस महम्मद खाँका २ भाइ छोराहरू महम्मद युनुस खाँ र रउफ खाँसमेतले आ-आफ्नो अंशभाग लिई छुट्टीभिन्न भइसकेको देखिन्छ। तत्पश्चात मिति २०१६।५।२८ मा पारितबन्डापत्रको लिखत बमोजिम मिति २०१६।९।२८ मा सबै अंशियाराहरूले छुट्याइएको जग्गाको बहाली पुर्जिसमेत पाएको तथा सोही अनुसार प्राप्त जग्गा २०२२ सालमा पुनरावेदक वादीका बाबु हफिजुल्ला खाँसमेतले भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुमा अलग अलग ७ नं फाँटवारी भरेको समेत देखिन्छ। सुरु जिल्ला अदालतमा उक्तबन्डापत्रको लिखत कागजको प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि सो तथ्य यी पुनरावेदकको जानकारीमा आइसकेको र सुरु

कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको फैसलामा सो उल्लेख भएपश्चात् यी वादी जमिल अहमद खाँले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा पुनरावेदन दिँदा पुनरावेदन पत्रको प्रकरण ३(ख) मा सोबन्डापत्रको कागज भूमिसुधार लागु हुने चर्चा चलेपश्चात् जग्गाहरू संरक्षण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो भनी बन्डापत्रको अस्तित्व स्वीकार गरेको तर अंशियाराहरूको संख्या बढाउनु तथा घटबढ जग्गा अंशबापत छुट्याउनुको औचित्यमा प्रश्न उठाएको देखियो। अंशबन्डा अंशियाराका बिचमा नरमगरम मिलाई बरोबर गर्नुपर्छ भनी दाबी गर्नु र भएको अंशबन्डालाई अंशबन्डा नै भएको छैन भन्नु फरक विषय हुन्। मिति २०१६।५।२८ मा पारितबन्डापत्रको उद्देश्य जग्गा संरक्षण गर्नु रहेको भनेकै कारण अंशबन्डा भएको छैन भन्न मिल्ने अवस्था रहदैन। यस अवस्थामा यी वादी प्रतिवादीका बाबु/काका/बाजेहरू (मूल पुरुष जियाउल्लाका छोराहरू) बिच मिति २०१६।५।२८ मा पारित बन्डापत्रको लिखत बमोजिम अंशबन्डा भएको होइन भन्ने देखिएन। यस अवस्थामा साबिक अ.बं. ७८ नं तथा अ.वं. १८४(क) र १८५ एवं प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को प्रक्रिया पूरा नभएको भन्ने यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्दा लिइएको आधार कारण पुष्टि हुन सक्ने नदेखिई सोसँग समेत सहमत हुन नसकिने।

अतः वादी जमिल अहमद खाँले प्रतिवादीहरूबाट अंश नपाउने ठहर गरी भएको सुरु फैसला सदर गरी भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७०।८।१७ मा भएको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- फणेश्वरी घिमिरे

कम्प्युटर:- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल भदौ १९ गते रोज ३ शुभम्। यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७३-CI-१०४९, अंश, अब्दुल रसिद खाँ

वि. रउफ खाँसमेत

- ०७३-CI-०९३३, जालसाजी, जमिल खाँ वि. अब्दुल रसिद खाँसमेत
- ०७३-CI-०९३४, जालसाजी, जमिल अहमद खाँ वि. अब्दुल रसिद खाँसमेत
- ०७३-CI-०९३५, जालसाजी, जमिल अहमद खाँ वि. अब्दुल रसिद खाँसमेत
- ०७३-CI-०९३६, जालसाजी, जमिल अहमद खाँ वि. उजैर अहमद खाँसमेत
- ०७३-CI-०९३७, जालसाजी, जमिल अहमद खाँ वि. अब्दुल रसिद खाँसमेत
- ०७३-CI-०९३८, जालसाजी, जमिल अहमद खाँ वि. उजैर अहमद खाँसमेत

२१

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७१-WO-०७४८, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, कमलेश कुमार मिश्र वि. लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौँसमेत

निवेदकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा सुपरिवेक्षकको हैसियतमा मूल्याङ्कन गर्ने कर्मचारी जगन्नाथ गहतराजलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अख्तियारी बारे प्रत्यर्थीहरूबाट प्राप्त नभएको र प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थाको सम्बन्धमा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना गरिसकिएको अवस्थामा निवेदक हाल बढुवा भइसकेको देखिए तापनि कुनै व्यक्तिको गैरकानूनी कामको परिणामबाट निवेदक बाँकी वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर पर्न दिनु मनासिब हुँदैन। निवेदकले आयोगबाट प्रकाशित मिति २०७०।७।२७ को बढुवा सूचना अनुसार बढुवा भएका उम्मेदवार सरह आफ्नो पनि ज्येष्ठता कायम गरिपाउँ भनी निवेदन माग दाबी रहेको देखिन्छ। निजलाई सो अनुसार ज्येष्ठता कायम नगर्दा कानून अनुसारको समान व्यवहार गरेको अनुभूति नहुने हुँदा बढुवा सूचना नं २७९।७०।७१ का

बढुवा भएका उम्मेदवारहरूको ज्येष्ठता कायम भएको मितिदेखि नै ज्येष्ठता कायम गर्नु कानून र न्याय सङ्गत हुने ।

तसर्थ: निवेदकले दिएको निवेदनको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगले मिति २०७९।१०।१९ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब: निवेदकको हकमा माथि उल्लिखित सूचना नं. २७९।०७०।७९ सूचनामा बढुवा भएका उम्मेदवारहरूसहित ज्येष्ठता कायम गर्ने गरी पुनः निर्णय गर्नु भनी आयोगको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर:- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक १५ गते रोज ३ शुभम् ।

२२

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७९-CR-१४८४, लागु औषध, मोहन कुमार यादव वि. प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

लागुऔषधसम्बन्धी अपराधमा प्रमाणको भारमा अभियुक्तमा सारिएको छ भन्दैमा हर अवस्थामा, हरेक मुद्दामा वादी आफूले चाहीं केही प्रमाण नजुटाउने केवल आफूसमक्षको साबितीको बयानको भरमा लगाएको अभियोगमा प्रतिवादीले आफू निर्दोष छ भन्ने प्रमाण पुर्‍याउन नसकेकोले दोषी करार हुन्छ भन्ने ऐनको व्यवस्था होइन यस्तो अर्थ हाम्रो फौजदारी न्याय र मान्य सिद्धान्त तथा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था एवं मौलिक अधिकारसमेतको विपरीत हुने” भनी यस अदालतबाट राम बहादुर थापा विरुद्ध वादी श्री ५ को सरकार भएको लागु औषध मुद्दामा भएको व्याख्या प्रस्तुत मुद्दामा समेत आकर्षित हुन्छ । यसरी स्वतन्त्र एवं पर्याप्त प्रमाणको अभावमा सहअभियुक्तको पोलसम्मलाई आधार बनाइ यी पुनरावेदकलाई कसुरदार ठहर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको

फैसला निजका हकमा मिलेको देखिएन । अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा सहप्रतिवादीहरूले यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई पोलेको देखिए तापनि निजहरूले अदालतसमक्ष बयान गर्दा निजलाई पोलेको वा निजसँग कुनै चिनजान वा सम्बन्ध रहेको पनि उल्लेखसमेत गरेको पाइँदैन । उक्त अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्षको पोललाई समर्थन गर्ने अन्य कुनै स्वतन्त्र एवं वस्तुनिष्ठ प्रमाण मिसिल सामेल रहेको पाइँएन । यस अवस्थामा केवल अधिकारी प्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानमा सह प्रतिवादीहरूले निज पुनरावेदक प्रतिवादी मोहन कुमार यादवलाई पोलेकै मात्र आधारमा कसुरदार ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।१।१९ मा भएको फैसला मिलेको देखिएन । अन्य प्रतिवादीहरू सुनिलकुमार कर्मचार्य, सविन लोहला र पवन बस्नेतले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा चित्त बुझाई बसेको देखिएबाट सोतर्फ केही गरिराख्नु नपर्ने ।

अतः पुनरावेदक प्रतिवादी मोहन कुमार यादवलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।६।१८ मा भएको फैसलालाई निजको हकमा उल्टी गरी लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ (१) (झ) बमोजिम दुई वर्ष तीन महिना कैद र एक लाख पच्चिस हजार रुपियाँ जरिवाना हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।१।१९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा निज पुनरावेदक प्रतिवादी मोहन कुमार यादवको हकमा उक्त फैसला उल्टी भई अभियोग माग दाबीबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर:- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल भदौ ३१ गते रोज १ शुभम् ।

२३

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७९-CR-१४४०, अदालतको

अवहेलना, मनिता महतो वि. नेपाल बंगलादेश
बैंक लिमिटेड, विराटनगर शाखा, जलजला रोड,
विराटनगरसमेत

निवेदिकाको जग्गा निजको पति वीरेन्द्र कुमार मेहता अध्यक्ष सञ्चालक रहेको ग्रामीण विद्युत् सेवा केन्द्र हरिनगरको बक्यौता रकम असुलउपर गर्ने प्रयोजनार्थ रोककामा राखिएको देखिन आयो । उक्त बक्यौता रकम असुलउपर भएको खण्डमा निवेदिकाको जग्गा स्वतः फुकुवा हुनसक्ने देखियो । पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट जारी भएको परमादेशले ३ महिनाको समयभित्र जग्गा फुकुवा सम्बन्धमा कानूनबमोजिमको निर्णय गर्नु भनी आदेश गरेको हो । तर उक्त आदेश गर्दा तिर्न बाँकीसरहको बक्यौता रकम सम्बन्धमा अनदेखा गरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा मात्र फुकुवा गरिदिनु भनी आदेश गरिएको देखिँदैन । आफूले बैंकसमक्ष सुरक्षण दिई जारी भएको बैंक ग्यारेन्टीमा दाबी परेको बारे यी निवेदिकाले तथ्य लुकाइ अदालत प्रवेश गरेको समेत देखियो । निवेदिकाले जिकिर लिएबमोजिम बैंक ग्यारेन्टीको अवधि समाप्त भइसकेपश्चात् समेत निवेदिकाको जग्गा फुकुवा सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगरी बसेको अवस्था नभई सो ग्यारेन्टीउपर दाबी परेको भन्ने देखिन आएको हुँदा पुनरावेदन अदालत विराटनगरको परमादेशको अवज्ञा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरेको मान्न सकिने । यसरी अदालतको अवहेलना नठहरिए पनि कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति असिमित अवधिसम्म यथास्थितिमा राख्नसमेत उपयुक्त नहुने हुँदा प्रत्यर्थी बैंकले प्रचलित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाई बैंक ग्यारेन्टीको विषयलाई यथोचित निष्कर्ष निकाली कानूनबमोजिम रकम तिर्नुपर्ने भए सो तिर्ने र असुल गर्नुपर्ने देखिएमा सो कार्य सम्पन्न गरी आफ्नो कारण रोकका रहेको सम्पत्तिबारे आफैँले विवादको टुङ्गो लगाउनु उपयुक्त देखिएको हुँदा त्यसतर्फ प्रत्यर्थीहरूको ध्यानाकर्षणसम्म गराउनु उचित देखिने ।

अतः यी प्रत्यर्थीहरूले पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०७९।०९।२२ को परमादेशको (०७०-WO-०९०९) अवज्ञा हुने कुनै किसिमको काम कारबाही तथा निर्णय गरेको देखिएन । सो नदेखिनाले पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट यी प्रत्यर्थीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको नठहर्ने भनी भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:-सुमेधा खनाल

कम्प्युटर:-सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल भदौ ३१ गते रोज १ शुभम् ।

२४

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री
कुमार चुडाल, ०७६-CR-०१८५, मानव बेचबिखन
तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. पञ्चनारायण
महर्जनसमेत

प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा कसुरमा स्वीकार गरी बयान गरेको, सहप्रतिवादी सरिता देवकोटाले प्रतिवादी पञ्चनारायण महर्जनले आरोपित कसुर अनुसारको कामकारबाही गरेको कुरा पोल गरी बयान गरेको, जाहेरवाला स्वयंले जाहेरी एवं घटना विवरणलाई पुष्टि हुने गरी सुरु अदालतमा आई बकपत्र गरेको देखिन्छ । साथै पीडितले सुरु अदालतमा प्रतिवादीहरू सरिताले आश्रय स्थलबाट लगी पञ्चनारायण महर्जनलाई जिम्मा लगाएको र पञ्चनारायण महर्जनले शारीरिक सम्पर्क गरी अन्य मान्छेहरूसमेत बोलाएर शारीरिक सम्पर्क गर्न लगाएको भनी बकपत्र गरेको पाइन्छ । यसरी मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणबाट पीडितलाई गलत प्रलोभनमा पारी जबरजस्ती कोठामा थुनी यौन शोषण गरेको र दुवैको मिलेमतोमा कानून विपरीत काम कारबाही गरे गराई फाइदा लिएको देखिँदा प्रतिवादीहरूले कसुरजन्य कार्य गराएको बेहोरामा विमति राख्ने ठाउँ नदेखिने ।

प्रतिवादी पञ्चनारायण महर्जनले पीडितलाई कोठामा थुनी बन्धक बनाई यौन शोषण गरेको भनी

निज स्वयं अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गर्नु साथै अर्का सहप्रतिवादीले समेतले सोही बेहोरालाई पुष्टि हुने गरी पोल गरी बयान गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले पीडितलाई विदेश नै पुर्‍याई बिक्री वितरण गर्ने कार्य गरेको भन्नेतर्फ अभियोजन पक्षबाट कसुर पुष्टिहुने भरपर्दो र तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गर्न नसकेको र बिक्री गर्नको लागि नेपालको साँध सीमाना कटाउन लागेको अवस्था पनि नदेखिएको हुँदा निजहरूको कसुरजन्य कार्यको परिणामसमेतलाई विश्लेषण गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरदार ठहर गरेको फैसला कानूनसम्मत देखिन्छ । प्रतिवादीहरूको उल्लिखित कसुरजन्य कार्यको परिणामलाई समेत विश्लेषण गरी प्रतिवादी सरिता देवकोटालाई ऐ.ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम १ वर्ष ९ महिना कैद सजाय गर्नुका साथै अर्का प्रतिवादी पञ्चनारायण महर्जनलाई ऐ.ऐनको दफा १५ को उपदफा १ को खण्ड (छ) बमोजिम ८ वर्ष कैद सजाय ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला प्रचलित कानून र प्रमाणसम्मत कसुरको मात्राअनुरूपको देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने ।

कसुरदारले गरेको कसुरको मात्रा र परिणामलाई समेत विश्लेषण गरी कैद सजायबाट नै सजायको मकसद पुरा हुने हुँदा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको सोतर्फको पुनरावेदन जिकिर एवं यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने भन्ने मिति २०७६।४।८ को आदेशसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ: प्रतिवादीहरूलाई मावन बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर भएको हुँदा उक्त कसुरमा सरिता बुढाथोकी देवकोटालाई सोही ऐनको दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम १ वर्ष ९ महिना कैद र

अर्का प्रतिवादी पञ्चनारायण महर्जनलाई ऐ.को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम ८ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याएको सुरु फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत:- बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर:- सुजन नेपाल

इति संवत् २०७९ साल कार्तिक १४ गते रोज २ शुभम् ।

२५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७२-CI-२०९५, जग्गा छुट्टाई दर्ता गरिपाउँ, माधव दुवे वि. बिन्दवासिनी दुवे

पुनरावेदकको हकमा मृत्यु भएको बेहोरा सम्बन्धित गाउँपालिकाबाट मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रबाट पुष्टि भएको र निजको मृत्युपश्चात् निजको कानूनबमोजिमको हकवाला वा संरक्षकले कानूनको म्यादभित्र मुद्दा सकार गरेको अवस्था छैन । यी प्रत्यर्थी वादी पुनरावेदकको एकाघरको अंशहक खाने छोरी भएको भनी अंश मुद्दाबाट प्रमाणित भएको भए तापनि दुईबिच अंशहक सम्बन्धमा नै मुद्दा चलिरहेकोले अपुताली हक खाने हक-नाताको सम्बन्धबाट मुद्दा सकार गर्ने अवस्था रहेको देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीबिच हक बेहकको प्रश्न कायम नै रहेको र पुनरावेदकको मृत्युपश्चात् कानूनबमोजिमको मुद्दा सकार भएको नहुँदा निजको नामको सम्पत्तिको सम्बन्धमा पछि कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा प्रत्यर्थीको तर्फबाट उठान भएका कानूनी तथा तथ्यगत प्रश्नको औचित्यतामा प्रवेश गरी हेर्न मिल्ने अवस्था रहेन । माथि उल्लिखित अंश मुद्दाको फैसलाबमोजिम २(दुई) भागको १ (एक) भाग खाने रघुराजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा मूल अंशियार पुनरावेदक मात्र रहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दाबाट सम्पूर्ण सम्पत्तिमा नरम गरम मिलाई २ भागमा १ भाग प्रत्यर्थी वादीले जग्गा छुट्टाई दर्ता गरी लिन

पाउने ठहर गरेको हकसम्ममा केही गरिरहन नपर्ने ।

तसर्थ: प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन वादीको मृत्यु भइसकेको र निजको तर्फबाट कानूनबमोजिम अपुताली हक खाने हकदाबी लिई कानूनबमोजिम मुद्दा सकार गरेको अवस्थासमेत नहुँदा प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर - सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल श्रावण २२ गते रोज २ शुभम् ।

२६

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-CI-०५९५, नाता कायम, आनन्द कुमार साह वि. पविता कुमारी साह

वादीले मिति ०७११११९८ मा मन्दिरमा विवाह गरी मिति ०७११३१२७ सम्म पति पत्नी भई साथै बसेको दाबी गरी साक्षीसमेत प्रस्तुत गर्दा प्रतिवादीले पुनरावेदन जिकिर लिँदा आफू अन्यत्र रहेको जिकिर लिई आफ्नो प्रतिरक्षामा उत्रेको देखियो । आफू अन्यत्र रहेको दाबी लिने व्यक्तिले त्यस्को प्रमाण पेस गर्न नसकेमा सो भनाइ निजको विरुद्धमा नै लाग्ने प्रमाणसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त हो । केही समय सँगै बसेको अवस्थामा आफ्नो गर्भ रहेको बच्चाको पिता को हो भन्ने कुरा मातृत्वलाई मात्र थाहा हुने र यसरी उल्लेख गरेको तथ्यलाई अन्य प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था रहदैन । त्यसैले पनि सँगै बस्ने सँगै जीवन बिताउने विवाह जस्तो पवित्र बन्धनको विषयमा सामान्यता झुट्टा मुद्दा दिनुपर्ने अवस्था स्थितिसमेत हुँदैन । वादीका साक्षीहरूले समेत वादी प्रतिवादीबिच विवाह भएको र निजहरूको वैवाहिक सम्बन्धबाट छोराको जन्मसमेत भएको भनी वादी दाबीलाई पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरिदिएको अवस्था छ । प्रतिवादीले वादीसँग विवाह गरेको होइन भनी प्रतिउत्तरमा जिकिरसम्म लिए पनि सोको पुष्टि हुने गरी प्रमाणबाट खण्डन गर्न सकेको मिसिल संलग्न

कागजातबाट देखिँदैन । यसरी वादीले आफूसँग रहेको बच्चाको बाबु यी प्रतिवादी नै रहेको भनी किटानी गरेको र प्रतिवादीले समेत विवाह गरी केही समय एकसाथ बसेको होइन भन्ने जिकिर लिई सो तथ्यमा तथ्ययुक्त प्रमाण कागजबाट खण्डन गर्न नसकेको अवस्थामा DNA परीक्षण नगरेको कारणबाट मात्र आफ्नो गर्भ रहेको इन्कारी गरेको तथ्य विश्वासयोग्य मान्नुपर्ने न्यायसङ्गत हुँदैन । यसरी वादी प्रतिवादी केही समय एकै साथ रही छोराको जन्मसमेत भइसकेको तथा साक्षी बकपत्रसमेतबाट निजहरूको सम्बन्ध बारे विश्वसनीय प्रमाण स्थापित भएको अवस्थामा त्यस्तो तथ्य प्रमाणलाई अन्यथा गरी DNA परीक्षणको दाबीलाई मात्र आधार लिई नाता सम्बन्ध कायम हुन नसक्ने भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतबाट भएको आदेशसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः वादी प्रतिवादीबिच लाग्ने स्वास्नीको नाता सम्बन्ध कायम हुने गरी भएको सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको साबिक पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०७३।१।२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर - सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल श्रावण २२ गते रोज २ शुभम् ।

२७

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-WO-०२०१, उत्प्रेषण, हरिप्रसाद पाण्डे वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

एकपक्षीय रूपमा करारको सिर्जना, संसोधन वा नवीकरण हुन नसक्ने भए पनि हालसम्म निवेदकले सामुदायिक अस्पतालको प्रयोजनार्थ सम्पत्ति भोग गरिआएको कारण मनासिब माफिकको बहालबापतको वक्यौतालगायतका रकम तिरी प्रचलित ऐन नियमलगायतका कार्यविधि अपनाई हाल जनताको

सेवामा अनवरत रूपमा सञ्चालनमा रहेको भनिएको अस्पतालको लागि उक्त स्थानमा रीतपूर्वकको नयाँ बहाल वा लिज सम्झौता गर्न गराउन मिल्ने भए कानूनको रीत पुर्‍याई त्यसो गर्न वा स्थानान्तरणको समुचित व्यवस्था गर्न तथा प्रत्यर्थीहरूले समेत ती कार्यमा सिमित अवधिको लागि आपसी सहमतिबाट एवं व्यावहारिक अवस्थासमेत विचार गरी सहजीकरण गरिदिनु उचित नै देखिने हुँदा सोअनुरूपको समन्वय एवम आवश्यक सहजीकरण गरिदिने विश्वास गर्न सकिने ।

करारको अवधि समाप्त भएपश्चात् समेत रिट निवेदक पश्चिमाञ्चल सामुदायिक अस्पतालले आफूले ३ वर्षको लागि भनी मिति २०७०।४।१ देखि लागु हुने गरी घरजग्गा भाडामा लिने करार गरी अस्पताल सञ्चालन गर्दै आइरहेको र हालसम्म सो घरजग्गा भोग गर्दैआएको भए पनि यो करारीय विषयमा एकतर्फी रूपमा यस अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नसक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर - सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल असोज २ गते रोज ३ शुभम् ।

२८

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CI-०२३४, दर्ता बदर, नामसारी निर्णय बदर, बक्स पत्र बदर दर्ता कायम चलन, श्याम बहादुर गुरुङ वि. गोपाल बहादुर भट्टराईसमेत

वादी प्रतिवादीबिच विवादित भनिएको कि.नं. ४३ को जग्गाको सम्बन्धमा मिति २०२३ सालको राजीनामा लिखतमा जग्गाको चार किल्ला उल्लेख गरी टंकबहादुर निरौलाले पाख्रीबास माध्यमिक पाठशालालाई दिएको बेहोरा खुल्न आएको देखिन्छ । सभे नापीमा कि.नं. ४२ को जग्गा वादी विद्यालयको नाममा दर्ता भएको र कि.नं. ४३ को जग्गा प्रतिवादीका

पिता पुष्पबहादुर भट्टराईका नाउँमा दर्ता रहेको भन्ने मिसिल संलग्न नापी कार्यालयबाट प्राप्त फिल्डबुक उतारको छायाँकपीबाट खुल्न आएको अवस्था छ । मिति २०७१।९।११ मा भएको सभे नापीको नक्सा प्रिन्ट हेर्दा कि.नं. ४२ र कि.नं. ४३ का जग्गाको सीमाना जोडिएको देखिएको भए तापनि उक्त नक्सा मुचुल्काबाट चार किल्ला स्पष्ट रूपमा खुल्न आएको देखिँदैन । प्रतिवादीले विद्यालयको हाल हकभोगमा रहेको भनिएको कि.नं.४३ सँग जोडिएको कि.नं. ४२ को क्षेत्रफल (६-१४-०-०) को जग्गा नै आफ्नो बडाबाबुले वादीलाई राजीनामा गरिदिएको जग्गा भएको र सो जग्गाको नाप नक्सा भै विपक्षीको नाममा फिल्डबुक स्वेस्ता तयार भई हकभोग गरिरहेको भनी उल्लेख गरेको देखिने ।

यसरी वादीले दाता टंकबहादुर निरौलाबाट मिति २०२३।१२।८ मा विद्यालयलाई प्रदान गरेको भनिएको जग्गा नापी हुँदा दर्ता किताबमा नापी भै कि.नं. ४३ को क्षेत्रफल ४-९-१-० जग्गा प्रतिवादीको पिता पुष्पबहादुर भट्टराईले दर्ता गराएकोले दूषित दर्ता बदर गरिपाउँ भनी दाबी लिएको अवस्था छ । विद्यालयका दाता भनिएका टंकबहादुर निरौलाले सो जग्गा चक्रबहादुर भट्टराईसँग लिएकोमा ससीम नै विद्यालयलाई जग्गा दिँदाको मिति २०२३।१२।८ को राजीनामाको कागजमा हेर्दा चारकिल्ला देवी थान पूर्व नेत्रप्रसादको पश्चिम मूलबाटो दक्षिण चक्रबहादुरको बारी उत्तर यति चार किल्लाभित्रको चक्रबहादुर भट्टराईको दर्ताको मकै व्यू १२ माना जाने तिरो रु १२० लाग्ने उब्जा मुरी ३ हुने जग्गा रु. ९९।- राजीनामा गरी लिएको स्वारो बारी किता ..१ लेखेको देखिन्छ । प्रतिवादीले सोही चारकिल्लामा उल्लिखित विद्यालयलाई दिएको जग्गाको दक्षिणतर्फ चक्रबहादुरको जग्गा बाँकी रहेकोमा चक्रबहादुर आफ्ना बडाबाबु भएकोले निजको हकवालाका हैसियतले दर्ता गराएका भनिएकामा निज चक्रबहादुर यी प्रतिवादीका

बडाबाबु हुन् होइनन् ? निजको मृत्यु कहिले भएको हो ? निजको अन्य हकवाला छन, छैनन्? सोतर्फ र वादी दाबीको कि.नं. ४३ को जग्गा नै राजीनामाको चार किल्लामा उल्लिखित चक्रबहादुरको जग्गा हो होइन ? उक्त जग्गा हाल के कुन कित्ता नम्बरमा परेको छ भन्ने राजीनामाको जग्गाको चार किल्ला र विवादित जग्गाको चारकिल्ला भिडाई विप्लेशण गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सोतर्फ विवेचना नगरी विलम्ब गरी फिराद दायर गरेको भन्नेसमेतको आधारमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको साबिक पुनरावेदन अदालत धनकुटाको मिति २०७२।१२।२१ को फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब, माथि उल्लिखित प्रश्नहरूसमेत यकिन गरी निक्क्यौल हुन बाँकी दाबीको जग्गाको पुनः नाप नक्सासमेत गरी राजीनामामा उल्लिखित जग्गाको चार किल्लासमेत मिले नमिलेको हेरी भिडाई अन्य जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी मिसिल उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासमा पठाइदिने ।

इजलास अधिकृत - बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर - विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल श्रावण २२ गते रोज २ शुभम् ।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७४-CI-०२३५, जग्गा खिचोलासमेत, श्याम बहादुर गुरुङसमेत वि. गोपाल बहादुर भट्टराई
- ०७४-CR-०२४२, लुटपिट, श्याम बहादुर गुरुङ वि. गोपाल बहादुर भट्टराई

२९

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CI-०५५१, उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसमेत, मथुरा प्रसाद श्रेष्ठसमेत वि. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

निवेदकहरूले निवेदनमा आफूहरूले पहिले नै बाटोमा पर्ने जग्गा छोडी सकेको, भए पनि पुनः हाम्रो घर पर्खालसमेत भत्काउने गरी बाटो विस्तार गर्न माइकिङ गरेको भन्ने निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ । कुनै पनि नागरिकले कानूनको रीत पुर्‍याई पूर्वअनुमति लिई बनाएको संरचना केही दिनको मात्र अग्रिम सूचना दिई माइकिङ गरी भत्काउन वा कब्जा गर्न मिल्ने हुँदैन, कानूनको रीत, विधि र प्रक्रिया अपनाउनु सबै सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुने ।

तसर्थ, विपक्षीबाट निवेदकहरूको नाम दर्तामा रहेको निजी सम्पत्तिमा नै बनाइएका घर पर्खाललगायतका संरचनाहरू भत्काउने गरी माइकिङद्वारा सूचना गरिएको भए सोहीलाई आधार मानी सम्बन्धित निकायमा सडक रेखाङ्कन एवं सडक र आफ्नो जग्गा छुट्याउन जग्गा नाप नक्सा गर्न र क्षतिपूर्तिसमेतका लागि दरखास्तसाथ जान सकिने नै हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भनी रिट निवेदन खारेज गरेको साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश/फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- बासुदेव पाण्डे

कम्प्युटर :- सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल भदौ २४ गते रोज १ शुभम् ।

३०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७३-CI-०६५६, टहरा हटाई जग्गा खिचोला मेटाई चलनसमेत, भोला राउत वि. निधी नारायण निरौला

प्रतिवादीले वादीको कि.नं. १२५ को जग्गामा खिचोला गरी स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाएको भनी जिकिर लिएको नपाइएको तथा नक्सा मुचुल्कामा समेत अस्थायी टहर निर्माण गरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले वादीको नाममा कायम भएको जग्गामा खिचोला गरेको र स्वयं आफूले

विवादित कि.नं. १२५ को को जग्गा आफ्नो हो भनी जिकिर नलिई केवल कि.नं. २४३ को ०-२-० जग्गा आफ्नो भनी फिराद प्रतिउत्तर जिकिर लिएको अवस्था छ । त्यस अवस्थाले पनि प्रतिवादीले वादीको जग्गा अतिक्रमण गरी अस्थायी प्रकृतिको कच्ची घर टहरा निर्माण गरेको नै देखिने ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले आफ्नो निर्विवाद रूपमा स्वामित्व रहेको भनी जिकिर लिएको पनि नभएको र प्रमाण सम्बद्ध कागजातबाट पनि निजको स्वामित्व रहेको भनी पुष्टि नभएको अवस्थामा केवल आफूले मेरो जग्गा यो हो भनी कब्जा गरी भोगाधिकार गरेको मात्र आधारमा प्रतिवादीको हकस्थापित हुन सक्ने देखिँदैन । यी प्रतिवादीले वादी कि.नं. १२५ को जग्गा कब्जा गरी घरटहरा निर्माण गरी जग्गा खिचोला ठहर गरेको साबिक पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला प्रमाण र कानूनसम्मत नै देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर एवं यस अदालतको प्रत्यर्थी झिकाउने आदेशसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः सुरु चितवन जिल्ला अदालतले मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं.बमोजिमको म्यादभित्र फिराद दायर नगरेको भनी फिराद दाबी खारेज गरेको फैसला उल्टी गरी फिराद दाबी अनुसार प्रतिवादीले वादीको कि.नं. १२५ को जग्गामा निर्माण गरेको घर टहरा हटाई जग्गा खिचोला मेटाई फिरादीलाई चलनसमेत पाउने ठहर गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- बासुदेव पाण्डे
इति संवत् २०८० साल भदौ २४ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं. ८

३१

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-८१-०६६७, निर्णय दर्ता बदर हक

कायम, न्हुच्छे महर्जनसमेत वि. रामबहादुर थापा

दाबीको कि.नं.१४० को जग्गा रै.नं.२८ कार्यालयमा रहेको लगतमा नभिडेको र उक्त बिर्ता जग्गाका मोही रामबहादुर थापाले विधिसम्मत कार्यविधि अवलम्बन गरी गराई आफ्नो नाउँमा रैकरमा परिणत भएको परिप्रेक्ष्यमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।१२।३० मा भएको फैसला मनासिब हुँदा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएन । यसैले, पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर र पुनरावेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस तथा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने अनुमति हुँदा ग्रहरण गरिएका आधारसँग सहमत हुन नसकिने ।

दाबीको कि.नं.१४० को जग्गा रै.नं.२८ कार्यालयमा रहेको लगतमा नभिडेको र उक्त बिर्ता जग्गाका मोही रामबहादुर थापाका नाउँमा विधिसम्मत रैकरमा परिणत भएको पाइँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।०१।०४ मा भएको फैसला सदर हुने ठहराएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।१२।३० मा भएको फैसला कानून र न्यायसम्मत देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: इन्द्रकुमार खड्का

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल चैत्र १५ गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७५-८१-०६६६, अंश छोडपत्र लिखत दर्ता बदर, न्हुच्छे महर्जनसमेत वि. रामबहादुर थापासमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

३२

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७२-८१-१४०६, घर बरन्डा उठाई

घर पुरेको उठाई जग्गा खाली गरी खिचोला मेटाई चलनपाउँ, तारा भण्डारी वि. रोहित कुमार श्रेष्ठ

कि.नं. १११०, १६१३ र १६१६ को जग्गा वादी रोहितकुमार श्रेष्ठको नाममा र कि.नं. ८४५ र ८९२ को जग्गा प्रतिवादी तारा भण्डारीका नाममा दर्ता रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन । वादी रोहितकुमारले आफ्नो कि.नं. १११०, १६१३ र १६१६ को जग्गामध्येबाट क्षेत्रफल ०-४-०-० जग्गा प्रतिवादी तारा भण्डारीले मिची घर बरन्डा निकालेको र नयाँ घर बनाउन घर खनी जग हाली खिचोला गरेको भन्ने दाबी गरेकोमा सुरु भोजपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७१।३।२५ को आदेशानुसार मिति २०७१।८।११ मा भई आएको विवादित जग्गाको नक्सा प्रकृति मुचुल्का हेर्दा न.नं. ५ तारा भण्डारीले भोगचलन गरेको कि.नं. १११० को क्षेत्रफल ०-०-२-० जग्गा, न.नं. ८ तारा भण्डारीले भोगचलन गरेको कि.नं. १६१३ को क्षेत्रफल ०-०-१-० जग्गा, न.नं. १३ तारा भण्डारीले सिमेन्ट ढुंगा प्रयोग गरी सिँढी बनाई साँधमा निलकाँडा लगाई भोगचलन गरेको कि.नं. १११० को क्षेत्रफल ०-०-२-० जग्गा भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसै गरी न.नं. १५ तारा भण्डारीले बनाएको घर बरन्डा र न.नं. १७ तारा भण्डारीले बनाएको घर भन्ने पनि उक्त नक्सा प्रकृति मुचुल्कामा उल्लेख हुनुका साथै सो घर बरन्डा यी वादी रोहितकुमारको कि.नं. १११० को जग्गामा परेको सो नक्सा मुचुल्काबाट देखिएको छ । उक्त कि.नं. १११० र १६१३ को जग्गा वादी रोहितकुमारको दर्ताको देखिएको र सोको केही जग्गामा यी पुनरावेदक प्रतिवादी तारा भण्डारीको भोग तथा कब्जामा रहेको उक्त नक्सा मुचुल्काबाट देखिएको अवस्था छ । प्रतिवादी तारा भण्डारीले उल्लिखित न.नं. ५, ८, १३, १५ र १७ का घर संरचनाहरू वादीको जग्गामा बनेको नभई आफ्नो कि.नं. ८४५ र ८९२ को जग्गाभित्र नै परेका छन भनी भन्न सकेको पनि नदेखिने ।

वादी रोहितकुमार श्रेष्ठले आफ्नो कि.नं.

१११०, १६१३ र १६१६ को जग्गामा विपक्षी प्रतिवादीले घर निर्माण गर्नका लागि ढुंगा माटो थुपारी घर निर्माण गर्न लागेकाले सो रोकिपाउँ भनी दिएको निषेधाज्ञाको निवेदनमा भोजपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।११।१८ मा निवेदकको जग्गा मिच्ने गरी संरचना बनाउने वा घरको घर खन्ने लगायतका निर्माण कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी यी पुनरावेदक प्रतिवादीका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको समेतबाट पनि वादीको घरको मात्र खिचोलाको विषय नभई जग्गासमेत खिचोलाको विषय समावेश भएको देखिन्छ । वादीले मिति २०७०।८।१५ मा समेत प्रतिवादीले खिचोला गरेको भनी दाबी गरेको र सो कुरा जिल्ला अदालतबाट भई आएको नक्सा मुचुल्काबाट समेत देखिनुका साथै स्वयं जिल्ला अदालतबाट निषेधाज्ञाको निवेदनमा आदेश जारी हुँदासमेत स्वीकार गरी सकेपछि वादीको जग्गा खिचोलाका सम्बन्धमा केही नबोली घरतर्फको विषयमा मात्र मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ११ नं. बमोजिमको हदम्यादको अवस्था विद्यमान नरहेको भन्ने प्राविधिक कारण देखाई फिराद दाबी खारेज गरी यी पुनरावेदक वादीको दाबीलाई सम्बोधन नै नगरी भएको सुरु भोजपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७१।११।१८ को फैसला न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको र त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आएकोले सो फैसला बदर गरी अब, वादीले बरन्डा बनाई प्रतिवादीले खिचोला गरे नगरेको देखिने गरी स्थलगत नाप नक्सा गरी विवादित कि.नं. जग्गाको चारैतर्फको नाप र सोको आधारमा क्षेत्रफल यकिन गरी जो जे बुझनुपर्दछ बुझी विवादित सम्पूर्ण विषयमा कानूनबमोजिम इन्साफ गर्नु भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट भएको फैसला अन्यथा नदेखिने ।

तसर्थ, हदम्यादको आधारमा फिराद दाबी खारेज गर्ने गरी सुरु भोजपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।११।१८ मा भएको फैसला बदर गरी पुनः इन्साफको लागि सुरु अदालतमा पठाउने गरी

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत धनकुटाबाट भएको मिति २०७२।१।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : हेमराज शर्मा

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ मा शुभम्।

- यसै लगाउको ०७६-CI-०४६०, निषेधाज्ञा, तारा भण्डारी वि. रोहित कुमार श्रेष्ठ भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

३३

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७१-CI-०१८२, उत्प्रेषण, माछोदेवी यादव वि. सुनैनादेवी

साबिक कि.नं. १६६ को जग्गा कित्ताकाट हुँदा निवेदकको कि.नं. ७५७ र विपक्षी माछोदेवीले खरिद गरी लिएको कि.नं. ७५५ र ७५६ को जग्गा कायम भएकोमा माछो देवीले आफूले खरिद गरेको जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार कित्ताकाट गर्दा नक्सामा भूलवश घटी हुने गरी कित्ताकाट भएकोले सुधार गरिपाउँ भनी मिति २०६९।४।१० मा निवेदन दिँदा मालपोत कार्यालय सर्लाहीबाट जाँचबुझको लागि नापी कार्यालय सर्लाहीमा पठाउँदा उक्त कार्यालयबाट मिति २०६९।४।२९ मा उक्त नक्सा संशोधन हुने गरी निर्णय भएको देखिन्छ। उक्त नक्सा संशोधन भएपश्चात् सो नक्सा संशोधन निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भनी पुनः मिति २०६९।५।३ मा सो निर्णय बदर गरी यथास्थितिमा राख्ने भनी निर्णय गरेकोउपर यी माछोदेवीले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा ०६८-WO-०१४८ को उत्प्रेषणको रिट दायर गर्दा उक्त मिति २०६९।५।३ को निर्णयबदरगरीमिति २०६९।४।२९ को नक्सा संशोधन गरेको निर्णय यथावत् कायम रहने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६९।१।१५ मा आदेश भएकोमा सो उत्प्रेषणसमेतको रिटमा भएको उक्त आदेश बदरको लागि जोगेन्द्र रायसमेतले फैसला

बदरको मुद्दा दिँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६९।१।१५ को फैसला बदर हुने ठहर्‍याई नापी कार्यालय सर्लाहीबाट भएको मिति २०६९।४।२९ को नक्सा संशोधन गर्ने निर्णय र सोपछि भएका काम कारबाहीहरूसमेत बदर हुने गरी फैसला भएको छ। यी पुनरावेदक माछोदेवीले आफ्नो कि.नं. ७५५ र ७५६ को जग्गाको खरिद गर्दा कायम भएको ख्रेस्ता को क्षेत्रफलभन्दा नक्सामा घटी क्षेत्रफल हुने गरी नक्सामा कित्ताकाट गरिएको भने पनि निजले दाबी गरेको जग्गा कसको जग्गामा बढी घुसाई नक्सा काटिएको हो भन्नेबारेमा यकिनसाथ भन्न सकेको छैन। यी पुनरावेदकका दाता रुपेस मण्डलले जाँचकलीबाट कि.नं. ७५५ र ७५६ को ससीम जग्गा खरिद गरेको र यी पुनरावेदकले पनि निज रुपेस मण्डलबाट उक्त ससीम जग्गा नै खरिद गरी लिएको साथै निजले खरिद गरी लिँदा उक्त जग्गाको कित्ताकाट नै नभएको अवस्थामा निजले खरिद गरेको जग्गाको ख्रेस्ताभन्दा घटी हुने गरी नक्सा काटिएको भन्ने निजको पुनरावेदन जिकिर मनासिब नदेखिने।

त्यसैगरी साबिक कि.नं. १६६ को ५-१५-४ जग्गा अंशबन्डाबाट कित्ताकाट हुँदा रामनन्दका नाउँमा कायम कि.नं. ३९८ को ३-६-१४ जग्गा पुनः कित्ताकाट हुँदा कि.नं. ७५५ को १-७-७ र कि.नं. ७५६ को ०-६-० जाँचकलीका नाउँमा र कि.नं. ७५७ को १-१३-७ जग्गा विपक्षी सुनैनादेवीका नाउँमा गएकोमा जाँचकली देवीका नाउँका ७५५ र ७५६ का ससीम जग्गा रुपेस मण्डलले खरिद गरी लिएकोमा उक्त दुवै कित्ता जग्गाहरू मिति २०६२।१।१७ मा रुपेस मण्डलबाट यी पुनरावेदक माछोदेवीले खरिद गरी लिएको देखिने।

नापीकार्यालयसर्लाहीकोमिति २०६९।४।२९ को नक्सा संशोधन गर्ने निर्णय यथावत् कायम राखिपाउँ भनी यी माछोदेवीले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा ०६८-WO-०१४८ को उत्प्रेषणको रिट दायर गर्दा

नापी कार्यालय सर्लाहीको मिति २०६९।४।२९ को नक्सा संशोधन गरेको निर्णयलाई बदर गर्ने गरी नापी कार्यालय सर्लाहीबाट पुनः मिति २०६९।५।३ मा भएको निर्णय बदर गरी मिति २०६९।४।२९ को निर्णय यथावत् कायम रहने गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६९।११।१५ मा आदेश भएकोमा उक्त उत्प्रेषणसमेतको रिटमा भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी जोगेन्द्र रायसमेतले फैसला बदरको मुद्दा दिँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६९।११।१५ मा भएको आदेश बदर हुने ठहर्‍याई मिति २०७१।३।३ मा फैसला भएकोले सोउपर यी पुनरावेदक माछोदेवीले गरेको पुनरावेदनमा (मु. नं.०७१-सी-०१८५ र ०७१-सी-०१८६) आजै यस इजलासबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको मिति २०७१।३।३ को फैसला सदर हुने ठहरी नापी कार्यालय सर्लाहीबाट मिति २०६९।४।२९ को नक्सा संशोधन गर्ने गरी भएको निर्णय र सो पछि भएका काम कारबाहीहरूसमेत बदर हुने गरी फैसला भएकोले सो मुद्दामा लिइएका आधार प्रमाणसमेतबाट नापी कार्यालय सर्लाहीको मिति २०६९।४।२९ को नापी नक्सा संशोधन गर्ने निर्णय र सोपछि भएका काम कारबाहीहरू त्रुटिपूर्ण रहेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको (०६९-WO-०४७३) मिति २०७१।३।३ को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी माछोदेवीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: हेमराज शर्मा

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल पौष १७ गते रोज ३ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७१-सी-०१८३, उत्प्रेषण, माछोदेवी यादव वि. उपेन्द्र राय यादवसमेत

- ०७१-सी-०१८४, उत्प्रेषण, माछोदेवी यादव वि. उपेन्द्र राय यादवसमेत
- ०७०-WO-०२२५, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, सुनैनादेवी यादव वि. पुनरावेदन अदालत जनकपुरसमेत
- ०७१-सी-०१८५, फैसला बदर, माछोदेवी यादव वि. उपेन्द्र राय यादवसमेत
- ०७१-सी-०१८६, फैसला बदर, माछोदेवी यादव वि. जोगेन्द्र राय यादवसमेत

३४

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७६-सी-०२७७, नापी निर्णय दर्ता बदर दर्ता, आमना खातुन वि. नथुनी मिया अन्सारी

घरायसी लिखतको कानूनी मान्यता नरहेको सन्दर्भमा सो लिखतको अस्तित्व शुन्य रहने भएकाले बदर हुनु नहुनुमा केही अर्थ नरहने देखिन्छ । फेरी मानौं उक्त लिखत कानूनसम्मत नै थियो भने पनि उक्त लिखत जाँच भई आउँदा मिति २०३५।२।१२ को बिक्रीनामाको शिर तथा पुछारतर्फको ल्याप्चेहरूमा पर्याप्त मात्रामा तुलनायोग्य रेखागुणहरू उत्रिएको नपाइएकाले नमुनाको रूपमा प्राप्त र.नं. १७७६/१५९७ मिति २०२३।१२।३० को लिखतमा लागेको मैनुदिन मियाँको ल्याप्चे तथा कि.नं. ११ को जग्गाको फिल्डबुकको ल्याप्चेसँग तुलना गरी यकिन राय दिन सकिएन भन्ने राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको मिति २०७२।१०।११ को प्रतिवेदन रहेको देखिन्छ । यसरी नभिकेको उक्त लिखतको आधारमा विवादित जग्गा वादीले खरिद गरेको मानी सोको दायित्व पुनरावेदक प्रतिवादीले बहन गर्नु पर्दथ्यो भनी मान्न सक्ने अवस्था नरहने ।

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(९) मा यस ऐनबमोजिम पहिला नाप जाँच भई दर्ता स्वेस्ता तयार भइसकेको ठाउँमा पुनः नाप जाँच हुँदा मौजुदा दर्ता स्वेस्ताबमोजिमका जग्गामा दुई वा दुईभन्दा

बढी व्यक्तिहरूको बिच तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले मौजुदा दर्ता खेस्ता भिडाई जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोअनुसार २०२२ सालको सर्वे नापीमा कि.नं. ११ को जग्गा यी प्रतिवादीका पिता मैनुदिन मियाको नाउँमा नापी भएपछि २०५६ सालको साबिकको दोस्रो नापी गर्दा पहिलो नापीको खेस्ता प्रमाण हेरी उक्त खेस्ता प्रमाणसमेतलाई सन्दर्भ (Reference) का रूपमा लिई नापी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कानूनी प्रावधानले वादी दाबी खम्बीर हुन नसक्ने ।

साबिक कि.नं.११ हाल नापी हुँदा कायम कि.नं.६७ को जग्गा सम्बन्धमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(क) समेतका आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादी आमना खातुनको नाममा कायम गर्ने गरी १ नं. नापी गोश्वाराका प्रमुख नापी अधिकृतले मिति २०६२।२।२५ मा गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएको अवस्थामा सो निर्णय सदर गरी वादी दाबी नपुग्ने गरी फेसला गर्नुपर्नेमा १ नं. नापी गोश्वाराका प्रमुख नापी अधिकृतको मिति २०६२।२।५ को उक्त निर्णय बदर गरी वादीका नाउँमा दर्ता कायम हुने ठहर्‍याई सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।१४ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७४।१।१३० मा भएको फैसला मिलेको नपाउँदा उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने ।

इजलास अधिकृत: इन्द्रकुमार खड्का

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल चैत्र १५ गते रोज ५ शुभम् ।

साथै यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७६-सी-०२७९, हाल साबिक खेस्ता अद्यावधिक निर्णय बदर, आमना खातुन वि. नथुनी मिया अन्सारी
- ०७६-सी-०२७८, किराया दिलाई घर

खाली चलन, आमना खातुन वि. नथुनी मिया अन्सारी

३५

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-सी-०३७४, सार्वजनिक जग्गा कायम गरिपाउँ, शुभलक्ष्मी देवी थपलिया वि. भवानी देवी थपलिया

प्रतिवादीले प्रतिउत्तर जिकिर लिँदासमेत उक्त कित्ता जग्गा अधिग्रहणमा परेको होइन भनी खुलाउन सकेको पाइँदैन । प्रतिवादीको भनाई केबल उक्त कि.नं. को ०-११-१५ जग्गा मध्ये ०-८-५ मात्र राजमार्गमा प्रयोग भई बाँकी रहेको ०-३-१० जग्गा हक कायम गरिपाउँ भनी यसैसाथ लगाउमा रहेको ०७५-सी-०३७३ नं. को हक कायम मुद्दासमेतमा जिकिर रहेको सन्दर्भमा साबिक कि.नं.४१५ को ०-१७-० मध्ये कि.नं.४३६ पुरै जग्गा अधिग्रहणमा परेको उल्लिखित राजपत्रको सूचना र र.नं.१२४ मिति २०३८।०४।१५ को पारित बकसपत्र लिखतको कैफियत महलमा उक्त जग्गा मध्ये ०-११-१५ राजमार्गमा परी बाँकी कि.नं.४३५ को ०-५-५ मात्र प्रतिवादी भवानीदेवीले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको भनी उल्लेख भएबाट समेत प्रतिवादी जिकिर प्रस्टरूपमा खण्डित भएको देखिन्छ । एकपटक अधिग्रहणमा परी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा भई पुरै कित्ता जग्गा अधिग्रहण भइसकेपछि त्यस्तो अधिग्रहणमा परेको जग्गा सडकमा परी बाँकी रहेको र सो जग्गाको साबिक दर्तावालाको लगत कट्टा नभए तापनि जग्गाको स्वामित्व सरकारकै हुने हुँदा प्रतिवादी जिकिरअनुसार साबिक जग्गावालाको हो भन्न नमिल्ने ।

अधिग्रहणमा परे तापनि लगत कट्टा नभएको, मालपोत कार्यालयले हकबेहकमा सुनाएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा सक्षम निकायले एकपटक जग्गाको अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णय बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले सुनाउँदैमा प्रतिवादीको हक हुन सक्दैन । एकपटक

सडकको लागि अधिग्रहण गर्ने निर्णय भइसकेपछि सो निर्णय बदर खारेज नभएसम्म अधिग्रहणमा परेको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिइएको हो सोमा प्रयोग भए पनि नभए पनि नेपाल सरकार, डिभिजन सडक कार्यालयकै स्वामित्वमा रहनेमा द्विविधा हुन सक्दैन। अतः उक्त कि.नं.४३६ क्षे.वि.०-११-१५ पुरै जग्गा नेपाल सरकारले सडकको लागि अधिग्रहण गरेको र डिभिजन सडक कार्यालयको स्वामित्वको देखिएको अवस्थामा वादी दाबीबमोजिम राजमार्गको सार्वजनिक सरकारी जग्गा कायम हुने गरी सुरु चितवन जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन। यसैले पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर र पुनरावेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान् व्यवसायीको बहस तथा यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने अनुमति हुँदा ग्रहण गरिएका आधारसँग सहमत हुन नसकिने।

वादी दाबीबमोजिम कि.नं.४३६ को पुरै जग्गा राजमार्गको सार्वजनिक सरकारी जग्गा कायम हुने गरी सुरु चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।१०।२१ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७४।०९।०३ मा भएको फैसला कानून र न्यायको रोहमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: इन्द्रकुमार खड्का

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल चैत्र १५ गते रोज ५ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७५-CI-०३७३, हक कायम, शुभलक्ष्मी देवी थपलिया वि. भवानी देवी थपलियासमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

३६

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७३-CI-१००१, हक छोडपत्र लिखत

दर्ता बदर दर्तासमेत, सुजिता श्रेष्ठ (ताम्राकार) वि. प्रकाशरत्न ताम्राकार (तमोट) समेत

वादीले प्रतिवादीको गहना पसल रहेकाले सोबाट रात्रै आम्दानी हुने गरेको भने पनि सो पुष्टि हुने कागज प्रमाण केही पेस गर्न नसकेको र सो पेस गर्न नसक्नुका उपयुक्त कारणसमेत दिन सकेको देखिँदैन। त्यसबाहेक निज प्रतिवादीको त्यस्तो नियमित आम्दानी हुने भरपर्दो स्रोत रहेको भन्ने पनि वादीले देखाउन सकेको छैन। यस्तो स्थितिमा नियमित आम्दानी नभएको व्यक्तिले घर खर्चको लागि तथा विवाहको लागि आवश्यक रकम के कुन स्रोतबाट ल्याएको भन्नेसमेत यी वादीले खुलाउन नसकेको अवस्थामा घरखर्च तथा विवाहको लागि ऋण लिएको भन्ने निज प्रतिवादी प्रकाशरत्नको भनाइलाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था देखिएन। पुनरावेदक वादीले आफ्नोसमेत अंशहक लाग्ने भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको कि.नं.१९ को जग्गा दिने शिवप्रसाद सिटौला लिने यी वादीका पति प्रकाश रत्न तथा निजका दाजुहरू ओमरत्न र अमृतरत्न भई र.नं.५२८६क मिति २०४६।१।५ मा पारित लिखतबमोजिमको खरिद गरेका कि.नं.५१३ र ५४४ जग्गा नयाँ नापीमा उक्त जग्गासँग भिडी हाल कि.नं.१९ कायम भई दर्ता भएको भन्ने देखिन्छ। यसबाट उक्त जग्गा वादी प्रतिवादीहरूको पैतृक सरी आएको नभई प्रतिवादी प्रकाश रत्नसमेतले आफ्नो पालामा आर्जन गरेको भन्ने देखियो। प्रतिवादी प्रकाशरत्न यी वादीसमेतको घर व्यवहार चलाउने व्यक्ति भएकाले निजले मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १९ नं. ले आफ्नो पालाको आर्जन आफूखुस गर्न पाउने र पैतृक सम्पत्तिमध्ये पनि चलमा सबै र अचलमा आधासम्म घर व्यवहार गर्ने प्रयोजनका लागि आफूखुस गर्न पाउने नै देखिएको र लगाउको अंश मुद्दामा कि.नं.३७ र ७६० को घरजग्गाबाट यी पुनरावेदक वादीको अंश हक स्थापित भइसकेको स्थितिलाई समेत विचार गर्दा यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीले

घर व्यवहार चलाउन कि.नं.१९ को तिन भाइहरूको संयुक्त दर्ता मध्येको आफ्नो हक छाडिदिएको लिखत अन्यथा रहेको नदेखिने।

वादी र प्रतिवादी प्रकाश रत्नको मिति २०६८।१।२३ मा विवाह भएको र विवाह भएको केही दिन पछि नै यी वादी विरामी भई अस्पताल भर्ना गरी उपचारमा तुलो रकम खर्च भएको भन्ने कुरा स्वयं वादीको फिराद बेहोरा तथा प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर पत्रबाट देखिन आएको छ। निजको उपचारमा खर्च भएको रकम प्रतिवादीले नतिरेकाले माइती पक्षले मात्र तिरेको भन्ने वादीको दाबी रहे तापनि निजका माइती पक्षले मात्र सो रकम के कुन स्रोतबाट बेहोराबाट तिरेका हुन् भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन। प्रतिवादी प्रकाशरत्नले आफ्नोसमेत संयुक्त नाममा रहेको कि.नं.१९ को जग्गा दाजुहरूलाई हक छाडी बिक्री गरेको रकमबाट विवाह खर्चको ऋण तिरेको एवं वादीको उपचार गराएको भन्ने उल्लेख गरेको अवस्थामा रकमको स्रोतसमेत खुलाई लिएको दाबीलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट खण्डित नभएसम्म अन्यथा मान्न मिलेन। सुरु फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलासमेत अन्यथा नदेखिने।

सुरु फैसला उल्टी गरी मिति २०६८।४।१९ को र.नं.३३०(क) को हक छोडपत्र लिखत बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।११।१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: हेमराज शर्मा

कम्प्युटर - सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७९-सी-०५६०, झुट्टा बकपत्र, प्रकाशरत्न ताम्राकार वि. रेवती रमण पौडेल

- ०७३-सी-०९९८, ०७३-सी-१२०८, दाइजो धनमाल फिर्तासमेत, प्रकाश रत्न ताम्राकार वि. सुजिता श्रेष्ठ (ताम्राकार), सुजिता श्रेष्ठ (ताम्राकार) वि. प्रकाशरत्न ताम्राकार (तमोट) समेत
- ०७९-सी-०५६३, अंश दर्ता चलन, सुजिता श्रेष्ठ (ताम्राकार) वि. प्रकाशरत्न ताम्राकार (तमोट) समेत
- ०७९-सी-०५६१, माना चामल, प्रकाशरत्न ताम्राकार (तमोट) वि. सुजिता श्रेष्ठ (ताम्राकार)

इजलास नं. १२

३७

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७७-WO-०५८७, उत्प्रेषण, परमादेशसमेतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ, सुरेश अधिकारीसमेत वि. श्री लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर काठमाडौंसमेत

परराष्ट्र सेवाको ना.सु. पदमा रिक्त भएका पदहरू खुला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्नको लागि लोकसेवा आयोगको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय अनामनगरले एउटै मितिमा खुला तथा समावेशीतर्फका अलग अलग विज्ञापनहरू गरेको, ती सबै विज्ञापनको लिखित परीक्षा एउटै मितिमा एउटै प्रश्नपत्रबाट लिइएको र लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३६(१), लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३१(१) तथा लोकसेवा आयोग (कार्य सञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ५५(क) मा एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गर्ने व्यवस्था भएकोमा सो कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी एकीकृत योग्यताक्रम सूची अनुसारको भन्दा फरक किसिमको ज्येष्ठता कायम हुने गरी फरक फरक मितिमा सिफारिस तथा नियुक्ति दिने गरी भएको कार्यलाई

रीतपूर्वक गरिएको कार्य मान्न सकिने । एकमुष्ट योग्यताक्रमसम्बन्धी उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार अनिवार्य रूपमा एकीकृत योग्यताक्रम को सूची प्रकाशन गरी सोहीअनुरूपको ज्येष्ठता कायम हुनुपर्ने अर्थात् लोकसेवा आयोगबाट मिति २०७७।६।१८ मा निर्णय भई प्रकाशन भएको एकीकृत योग्यताक्रम सूची अनुसारको ज्येष्ठता कायम हुनुपर्ने ।

लोकसेवा आयोगको तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौँबाट मिति २०६७।९।२२ तथा मिति २०६७।९।२९ को सिफारिस तथा एकीकृत योग्यताक्रम विपरीत विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निवेदकहरूको ज्येष्ठताक्रममा फरक पार्ने गरी भएका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब लोकसेवा आयोगको मिति २०७७।६।१८ को निर्णय अनुसार प्रकाशित भएको एकीकृत योग्यताक्रम अनुसार ज्येष्ठता कायम हुने गरी काम कारबाही गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : मुकुन्द निरौला

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल असार १२ गते रोज १ शुभम् ।

३८

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-WO-०१२५, उत्प्रेषण/परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ, सूर्यबहादुर थापा वि. लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौँसमेत

बहुवा प्रक्रियाद्वारा पद पूर्तिको निमित्त लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन भएको सूचनानं. १८३/०७४-७५ को दरखास्त फाराम दर्ता गर्ने उम्मेदवारहरूमध्येका कानूनबमोजिमको ज्येष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा कार्य गरेबापत प्राप्त हुने अंक, शैक्षिक योग्यता, सेवाकालीन तालिम तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नम्बरसमेत गणना गर्दा प्रत्यर्थी टीकाराम उपाध्यायको प्राप्ताङ्क

सबैभन्दा वढी भएकाले निजलाई बहुवामा सिफारिस गर्ने गर्ने गरी मिति २०७५।२।२ मा बहुवा समितिबाट भएको निर्णयउपर लोक सेवा आयोगमा उजुरी परेको र लोक सेवा आयोगबाट बहुवा समितिको निर्णयलाई सदर गरे पछि सो पदमा प्रत्यर्थी टीकाराम उपाध्यायले नियुक्ति पाएर कामकाज गरिरहेको अवस्थामा सो पद नियमानुसार नै बहुवा प्रक्रियाद्वारा पूर्ति भएको भन्ने नै देखिने ।

बहुवा प्रक्रियाद्वारा पूर्तिको निमित्त लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन भएको सूचना नं १८३/०७४-७५ को रिक्त १ पदमा प्रत्यर्थी टीकाराम उपाध्यायले नियुक्ति पाई कामकाज गरिरहेको, अवस्थामा बहुवा समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको लोक सेवा आयोगको मिति २०७८।३।३२ को निर्णयमा कुनै त्रुटि रहेको नदेखिँदा लोक सेवा आयोगबाट भएको सो निर्णयलाई अन्यथा गरी रहनुपर्ने अवस्था देखिएन ।

रिट निवेदक सूर्य बहादुर थापाले दाबी लिएको सूचना नं. १८३/०७४-०७५ को बहुवा प्रक्रियाद्वारा पूर्ति हुने पद संख्या १ मा प्रत्यर्थी टीकाराम उपाध्याय नियुक्त भएर कामकाज गरिरहेको अवस्था भै निजलाई सो पदमा बहुवा गर्ने बहुवा समितिको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको लोकसेवा आयोगको मिति २०७५।३।३२ को निर्णयमा निवेदकले दाबी लिएको जस्तो अन्य कुनै त्रुटि नदेखिएकोले प्रत्यर्थी टीकाराम उपाध्यायको बहुवा सिफारिस बदर गरी रिट निवेदकलाई सो पदमा बहुवा हुने गरी आदेश गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : मुकुन्द निरौला

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल असार १२ गते रोज १ शुभम् ।

३९

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७७-CR-१०७३, कर्तव्य ज्यान, झिमा

बुढा मगर वि. नेपाल सरकार

आरोपित प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा इन्कारी बयान गरे तापनि आफूले बच्चा जन्माइ मारेको भनी घटनालाई सिलसिलाबद्ध रूपमा उल्लेख गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष आरोपित कसुरलाई स्वीकारी बयान गरेको देखिन्छ। निजको सो बयान बेहोरा अन्यथा हो भनी मान्न मिल्नेसम्मको कुनै वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको देखिँदैन। यी प्रतिवादीले अदालतसमक्ष इन्कारी बयान गरे तापनि प्रहरीमा भएको बयान आफ्नो स्वेच्छापूर्वक भएको बयान होइन भन्ने जिकिर लिए पनि निजले लिएको जिकिरकै आधारमा मात्र निजको इन्कारी भनाइलाई विश्वसनीय मान्न मिल्ने देखिएन। प्रतिवादीको इन्कारी बयान स्वतन्त्र र तथ्यपूर्ण प्रमाणबाट समर्थित हुन आवश्यक हुन्छ। आफूलाई डर, त्रास देखाई वा धम्की दिई बयान गराएको कारणले प्रहरीमा कसुर स्वीकार गर्नु परेको हो भनी जिकिर लिनेले वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रस्तुत गरी आफ्नो जिकिर प्रमाणित गराएको देखिनुपर्छ। तर प्रतिवादीले आफूलाई बयान गर्न बाध्य पारिएको, धम्की दिएको वा अन्य के कस्तो कारणले आरोपित कसुर स्वीकार गर्नुपरेको भन्ने कुरा भन्न नसकेको स्थितिमा निजले अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेको भनाइलाई स्वेच्छाको होइन भनी भन्न मिल्ने देखिएन।

मृतक नवजात शिशुको अवस्था क्षतविक्षत भएको र शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको कारण स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्था नभए पनि Baby was death, after birth भनी उल्लेख भएबाट प्रतिवादीले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उल्लेख गरी लेखाएको बेहोरालाई समर्थन गरी पुष्टि हुन सहयोग पुऱ्याएको देखियो। यसरी शव परीक्षण प्रतिवेदनमा जिउदो जन्मेपछि मरेको भनी उल्लेख भएको र जन्मेको बच्चालाई वेवास्ता गरी खोल्सामा छाडि आएको परिस्थिति र अवस्थाले निक्किले परिणाम मृत्यु नै हुने भन्ने देखिएबाट पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरसँग

सहमत हुनुपर्ने अवस्था देखिएन।

प्रतिवादी झिमा बुढामगरले अवधि पुगेको नवजात शिशुलाई जन्माई लोक लज्जाबाट बच्न घाँटी थिची मारी छाडी हिँडेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको हुँदा निज प्रतिवादी झिमा बुढामगरलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को कसुरमा सोही संहिताको दफा १७७ को उपदफा (२) बमोजिम जन्मकैद (२५ वर्ष) हुने ठहर्‍याई सुरु प्युठान जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०१।०८ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७६।०१।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

रायलगाय तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी झिमा बुढामगरको हकमा मृतकलाई मानैपर्ने भन्ने पूर्वरिसइवी वा वैमनस्यताको कुनै कारण नदेखिएको, मृतकलाई मार्ने योजना, पूर्वरिसइवी नरहेको, अवैध गर्भ धारण गरी नवजात शिशु जन्माएपश्चात् लोक लज्जाबाट बच्न कर्तव्य गरी मार्न पुगेको अवस्था देखिँदा प्रतिवादी झिमा बुढामगरलाई मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम हुने हदैसम्मको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने देखिएकोले निजलाई ५ (पाँच) वर्ष मात्र कैद सजाय गर्ने उच्च अदालत तुलसीपुरको राय मनासिबै हुँदा हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क.बमोजिम निज प्रतिवादी झिमा बुढामगरलाई ५(पाँच) वर्ष कैद हुने।

इजलास अधिकृत : शोभा पाठक

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल साउन २५ गते रोज ४ शुभम्।

४०

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७७-CR-०८१८, जबरजस्ती करणी, विकास थापा मगर वि. नेपाल सरकार

जिकिर लिएर मात्र हुँदैन, आफूले लिएको आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने जिकिर

तथ्यसङ्गत, भरपर्दो र विश्वासयोग्य प्रमाण प्रस्तुत गरी प्रमाणित गराउने दायित्व प्रतिवादीको हुनेमा सो अनुसारको दायित्व प्रतिवादीले पूरा गर्नसकेको नदेखिएपछि यस्तो अवस्थामा केवल जिकिर लिएकै एउटा मात्र आधारले आरोपित कसुर प्रतिवादीबाट भएन होला भनी भन्न सकिने अवस्था देखिएन। यस स्थितिमा आरोपित कसुर गरेको होइन भनी प्रतिवादीले लिएको जिकिरको आधारमा मात्र आरोपित कसुर प्रतिवादीले गरेनन् भनी भन्न सकिने।

पुनरावेदक प्रतिवादीले मौकामा गरेको साबिती बयान, निजउपरको किटानी जाहेरी, पीडितको योनिबाट रगत बगिरहनु, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र प्रतिवेदन दिने डाक्टरको बकपत्र, पीडितको आमाले पीडित सुतिरहेको कोठाबाट प्रतिवादीलाई बाहिर निस्केको देखेको अवस्था र सोही कुरालाई समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको अवस्थासमेत रहेको र मौकामा आरोपित कसुरलाई स्वीकारी प्रतिवादीले बयान गरेको अवस्था भै आफूलाई शारीरिक मानसिक यातना दिई फरक बेहोरा लेखाइ सहीछाप गराएका हुन् मैले जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी अदालतमा बयान गरे पनि प्रतिवादीको सो इन्कारी बेहोरा वस्तुनिष्ठ विश्वासयोग्य प्रमाण प्रस्तुत गरी प्रमाणित गराउन सकेको अवस्था नहुँदा प्रतिवादी विकाश थापामगरलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय (२) अनुसार ८ वर्ष कैद र पीडित शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अपाङ्गता भएकी देखिँदा उपर्युक्त कैदमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क नं. बमोजिम थप ५ (पाँच) वर्ष कैद हुने ठहर्छ। सो हुँदा प्रतिवादीलाई जम्मा १३ वर्ष कैद हुनेमा वारदात मितिमा प्रतिवादीको उमेर १७ वर्षको देखिँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम उपरोक्त सजायको दुई तिहाई मात्र सजाय हुने भई प्रतिवादीलाई ८ वर्ष ८ महिना कैद हुने भएकोले सो अवधि बालसुधार गृहमा राखिदिने

र प्रतिवादीबाट पीडितले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम रु. ४०,०००/- क्षतिपूर्ति भराइपाउने ठहर गरी सुरु काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।३।३० मा भएको फैसला सदर कायम गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०९।२९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: चिन्तामणी शर्मा/शोभा पाठक
इति संवत् २०७९ साल श्रावण २५ गते रोज ४ शुभम्।

४१

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७८-CR-०१४१, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, रमेश बोहरा वि. नेपाल सरकार

पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनको विवरण, Detail about the examinee मा पीडितको उमेर १३ वर्ष उल्लेख भएकोमा राय प्रतिवेदन गर्ने डाक्टरको रायमा पीडितको उमेर १२ देखि १४ वर्षसम्मको हुन सक्ने भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ। पीडितको संरक्षकले लेखाइदिएको कागजमा पनि पीडितको उमेर १३ वर्षको भन्ने उल्लेख भएबाट वारदात हुँदाको समयमा पीडित (ज्ञ) कुमारी १४ वर्ष नपुगेकी नाबालक भएको कुरामा विवाद देखिँदैन। नाबालक (ज्ञ) कुमारीलाई निजको सहमति लिई करणी गरेको भए पनि तत्कालीन मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको १ नं. बमोजिम जबरजस्ती करणी गरेको मान्नुपर्ने।

पीडितको घटना विवरण कागजमा उल्लिखित बेहोरा, Hymeneal tear at ७ o'clock healed भन्ने पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादी रमेश बोहराले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेको भनाइ स्वेच्छाको होइन भनी निजले प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थालगायतका सङ्कलित अन्य सबुद प्रमाणको शृङ्खलाबद्ध कडीहरूबाट पीडितउपर करणी गरेको वारदात स्थापित भई सो काम

प्रतिवादीबाट भएको देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीको अदालतको इन्कारी बयान र पीडितले प्रतिवादी रमेश बोहराले मलाई जबरजस्ती करणी तथा बेचबिखन गरेका होइनन् भनी प्रतिकूल बकपत्र गरेको आधारमा प्रतिवादी बेकसुर रहेको मान्न मिलेन ।

प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको ठहर्‍याएको हदसम्म सुरु फैसला सदर गरी जबरजस्ती करणीको कसुर ठहर गरिसकेपछि प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने गरेको हदसम्म सुरु फैसला उल्टी गरी मिसिल संलग्न प्रतिवादी रमेश बोहराको बयानमा उल्लिखित निजको आर्थिक स्रोत र अवस्था तथा पीडितलाई पुगेको भौतिक, शारिरिक, मानसिक र भावनात्मक क्षतिसमेतलाई विचार गरी उक्त महलको १०(ग) बमोजिम रु.१५,०००।- (पन्ध्र हजार रुपियाँ) यी प्रतिवादीबाट पीडितले क्षतिपूर्तिसमेत भराई लिन पाउनेसमेत ठहर्‍याएको उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७७।१०।२१ मा भएको फैसला मनासिब भै मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :शोभा पाठक

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल साउन २५ गते रोज ४ शुभम् ।

४२

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७०-CR-०८४०, ०७८-RC-०१४० (साधक) कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. हरिगोविन्द यादव, नेपाल सरकार वि. आशाराम मण्डल

इलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुरमा प्रहरी जवान पदमा कार्यरत बृजु यादवलाई प्रतिवादीहरूले जनतान्त्रिक पार्टीको सुराकी गरेको भन्ने आरोपमा निजको पिछा गर्दै मिति २०६५।८।३ गते जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिई रातिको समयमा आँखामा पट्टी बाँधी मोटरसाइकलमा राखी एकान्त स्थानमा लगी धारिलो हतियार तथा कटुवा पेस्तोलसमेतले प्रहार

गरी कर्तव्य गरी मारेको भन्ने अभियोग दाबी रहेकोमा प्रतिवादीहरूउपर मिति २०६५।८।२२ मा किटानी जाहेरी परेको देखिन्छ । प्रतिवादीमध्येका आशाराम मण्डल मिति २०६५।११।१५ गते फेला परी निजको शरीर खानतलासी गर्दा साथमा कटुवा पेस्तोल राखेको अवस्थामा पक्राउ परेको र निजले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा आफू र जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूको सल्लाहअनुसार निज मृतक बृजु यादवको पिछा गरी नियन्त्रणमा लिई आँखामा पट्टी बाँधी रातिको समयमा मोटरसाइकलमा राखी एकान्त स्थान वारदातस्थलमा लगी भुइँमा लडाई मनाज यादवले बोकेको धारिलो हतियारले प्रहार गरी बेहोस भएपछि घोप्टो पारी मनोज यादव र आफूले पेस्तोलले हानेकोमा नलागेकोले मनोज यादवले बोकेको बच्चरोले टाउकोमा पछाडिपट्टि काटेको हुँ । सोही कारणले निजको मृत्यु भएको हो भनी बयान गरेको देखिन्छ भने प्रतिवादी आशाराम मण्डल र प्रतिवादीहरू हरिगोविन्द यादव तथा असेन्द्र कुमार यादवले अदालतमा आफूहरूले अभियोग दाबी अनुसारको कसुर नगरेको भनी बयान गरेको पाइन्छ । मृतकको टाउको र अनुहारको हाड प्रयाक्चर भएको भन्ने निज मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिँदा निज बृजु यादवको मृत्यु कर्तव्यबाट भएकोमा विवाद नदेखिने ।

प्रतिवादीहरू हरिगोविन्द यादव र असेन्द्र कुमार यादवले आरोपित कसुर गरेकोमा आफूहरू पूर्णरूपमा इन्कार भई बयान गरेको देखिएको र निज बृजु यादवलाई मार्ने कार्यमा यी प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको भन्ने कुनै तथ्य एवं प्रमाणबाट शंकाहित तवरले पुष्टि हुन आएको देखिँदैन । सह-अभियुक्तले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा पोल गरेकोसम्म देखिएको, जाहेरी दरखास्तमा किटानी रूपमा नाम उल्लेख गरेको भए पनि निज जाहेरवाला प्रत्यक्षदर्शी नभएको अवस्थामा जाहेरीमा नाम उल्लेख

गरकै आधारमा मात्र यी प्रतिवादीहरूको वारदातमा संलग्नता रहेको भनी मान्न सकिने अवस्था रहेको पाइँदैन । त्यसकारण प्रतिवादीहरू हरिगोविन्द यादव र असेन्द्र कुमार यादवले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी अदालतमा कसुर गरेकोमा इन्कार भई बयान गरेको भए पनि अनुसन्धानको क्रममा कसुर गरेको कुरा स्वीकार गरी बयान गरेको, निजको बयान बेहोरालाई मृतकको लास जाँच प्रकृति मुचुल्का तथा शव परीक्षण प्रतिवेदनले समर्थन गरिरहेकोलगायतका मिसिल संलग्न तथ्य एवं प्रमाणबाट मृतक बृजु यादवलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि हुन आएको देखिँदा निजलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु सिराहा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६९।८।१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा अन्यथा गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा निज प्रतिवादी आशाराम मण्डलको हकमा साधक सदर हुने ।

प्रतिवादीहरू हरिगोविन्द यादव र असेन्द्र कुमार यादवको कसुरमा संलग्नता रहेको तथ्य शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६९।८।१३ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिँदा सदर हुने र अर्का प्रतिवादी आशाराम मण्डलको हकमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहरी फैसला भएकोमा हाल प्रचलित कानूनले सर्वस्व हुने व्यवस्था गरेको नदेखिँदा सर्वस्व हुने हदसम्मको सजाय कायम नहुने र जन्मकैदको सजाय हुने हदसम्म

समेत उक्त फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- दुर्गाप्रसाद खनाल/शोभा पाठक
इति संवत् २०७९ साल साउन २५ गते रोज ४ शुभम् ।

४३

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-*CR-११९७*, ०७६-*RC-००६९* (साधक), कर्तव्य ज्यान, दिनेश साह गुप्ता वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. दिनेश साह गुप्ता

निज मृतक फुलकुमारीसँग सहमतिमा करणी लिनुदिनु भएको, निज मृतकले आफूलाई भगाई भारततिर लैजान दबाब दिएको र नलगे अन्य व्यक्ति लगाई मार्न लगाउने भनी आफूलाई आवेशमा आउने परिस्थितिको सिर्जना गरेको भन्ने निज प्रतिवादीको कथनबाहेक अन्य कुनै तथ्य एवं प्रमाणबाट सो कुरा पुष्टि हुन आएको देखिँदैन । प्रतिवादीले निज मृतकलाई दिनभर आफ्नो मोटरसाइकलमा राखी विभिन्न स्थानमा लगी करणीसमेत गरी राति ९/१० बजेको समयमा एकान्त स्थानमा मोटरसाइकल रोकी बाटोमा रहेको करिब २/३ के.जी.को ढुङ्गाले टाउकोमा पहिला प्रहार गरी केही पर लगी पुनः सोही ढुङ्गाले ५/६ पटक टाउको र अनुहारमा प्रहार गरी करिब ८४ फिट पर रहेको रुखसम्म घिसाउँ लगी सोही रुखको हाँगामा निज मृतककै सारीले घाँटीमा बाँधी झुण्डाई निर्ममता पूर्वक मारेको अवस्था देखिएकोले सहमतिमै भए पनि करणी गरी आफूलाई भगाएर लैजाउ भनेकै आधारमा तत्काल रिस उठी आवेशमा आई मारेको भन्ने प्रतिवादीको कथन विश्वसनीय देखिन आएन । ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. को व्यवस्थाबाट मृतक र प्रतिवादीको बिचमा कुनै कारणवश तत्काल रिस उठेको भन्ने अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस किसिमको तत्काल रिस उठने अवस्था र कारण परेको भन्ने मिसिलबाट नदेखिँदा मृतकलाई पटक-पटक ढुङ्गाले प्रहार गरी घिसाउँ लगी मृतककै साडीले बाधी रुखमा झुन्ड्याएको प्रतिवादीको क्रियाकलाप

ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. मा भएको व्यवस्था अनुसार को नदेखिई ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. अन्तर्गतकै देखियो ।

प्रतिवादी दिनेश साह गुप्तालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने र निजले घटना घटाउँदा प्रयोग गरेको मोटरसाइकलसमेत जफत हुने ठहर गरी सुरु सर्लाही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७६।२।१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- दुर्गाप्रसाद खनाल/शोभा पाठक
इति संवत् २०७९ साल साउन २५ गते रोज ४ शुभम् ।

४४

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७७-CR-०६८४, जबरजस्ती करणी, खगेन्द्र गैह्रे साकीं वि. नेपाल सरकार

अभियुक्त प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार भै बयान गरे पनि मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष आरोपित कसुर आफूले गरेको कुरालाई स्वीकार गरी आफ्नो बयान बेहोरा लेखाएको र निजको सो साबिती बयान पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण भै आएको प्रतिवेदनबाट समर्थित भै पुष्टि भएको देखिँदा अदालतमा आरोपित कसुर मबाट भएको होइन छैन भने पनि प्रतिवादीले सोको पुष्ट्याइँको लागि आधार प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको यस्तो अवस्थामा निजको इन्कारी भनाइलाई मात्र आधार लिई प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेनन् भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन । जिकिर लिएर मात्र हुँदैन लिएको जिकिर युक्तिसङ्गत विश्वासयोग्य प्रमाण प्रस्तुत गरी प्रमाणित गराएको देखिनुपर्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७ को कानूनी व्यवस्था अनुसारको दायित्व यी प्रतिवादीबाट निर्वाह भएको नदेखिएको हुँदा केवल निजले अदालतमा गरेको इन्कारी बयानको आधारमा मात्र प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेनन् भनी भन्न

सकिने अवस्था नदेखिने ।

पीडितको जन्म २०६१।७।२९ मा भएको भन्ने मिसिल संलग्न जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको छायाँ प्रतिबाट देखिन आएको छ । यसमा विवाद गरेको पनि देखिँदैन । अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक पीडितको उमेर वर्ष १४ को भन्ने देखिई उमेरको हिसाबले पनि नभएको नगरेको कुरामा झुठ्ठा आरोप लगाउनुपर्ने निजको उमेर अवस्थाले पनि दिँदैन । निजले अदालतमा उपस्थित भै प्रतिवादी खगेन्द्र गैहले मलाई ललाइ फकाइ गरी आफ्नो घरमा लगी जबरजस्ती करणी गरेका हुन् भनी मौकामा भएको कागज बेहोरालाई समर्थन गरी बकपत्र गरिदिएको पाइने ।

सुरु अदालतबाट निज पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१) नं. विपरीत २ नं. अनुसारको कसुर गरेको ठहर गरी निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (३) (ग) बमोजिम १२ (बाह्र) वर्ष कैद हुने र सोही संहिताको दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडित चापाकोट ३ लाई रु. २५,०००।- (पच्चिस हजार) क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर गरी सुरुबाट भएको फैसलालाई सदर गरी उच्च अदालत पोखराबाट भएको मिति २०७६।८।४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शोभा पाठक

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ

इति संवत् २०७९ साल साउन २५ गते रोज ४ शुभम् ।

४५

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-RB-००६८, निषेधाज्ञा, दामोदर तिमिसिना वि. सीजी ब्रुअरी (नेपाल) प्रा.लि., कर्पोरेट कार्यालय ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५, सानेपा, ललितपुर

निवेदक कम्पनीले सि.जी ब्रुअरिज इन्डस्ट्रिजबाट REAL GOLD ५००० ब्राण्डको

उत्पादित बियर **SABMILLER INDIA Emboss** को बोटलमा भरी बजारमा बेचबिखनका लागि पठाएको भनी दाबी लिएकोमा विपक्षी कम्पनीको लिखितजवाफमा खाली सिसी सङ्कलकले विभिन्न ठाउँबाट संकलन गरेका हुन्छन् र ती खाली सिसी आपूर्तिकर्ताकहाँ पुगेपछि निजले सम्बन्धित कम्पनीमा पठाउने गर्दछन् । सो समयमा कहिलेकाहीँ भूलबस एक अर्कामा हेरफेर हुन सक्छ । विगतमा भुलचुकको कारणले त्यस्तो केही भएको भए पनि मिति २०७२।०४।१२ मा अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशपश्चात् सो किसिमको कुनै पनि कार्य नभएको भन्ने उल्लेख गरिएको देखिँदा विपक्षी कम्पनीले दाबीलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको भन्ने देखियो । पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा ३(२) मा "कुनै पेटेन्ट अरु कसैले नक्कल गर्न वा दफा २१ घ.बमोजिम आफ्नो नाममा नामसारी नगराई वा प्रयोगको निमित्त लिखित रूपमा अनुमति नलिई आफ्नो वा अरुको नामबाट प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्था विपरीत विपक्षी सि.जी.ब्रुअरिज इन्डस्ट्रिजले पुनरावेदक साबमिलर इन्डिया लिमिटेडको **SABMILLER INDIA Emboss** को बोटल प्रयोग गरेको भन्ने विपक्षीकै भनाइबाट देखिएको र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले कसैको ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न नमिल्नेमा विपक्षी कम्पनीले केही प्रयोग गरेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै लेखाएको अवस्था हुँदा सो परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको फैसला मिलेको देखिएन ।

विपक्षी कम्पनीले आंशिक रूपमा निवेदन दाबीलाई स्वीकार गरेको यस्तो अवस्थामा निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१०।२० को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई निवेदकको निवेदन मागबमोजिम (**SABMILLER INDIA embossed**) सहितको **BOTTLE** को प्रयोग नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीको

नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:-सीताराम खड्का

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७८ साल फागुन २७ गते रोज ६ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-MS-००२३, अदालतको अवहेलना, दामोदर तिमिसिना वि. सीजी ब्रुअरी (नेपाल) प्रा.लि., कर्पोरेट कार्यालय ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.५, सानेपा, ललितपुर भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

४६

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-CR-१८९९, सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ बमोजिमको कसुर, चेत बहादुर खत्री वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी चेतबहादुर खत्रीको पुनरावेदनमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको दाबीलाई विस्थापन गरी थप अभियोग लगाउन पाइँदैन र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा गरेको कुवेर सिंह पुनको ततिम्बा बयानलाई प्रस्तुत मुद्दामा आधार लिन मिल्दैन भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा दायर भएको हातहतियार खरखजाना मुद्दाको प्रतिवादी एवम् प्रस्तुत मुद्दामा हात हतियार किन्ने भनिएका प्रतिवादी निज कुवेर सिंह पुनलाई प्रस्तुत मुद्दामा झिकाई मिति २०६८।१।२ मा अनुसन्धानको शिलशिलामा बयान गराएको देखिएको, निज कुवेर सिंह पुनको कोठाबाट बरामद भएका हतियारहरू कोतबाट हराएका हतियारसँग भिडेको, साथै पछि थप अभियोग दायर गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम अदालतको अनुमति लिई दायर गरेको देखिन्छ । कोतको जिम्मा प्रतिवादी चेत बहादुर खत्रीमा रहेको, हतियार राख्ने कोत घरको पछाडि पड्डिको ढोकाको कुण्डली भाँचिएको अवस्थामा पनि समयमै रेखदेख गरी मर्मत गर्नुपर्ने भएमा सो कुराको समयमै जानकारी दिनुपर्नेमा सो नगरेको तथा राष्ट्रको

सुरक्षाका लागि राखिएका हात हतियार, गोलीगड्डा जस्ता अति संवेदनशील हतियार राखेका ठाउँको रखवाली गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले हेलचक्रयाई एवम् लापरवाही गर्नु मात्र पनि दण्डनीय कार्यभित्र पर्ने हुन्छ । निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरेको सुरु सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला अन्यथा देखिन आएन ।

सुरु सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(१)(ग) को कसुरमा प्रतिवादी चेत बहादुर खत्रीलाई सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय हुने ठहर गरी फैसला गरेको हदसम्म नमिलेकोले सो हदसम्म सुरुको फैसला उल्टी गरी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन, र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३३ ले सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ ले सजाय हुने कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय उल्लेख भए पनि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले सर्वस्व नहुने हुँदा निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको हदसम्म सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।७।२६ को फैसला मनासिब नै देखियो ।

सुरु सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतको मिति २०७२।५।३।४ को प्रतिवादी चेतबहादुर खत्रीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको फैसलामा सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेको हदसम्म केही उल्टी गरी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३३ अनुसार निज प्रतिवादीलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।७।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी चेतबहादुर खत्रीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।

प्रतिवादी चेतबहादुर खत्रीलाई आरोपित कसुर ठहर भई सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय गर्दा

सो सजाय चर्को पर्ने भनी सुरु अदालतबाट राय व्यक्त गरिएको कुरा छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, हतियार खरिद गर्ने व्यक्तिले भनेको रकम यी प्रतिवादीले नै लिएको तथ्य नखुलेको, निज प्रतिवादीलाई पहिला लापरवाहीपूर्वक हतियार हराएकोमा मात्र माग दाबी गरिएको, तथा सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्दा प्रतिवादीको आर्थिक एवं आश्रित परिवारसमेतमा पर्ने दीर्घकालीन असरसमेतलाई विचार गर्दा निज प्रतिवादी चेत बहादुर खत्रीलाई ७ वर्ष कैद सजाय हुन उपयुक्त हुने भनी सुरु सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतबाट अ.बं. १८८ नं.बमोजिम व्यक्त गरिएको राय मनासिब नै देखिएको भनी उच्च अदालत पाटनबाट समेत सदर कायम राखी राय व्यक्त भई आएकोले हाल प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क.बमोजिम निज प्रतिवादी चेतबहादुर खत्रीलाई ७ वर्ष कैद हुने ।।

इजलास अधिकृत : मुकुन्द निरौला

कम्प्युटर: शंकर गुरुङ

इति संवत् २०७९ साल असार १४ गते रोज ३ शुभम् ।

४७

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-CI-०९९४, परमादेश, हरिप्रसाद शर्मा आचार्य वि. विष्णु लाल श्रेष्ठसमेत

मिति २०६६।१।१ देखि २०७२।१२।३० सम्म कबल भाडाको समयावधि थप गर्ने गरी करार भएकोमा सो समयावधि नपुग्दै पसल सञ्चालन गर्न नदिई सिलबेलिडङ्ग गरेकोले यथावत् पसल सञ्चालन गर्न दिनु भनी आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदकको मुख्य निवेदन दाबी रहेकोमा २०७२।१२।३० सम्म भाडाको समय थप भएको भनी समय थप गर्ने सम्बन्धको करार एवं सम्झौतापत्र निवेदनसाथ पेस भएको देखिएन ।

पुनरावेदक हरि प्रसाद शर्मा आचार्य र प्रत्यर्थी विष्णुलाल क्षेत्र भएको (मुद्दा नं. ०६९-CP-

०६८४) को सम्झौतापत्र किर्ते मुद्दाको फैसला हेर्दा, निवेदक र प्रत्यर्थीबिच भएको भनिएको बहालमा रहनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रउपर किर्ते मुद्दा चली यी निवेदकलाई किर्ते गरेको ठहर भई रु.७०००।- (सात हजार) जरिवाना हुने ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी किर्ते गरेको भनिएको सक्कल सम्झौतापत्रको अभावमा किर्ते ठहराउन नमिल्ने भनी वादी दाबी नपुग्ने गरी यी निवेदकले सफाई पाएको देखिएकोबाट यी निवेदक र प्रत्यर्थीका बिचमा निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम कबल भाडामा दिनेलिने समयावधि थप हुने गरी करार सम्झौता भएको भन्ने कुरा सो तथ्यबाट पनि पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । यी निवेदक र प्रत्यर्थीबिच भएको करारको समयावधि मिति २०६५।१२।३० सम्म रहेको र यी निवेदकले सञ्चालन गरेको कबल २०६८।१०।२० मा बन्द गरिएको भन्ने मिसिल संलग्न पुनरावेदक निवेदकले दिएको निवेदनबाट नै देखिन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेका कवलहरु प्रत्यर्थीको हक स्वामित्वमा रहेको हुँदा यी निवेदक र प्रत्यर्थीबिच वहालमा लिनेदिने गरी करार भएको अवस्थामा मात्र सम्झौताबमोजिम निवेदकको हक सिर्जना हुने हो । निजहरुबिच कुनै करार/सम्झौता भएको पुष्टि नभएको यस्तो अवस्थामा यी निवेदकको हक अधिकार सिर्जना हुने अवस्था देखिएन । यसरी निवेदकको हक अधिकार नै सिर्जना नभएको यस्तो अवस्थामा मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनपर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश मनासिब देखिने ।

मिति २०६६।०९।०९ गतेपछि करार अवधि थप भएको भन्ने सम्झौता पेस हुन नसकेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनपर्ने अवस्था नदेखिएकोले निवेदन माग दाबी खारेज हुने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।१।२२ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ

इति संवत् २०७९ साल आषाढ ८ गते रोज ४ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७३-CI-०९९५, परमादेश, हरि प्रसाद शर्मा आचार्य वि. सविना कर्माचार्यसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

४८

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७०-CI-०९९९, अंश चलन, कल्पना राज भण्डारी (श्रेष्ठ) वि. लक्ष्मी राज श्रेष्ठसमेत

पुनरावेदक कल्पना राज भण्डारी र प्रतिवादी लक्ष्मीराज श्रेष्ठले कि.नं. ८२७ र ९५८ को जग्गामा घर निर्माण गर्न भनी ललितपुर उपमहानगरपालिकामा नक्सा पास गर्नको लागि संयुक्त निवेदन दिएको देखिन्छ । सोही निवेदनको आधारमा ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट मिति २०६४।१२।३२ मा नक्सा पास भई प्रमाण पत्रसमेत लिई घर निर्माण भएको पाइयो भने अर्कोतर्फ यिनै पुनरावेदकले मिति २०६३।७।२७ मा लक्ष्मीराज श्रेष्ठसँग अंशबापत रु.२,००,०००।- (दुई लाख) नगद बुझी अंश बुझेको भरपाई मालपोत कार्यालयबाट पास गरी लिएको देखिन्छ । यसरी कानूनबमोजिम आफ्नो भाग बुझिलिई छुट्टि भिन्न भइसकेपश्चात् लक्ष्मीराज श्रेष्ठको नाम दर्ताको कि.नं. ८२७ र ९५८ जग्गामा घर निर्माण गर्ने कार्यमा सम्बन्धित निकायबाट नक्सा पास हुदा यी पुनरावेदकसमेतको संयुक्त नाम उल्लेख भएको मिसिल संलग्न प्रमाणमा आएको ललितपुर उपमहानगरपालिकाको नक्सा फाइलबाट देखिन्छ । पुनरावेदक कल्पना राजभण्डारी वादी र लक्ष्मीराज श्रेष्ठ प्रतिवादी भै मिति २०६८।१।२७ मा दायर भई कारबाही युक्त अवस्थामा रहेको हक हिस्सा छुट्याइपाउँ भन्ने मुद्दा प्रस्तुत अंश मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म हक हिस्सा छुट्याई दिनेतर्फ बोल्न नमिल्ने हुदा उक्त

अंश मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको प्रमाणसहित वादी प्रतिवादीको निवेदन परेका बखत मुलतबीबाट जगाई कारबाही गर्ने भनी मिति २०६८।९।२४ मा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मुलतबी रहेको देखिने ।

पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा यिनै पुनरावेदक वादी भई सुरु अदालतमा दायर भई मुलतबीमा रहेको हक हिस्सा छुट्याइपाउँ भन्ने मुद्दाबाट नै उक्त कि.नं.८२७ र ९५८ को जग्गा र सो जग्गामा निर्माण भएको घर सम्बन्धमा विवेचना हुने नै हुदा प्रस्तुत अंश मुद्दाबाट सो सम्बन्धमा केही बोलिरहनुपर्ने देखिएन ।

पुनरावेदक कल्पना राजभण्डारी र प्रत्यर्थी प्रतिवादी लक्ष्मीराज श्रेष्ठबिच मिति २०६७।२।३१ मा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको र सो पूर्व मिति २०६३।७।२७ मा निज कल्पना राज भण्डारीले अंश भरपाईसमेत गरिदिएको देखिँदा अंशमा हक नपुग्ने ठहर गरेको हदसम्म जिल्ला तथा पुनरावेदनको फैसला मिलेको देखियो । तथापि मिसिल प्रमाणबाट पुनरावेदक कल्पना राजभण्डारी र प्रत्यर्थी लक्ष्मीराज श्रेष्ठबिच सम्बन्धविच्छेद भइसकेपछि पनि निजहरूको नाउँमा मिति २०६४।३।३२ मा संयुक्त नक्सा पास भएको देखिएको र उक्त नक्सा पासबमोजिम घर निर्माण भएको थियो भन्ने विषय यिनै पुनरावेदकले ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरी मिति २०६८।९।२४ को आदेशले मुलतबीमा रहेको हक हिस्सा छुट्याइपाउँ भन्ने मुद्दाबाट निरूपण हुने प्रकृतिको देखिँदा सो घरको सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको हदसम्म प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा केही बोली बोल्नुपर्ने अवस्था नहुँदा सो हदसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला केही उल्टी हुने ।

इजलास अधिकृत : मधुसुदन आचार्य
इति संवत् २०७९ साल साउन २९ गते रोज १ शुभम् ।

४९

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-८१-०४५२, हक कायमसमेत, शंकरमान

चित्रकारसमेत वि. ज्ञानबहादुर कार्कीसमेत

वादीले पेस गरेको लगत र मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त लगत हेर्दा ती लगतहरू फरक परी एकअर्कामा मिले भिडेको पाइँदैन । त्यसै गरी वादी दाबीबमोजिम साबिक लगतवाला भवानीमाया र ज्ञानीमाया भन्ने एकै व्यक्ति हुन् भनी वादीले प्रमाण पेस गर्न सकेको समेत देखिँदैन । केवल काठमाडौँभित्रको लगत भएकाले ज्ञानीमाया नै भवानीमाया भनी दाबिसम्म लिएको पाइन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ मा देवानी मुद्दामा आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भार वादीमा हुने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सो अनुसार वादीले दाबी गरेको लगत र मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त लगत एकै हो लगतमा उल्लिखित भ्यानमाया बलामी फिल्डबुकमा उल्लिखित ज्ञानीमाया चित्रकारनी नै हो भनी वस्तुनिष्ठ तथ्य सङ्गत प्रमाण पेस गरी प्रमाणित गराउन सकेको पाइँदैन । आफूले लिएको दाबी यी पुनरावेदक वादीले वस्तुनिष्ठ युक्तिसङ्गत प्रमाण प्रस्तुत गरी प्रमाणित गराउन नसकेको यस्तो अवस्थामा भवानीमाया भन्ने भ्यानमाया बलामी नै ज्ञानीमाया चित्रकार हो भन्ने पुनरावेदक वादीतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीको बहस जिकिर तथा पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

लिखित रूपमा प्रस्तुत भएको प्रमाण कागजको खण्डन लिखित रूपकै विश्वसनीय आधिकारिक प्रमाण द्वारा भएको देखिनुपर्दछ । पुनरावेदक वादीले का.जि. साङ्ला गा.वि.स. वडा नं. ९(ग) कि.नं. १०७ को आफ्नो जग्गामा हक कायम हुन सक्ने निश्चयात्मक प्रमाण पेस गरी प्रमाणित गराउन सकेको अवस्था नदेखिँदा लिखित कागजमा उल्लेख भएको कुरालाई केवल मौखिक भनाइकै आधारबाट अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिँदैन ।

विवादित जग्गामा हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०१।०९ को

फैसलालाई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१२।१५ मा सदर गर्ने गरी भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल जेठ ३१ गते रोज ३ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-CI-०४५३, हक कायमसमेत, शंकरमान चित्रकारसमेत वि. मिश्रीमैयाँ चित्रकारसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

५०

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-WO-०००९, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, चन्द्रवती श्रेष्ठसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सडकहरूलाई विभिन्न चार स्तरमा वर्गीकरण गरी मिति २०३४।३।२० को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको पाइन्छ। उक्त प्रकाशित सूचनामा काठमाडौं-त्रिशुली सडकलाई सहायक मार्गमा राखेको र सो मार्गको हकमा सहायक मार्गको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर पन्ध्र पन्ध्र मिटर हुने गरी सडक सीमा तोकेको पाइन्छ। उक्त मिति २०३४।३।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा निर्धारित भू-भाग सडक सीमा हुन्। सडक सीमाभित्र जुनसुकै प्रकारबाट जो कसैले निर्माण गरेको वा भोग गरेको आधारमा कसैको कानूनी हक सिर्जना हुँदैन भने दर्ता नभएको जग्गा भोग चलन र त्यस्तो जग्गामा भौतिक निर्माणसमेत गर्न हुँदैन। मिति २०३४।३।२० मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रतिकूल हुने गरी सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा निर्माण गर्न नक्सा पास एवं त्यस्तो निकायबाट अनुमति लिई धारा बत्ती जडान गरेको भए पनि त्यस्तो गैरकानूनी कार्यले

कानूनी हक स्वतः स्थापित भएको मान्न नमिल्ने हुँदा घर टहरा भत्काइदा कानूनबमोजिम मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्ने निवेदकहरूको माग दाबी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ३क, १९समेतका आधारमा कानूनसङ्गत नदेखिने।

सार्वजनिक सडक क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न नहुने र पहिले तोकिएकोभन्दा बढी सडक क्षेत्रको मापदण्ड विस्तार गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिई मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, विवादित काठमाडौं ठमेल-बालाजु हुँदै त्रिशुली जाने सडक, मिति २०३४।३।२० मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम, केन्द्र रेखादेखि दुवैतर्फ १५/१५ मिटरमा नबढाई सडक विस्तार भइरहेको भनी उल्लेख भएको देखिएको र सो तथ्यमा निवेदकहरूको समेत बिमति नरहेको एवं मालपोत कार्यालयमा कानूनबमोजिम दर्ता भई जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको नभई विवादीत घरजग्गामा यी निवेदकहरूको निर्विवाद हक स्वामित्व रहे भएको समेत नदेखिएको अवस्था भएको र सडक ऐन, २०३१ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई चार तहमा वर्गीकरण गरी सडक केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर एकतिस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत काठमाडौं-त्रिशुली जाने सडकलाई सहायक मार्गमा राखी सो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ पन्ध्र पन्ध्र मिटर सडकसीमा तोकिएको सरोकारवाला भई सम्बन्ध राख्ने सर्वसाधारणसमेतको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिँदा सो तोकिएको सडक सीमाभित्र रही सडक विस्तारको कार्य भइरहेको मान्नुपर्ने हुन आउँछ। यसरी विवादित दाबीको जग्गा कानूनबमोजिम दर्ता भै जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेको भन्ने नदेखिएको र कानूनद्वारा

प्राप्त अख्तियारीभित्र रहेर भएको कामकारबाहीबाट निवेदकको संविधान एवं कानूनप्रदत्त हकमा आघात परेको भनी भन्न मिल्ने अवस्था नरहेकोले निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था मिसिलबाट देखिएन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : गम्भीर घिमिरे

इति संवत् २०७९ साल असार १३ गते रोज २ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७७-MS-०००४, अदालतको अवहेलना, भीमदेव श्रेष्ठसमेत वि. काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंसमेत
- ०७३-CR-००५७, अदालतको अवहेलना, मंगलदास मानन्धरसमेत वि. नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- ०७६-WO-०००८, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, सुर्यप्रसाद श्रेष्ठसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- ०७२-CI-१८७८, परमादेशयुक्त निषेधाज्ञा, सुर्यप्रसाद श्रेष्ठसमेत वि. काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंसमेत
- ०७३-CI-०११४, अदालतको अवहेलना, मंगलदास मानन्धरसमेत वि. नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

५१

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-WO-०५५०, उत्प्रेषण, साडदोर्जे शेर्पा वि. तारा मगरसमेत

श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३ र ४ को (१)(२) (३) अनुसार प्रतिष्ठानका कामदार तथा कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा व्यवस्थापकले नियुक्ति पत्र दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारलाई नियुक्ति पत्र दिने दायित्व प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकको नै रहेको देखिन्छ । निजहरूलाई प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले नियुक्ति पत्र नदिए तापनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (२) र (३) बमोजिम एक वर्षमा २४० दिनभन्दा बढी काम गरेको भएमा स्वतः स्थायी कामदार मानिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्था अनुसार तारा मगर र आशा थिङ्ग दुवै जना सिटी कार्पेट इन्डस्ट्रिजका कामदार रहेको नै देखिन्छ । निजहरूले श्रम नियमावली, २०५० को नियम २३(१) (ख) बमोजिम प्रत्येक वर्षको निमित्त सो वर्ष खाईपाई आएको दुइतिहाई महिनाको पारिश्रमिकले हुन आउने रकम व्यवस्थापकले निजहरूलाई भुक्तानी दिने गरी भएको श्रम कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको श्रम अदालतको मिति २०७६।३।२० को फैसलामा निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएका तारा मगर र आशा थिङ्ग सिटी कार्पेट इन्डस्ट्रिजका कामदार भए नभएको, निजहरूलाई सिटी कार्पेट इन्डस्ट्रिजले उपदान रकम दिनुपर्ने भनी गरेको निर्णय मिले नमिलेको यावत कुराको अध्ययन गरी पेस भएका प्रमाणहरू बुझी कानूनसम्मत रूपमा श्रम अदालतबाट फैसला भएको देखियो ।

श्रम कार्यालय तथा श्रम अदालतसमेतबाट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाएको तारा मगर र आशा थिङ्ग सिटी कार्पेट इन्डस्ट्रिजका कामदार भए नभएको, निजहरूलाई सिटी कार्पेट इन्डस्ट्रिजले उपदान रकम दिनुपर्ने नपर्ने विषयमा तह-तहगत रूपमा मुद्दामा रहेका प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय तथा फैसला भई अन्तिम भइसकेको देखिन्छ । तसर्थ तारा मगर र आशा थिङ्गले सिटी कार्पेट इन्डस्ट्रिजबाट

उपदान रकम पाउने गरी भएको श्रम कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको श्रम अदालतको फैसला मनासिब नै देखियो । अतः निवेदकको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : मुकुन्द निरौला

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल असार १५ गते रोज ४ शुभम् ।

५२

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-WO-०५०४, उत्प्रेषण / परमादेशसमेत, सुरेन्द्र बहादुर सिंह वि. दिपक जंग चन्दसमेत

श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) को व्यवस्था हेर्दा “दफा ५० को प्रयोजनको लागि कामदार वा कर्मचारीको देहायको आचरणलाई खराब आचरण मानिने छ” भन्दै “उपदफा (क) मा श्रम विवाद वा अन्य विषयलाई लिएर व्यवस्थापक, प्रबन्धक वा कर्मचारीको विरुद्ध कुनै किसिमको हातहतियार प्रयोग गरी वा नगरी शारीरिक चोट वा आघात पुऱ्याएमा वा बाधेमा वा थुनछेक गरेमा वा प्रतिष्ठानको क्षेत्रभित्र हुलदंगा वा तोडफोड वा कुटपिट गरेमा” भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिँदा त्यस मध्य यो यस्तो काम भयो गरियो भनि रिट निवेदकले उल्लेख गरी लेख्न सकेको नदेखिँदा सार्वजनिक रूपमा मानमर्दन गरेको, कामदार कर्मचारीलाई मानसिक यातना दिएको भन्नेसम्म उल्लेख गरेको देखिँदा निवेदक स्वयंको लेखाई बेहोराबाट नै श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) अनुसारको कार्य भयो भनी स्थापित गराउन सकेको देखिँदैन । यसका साथै श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(४) को व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने दफा ५१ को खण्ड (क) (ग) (ग२) (ङ) वा (ठ) को आचरण गर्नेलाई सेवाबाट हटाउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ तापनि श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(क) अनुसार खराब आचरण गरेको र आरोपित कसुर लिखित जवाफ पेस नगरी स्वीकार्नु भएको भन्दै श्रम ऐन, २०४८ को दफा

५२(४) बमोजिम दिपकजंग चन्दलाई सेवाबाट हटाइएको भनी २६ डिसेम्बर २०१६ को पत्रानुसार जानकारी गराइएको भन्ने देखिन्छ । तर विपक्षीमेध्यको दिपकजंग चन्दलाई सोधिएको स्पष्टीकरण, सेवाबाट हटाएको जानकारीसम्बन्धी पत्र बुझाई जानकारी गराएको भन्ने नदेखिने ।

केवल आरोप लगाउँदैमा हुँदैन, लगाइएको आरोपित कसुर निःसन्देह प्रामाणित भई पुष्टि भएको देखिनु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा यो यस्तो आरोपमा भन्दै आरोप लगाएकै भरमा सजाय गर्दा त्यसलाई कानूनले मान्यता प्रदान गर्दैन । त्यसकारण श्रम अदालत, काठमाडौँबाट भएको मिति २०७४।५।२ को फैसला कानूनसङ्गत भई अन्यथा नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएन । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : मुकुन्द निरौला

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल असार १५ गते रोज ४ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७३-WO-१०९६, उत्प्रेषण, सुरेन्द्र बहादुर सिंह वि. बेनु प्रसाद सिटौलासमेत
- ०७३-WO-१०९५, उत्प्रेषण, सुरेन्द्र बहादुर सिंह वि. शर्मिला गुरुङसमेत

५३

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-CR-१३६७, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. राम भन्ने सितबहादुर कार्कीसमेत

प्रतिवादीहरूले वादीले लगाएको अभियोग अनुसार पीडित Q मायालाई ललाइ फकाइ वा बाध्यात्मक रूपमा वेश्यावृत्तिमा लगाई आर्थिक फाइदा लिई मानव बेचबिखन र ओसारपसारको कसुर गरेका

छन्, छैनन् भनी मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणहरूको विवेचना तथा मूल्याङ्कन गरी हेर्दा प्रतिवादीउपर जाहेरवालालाई ललाइ फकाइ वा बाध्यात्मक रूपमा वेश्यावृत्तिमा लगाई आर्थिक फाइदा लिएको भन्ने जाहेरीको आधारमा मुद्दाको अनुसन्धान प्रारम्भ भएकोमा जाहेरवालाको मौकामा भएको जाहेरी बेहोरा तथा बयानसमेत प्रहरीले आफैँ लेखी सहीछाप गराएको हो । मैले प्रतिवादीको होटलमा काम गर्ने गरेको छैन र वेश्यावृत्तिमा लागेको पनि छैन भनी अदालतमा भएको बकपत्रले खण्डित भएको अवस्था देखिने ।

प्रतिवादीले सञ्चालन गरेको होटलको कान्टररभित्र रहेको च्याकमा कपसट भित्र कण्डम लुकाई छिपाई राखिएको भनी प्रमाणको रूपमा पेस भएको देखिए पनि प्रतिवादी विवाहिता व्यक्ति भएको तथा परिवारसमेत आउने जाने क्रममा रहेको भन्ने निजको भनाइ हुँदा बरामद भएको २ वटा कण्डम निजको व्यक्तिगत प्रयोगको लागि राखेको भन्ने निजको भनाइलाई अस्वाभाविक मान्न नसकिने हुँदा प्रतिवादीउपरको आरोपित कसुर प्रमाणित हुने खम्बीर प्रमाणको रूपमा त्यसलाई लिन सकिने अवस्था मिसिलमा रहेको पाइँदैन ।

मौकामा कागज गर्ने विनिता लिम्बु तथा जाहेरवालाको पीडितको आमा परिवर्तित नाम Q२ ले समेत अदालतमा बकपत्र गर्दा मौकामा प्रहरीले झुठो बेहोरा लेखी सहीछाप गराएका हुन् । प्रतिवादीले पीडितलाई होटलमा राखी वेश्यावृत्तिमा लगाएको छैन भनी लेखाएको देखिन्छ । यसरी जाहेरवाला स्वयं र अन्य बुझिएका व्यक्तिले अदालतमा बकपत्र गर्दा प्रतिवादी सितबहादुर कार्कीले आफूले जाहेरवाला पीडितलाई नोकरी दिएको छैन र जबरजस्ती यौन कार्यमा लगाएको छैन भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रहेको र अर्का प्रतिवादी रविन साहसमेतले आरोपित कसुरमा इन्कार भै गरेको बयानलाई अन्यथा मान्न सकिने देखिएन । तसर्थ, माथि उल्लेख भै विवेचना

भएका आधार, कारण र प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादीहरू राम भन्ने सितबहादुर कार्की र रविन साहले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७७।६।२० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल जेठ २४ गते रोज ३ शुभम् ।

५४

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-CR-११३४, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. आयुश गिरी भन्ने नेत्र प्रसाद गिरीसमेत

प्रतिवादी आयुष गिरी भन्ने नेत्र प्रसाद गिरी र दिपक थापा मगरले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही दफा ४३बमोजिम सजाय गरी जाहेरवालाहरूबाट लिएको बिगो रु. ९,३७,९००।- र सोको ५० प्रतिशतले हुने हर्जाना रु. ४,६८,९५०।- समेत प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालाहरूलाई दिलाई भराइपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी रहेकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीमध्येका दिपक थापामगरले अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने र प्रतिवादी आयुष भन्ने नेत्र प्रसाद गिरीलाई अभियोग मागवादीबमोजिम सजाय हुने ठहर गरी फैसला भएकोमा सजाय पाएका प्रतिवादी आयुष भन्ने नेत्र प्रसाद गिरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलामा चित्त बुझाई बसेको देखिने ।

प्रतिवादीउपर जाहेरी परेको नदेखिएको र मिसिल संलग्न लिखतबाट समेत यी प्रतिवादी उक्त वारदातमा संलग्न रहे भएको नदेखिँदा केवल सहप्रतिवादी आयुष भन्ने नेत्र प्रसाद गिरीले बिना आधार प्रमाण पोल गरेकै आधारमा मात्र प्रतिवादी

दिपक थापा मगरले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको मान्न मिल्ने देखिएन । त्यसकारण प्रतिवादी दिपक थापा मगरलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीहरू आयुश गिरी भन्ने नेत्र प्रसाद गिरी र दिपक थापा मगरबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क भराई पाउनुपर्छ भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको छ । सोतर्फ विचार गर्दा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ प्रस्तुत मुद्दाको वारदात मितिभन्दा पछि लागु भएको हुँदा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को दाबीको हकमा क्षतिपूर्ति भराई रहन मिल्ने देखिएन ।

प्रतिवादी दिपक थापा मगरलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ४३बमोजिम सजाय गरी जाहेरवालाको बिगो र हर्जाना भराइपाउँ भन्ने वादीको अभियोग दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादी दिपक थापा मगरले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को दाबीको हकमा क्षतिपूर्ति भराइरहन मिल्ने देखिएन भनी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७७।०६।२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ

इति संवत् २०७९ साल जेठ २४ गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७७-CR-११३५, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. आयुश गिरी भन्ने नेत्र प्रसाद गिरीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

५५

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-०४६६, वैदेशिक रोजगार कसुर,

नेपाल सरकार वि. यज्ञ ढकाल

न्यायाधिकरणसमक्ष साक्षी उपस्थित गराई बकपत्र गराई प्रतिवादीउपरको अभियोग प्रमाणित गराउनुपर्ने दायित्व वादीमा रहेकोमा वादीले आफ्नो साक्षी प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिवादीउपरको किटानी जाहेरी, प्रतिवादीले पीडितसँगबाट रकम लिँदा गरेको कागज र मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको कागजको बेहोराको आधारमा मात्र यी प्रतिवादीलाई दोषी करार गरी सजायभागी बनाउन फौजदारी न्यायको सिद्धान्तले समेत मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीले मैले वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनी जाहेरवालाबाट कुनै रकम लिएको छैन भनी कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको, जाहेरवाला भगवती देवी आचार्यले प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी दिएको भएपनि बकपत्रको लागि न्यायाधिकरणसमक्ष उपस्थित भई आफ्नो जाहेरी बेहोरा पुष्टि गर्न नसकेको साथै अनुसन्धान तहकिकात हुँदा बुझिएका कुल बहादुर कटुवाल, टेकनाथ गौतम र गोविन्द पराजुलीसमेत बकपत्रको लागि न्यायाधिकरणसमक्ष उपस्थित भई आफ्नो मौकाको कागज र जाहेरी बेहोरालाई प्रमाणित गराउन नसकेको अवस्था हुँदा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट निज प्रतिवादी यज्ञ ढकाललाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिई भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादीलाई तत्कालीन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा ३ र २४ (२) बमोजिमको कसुरमा सोही दफा २४(२) बमोजिम सजाय गरी जाहेरवालाको बिगो र हर्जाना भराई पाउँ भन्ने वादीको अभियोग दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादी यज्ञ ढकालले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर गरी वैदेशिक

रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७८।०३।२४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७९ साल जेठ २४ गते रोज ३ शुभम् ।

५६

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-०४८५, वैदेशिक रोजगार कसुर, मिनबहादुर सुन्दास वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरू मिन बहादुर सुन्दास र दिपक मल्लले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न पाउने इजाजतपत्र नलिई जाहेरवालाहरू दिनेश सुन्दास र रोहित कुमार दर्नाललाई वैदेशिक रोजगारीका लागि मकाउ पठाउने भनी झुट्टा आश्वासन दिई रकम लिई कम्बोडिया पुर्‍याई अलपत्र पारी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसुर गरेकाले सोही दफा ४३ बमोजिम सजाय गरी जाहेरवालाहरूको बिगो रु.१०,६०,०००।- (दश लाख साठी हजार) र सोको ५० प्रतिशत, हर्जानासमेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी भएकोमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट फैसला हुँदा प्रतिवादीमध्येका दिपक मल्लले अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउने र प्रतिवादी मिनबहादुर सुन्दासलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुने ठहर गरी फैसला भएकोमा सफाई पाएका प्रतिवादी दिपक मल्लको हकमा नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेको नदेखिँदा निजको हकमा विचार गरिरहनु परेन ।

न्यायाधिकरणसमक्ष बयान गर्दा जाहेरवालाहरू मेरा नातेदार हुन् । निजहरूसँग लिएको रकम वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नभएर घरायसी लेनदेनको रकम हो । जाहेरवालाहरूसँग मैले लेनदेनबापतको ५०/५० हजार रकम लिनुपर्नेमा मलाई फिर्ता दिएका हुन् । मैले जाहेरवालाहरूलाई विदेश पठाउने भनेको होइन । म कुनै मेनपावरमा काम गर्ने मानिस पनि होइन । मलाई

वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा केही थाहा छैन भनी कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए तापनि जाहेरवालाहरूले मलाई जबरजस्ती लिखत कागजमा सहीछाप गराएका हुन् भनी कागज गरेको कुरालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । जबरजस्ती सहीछाप गराएका हुन् भनी जिकिर लिएको देखिए तापनि सोको ठोस प्रमाण प्रस्तुत गरी बयानका क्रममा लिएको उक्त जिकिर पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । सो लिखतउपर कहिँ कतै उजुर गरी बदर गराउन सकेको अवस्था पनि छैन । प्रतिवादीले आफूलाई जबरजस्ती सहीछाप गराएको र आफूले जाहेरवालाहरूसँग वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनी रकम नलिएको भनी गरेको इन्कारी बयान गरे पनि सोको प्रमाण प्रतिवादीबाट प्रस्तुत भएको अवस्था नहुँदा आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनुपर्छ भनी प्रतिवादी मिन बहादुर सुन्दासले लिएको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी र जाहेरवालाहरूबिच मिति २०७५।०५।३ मा भएको कागजमा वैदेशिक रोजगारको लागि मकाउ पठाइदिने बेहोरा उल्लेख भएको, प्रतिवादीउपर जाहेरवाला दिनेश सुन्दाससमेतको किटानी जाहेरी परेको र सो जाहेरी बेहोरा पुष्टि हुने गरी निजहरूले न्यायाधिकरणमा उपस्थित भई प्रतिवादी मिन बहादुर सुन्दासले वैदेशिक रोजगारमा मकाउ पठाउने भनी रकम लिएको र कम्बोडिया पुर्‍याई अलपत्र पारेको भनी बकपत्र गरिदिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन भनी निजसँग कुनै रकम नलिएको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रहे पनि मौकामा बयान गर्दा लिखत कागज गरेकोमा साबित रहेको देखिन्छ भने न्यायाधिकरणसमक्ष बयान गर्दा पनि कागज गरेको कुरामा साबित रहेको देखिँदा यस अवस्थामा प्रतिवादी र जाहेरवालाबिच वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने विषयमा भएको लिखत अन्यथा प्रमाणित नभई यी प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा

१० र ४३ विपरीतको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला अन्यथा देखिन आएन।

प्रतिवादी मिन बहादुर सुन्दासलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३बमोजिम रु.३,००,०००/- (तीन लाख) जरिवाना र ३(तीन) वर्ष कैद हुने ठहर्छ। जाहेरवाला दिनेश सुन्दासको बिगो रु. ५,००,०००/- (पाँच लाख) तथा रोहित कुमार दर्नालको बिगो रु. ५,००,०००/- (पाँच लाख) गरी जम्मा बिगो रु.१०,००,०००/- (दश लाख) र सो बिगोको पचास प्रतिशत हर्जानासमेत प्रतिवादीबाट भराइपाउने ठहर्छ भनी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७७।१०।०६ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा

कम्प्युटर : शंकर गुरुङ

इति संवत् २०७९ साल जेठ २४ गते रोज ३ शुभम्।

इजलास नं. १६

५७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७२-CR-११३५, जालसाजी, नरी पासमान वि. बिलट साह रौनियार

पुनरावेदकले वादीको फिराद हकदैया तथा हदम्याद विहीन रहेकोले फिराद नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने मुख्य पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ। सर्वप्रथम वादीलाई फिराद गर्ने हकदैया छ, छैन भन्नेतर्फ हेर्दा, दाबीको कि.नं.२२५ को जग्गा साबिकमा मुनरकला देवी सिंहको नाउँमा दर्ताको रहेको र सो जग्गा निजबाट मञ्जु गुप्ताले खरिद गरी लिएको र मञ्जु गुप्ताले वादीसँग ऋण कर्जा लिएकोमा सो कर्जा रकम नबुझाउँदा निजउपर वादीले सिराहा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरी सो मुद्दामा प्रतिवादीबाट वादीले

साँवा ब्याज भरिपाउने ठहर फैसला भई सो फैसला अनुसार वादीले बिगो भराउने कारबाही गरी बिगो मुद्दाबाट दाबीको कि.नं. का जग्गा डाँक लिलाम भई वादीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। वादीले डाँक लिलामबाट प्राप्त गरेको जग्गामा निजको हक स्थापित भएको कुरामा कुनै विवाद रहेको देखिँदैन। प्रतिवादीले पनि सो जग्गामा वादीको हक स्थापित भएको कुरालाई अन्यथा भन्न सकेको छैन। जग्गाको दर्तावालाको हैसियतले सो जग्गाको हकवाला यी वादी नै रहेको देखिन्छ। तत्कालीन मुलुकी ऐन, अ.बं.८२ नं. ले हकदैयाको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। उक्त अ.बं.८२ नं. मा “नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा र घुस खाने मान्ने सरकारी कर्मचारीकै हस्ताक्षरको लिखत सबुद लिई नालेस गरेको घुस मुद्दामा जो सुकैले नालेस गरे पनि हुन्छ। सोबाहेक अरु गैह्र मुद्दामा जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा दाबी गर्न नालिस दिए मात्र लाग्छ “ भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ। उक्त कानूनी व्यवस्थानुसार दाबीको जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता रहेको कुरा मिसिल संलग्न जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपिबाट देखिएको हुँदा उक्त जग्गाको विषयमा हक पुग्ने व्यक्ति वादी रहेको देखिँदा सो जग्गामा कुनै विवाद उठेमा नालेस गर्ने हकदैया वादीको नै हुन्छ। वादीको फिराद हकदैया विहीन रहेको भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

वादीको फिराद हदम्याद नाघी दायर भएको छ भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर रहेकोमा सोतर्फ विचार गर्दा, विवादको कि.नं.२२५ को जग्गा साबिक जग्गाधनी मुनरकला देवी सिंहको नाउँमा दर्ता रहेको र सो जग्गामा प्रतिवादीको बुवा मोही रहेकोमा बुवाको परलोक भएकोले निजको नामको मोही हक नामसारी गरी प्रमाण पत्र पाउँ भनी प्रतिवादी अगहनु पासमानले भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीमा मुद्दा दायर गरी सो मुद्दामा मोही लगत कट्टा हुने सर्तमा जग्गाधनी

मुनरकला देवीबाट रु.३,५००।- यी पुनरावेदक अगहनु पासमानले बुझी मिति २०४८।३।९ मा भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीमा मिलापत्र गरेको प्रमाणमा आएको भूमिसुधार कार्यालयको सप्तरीको राय किताबको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा मिसिल संलग्न उक्त मिलापत्रको प्रमाणित फोटोकपीबाट देखिन्छ । उक्त जग्गा साबिक जग्गाधनी मुनरकला देवीबाट मञ्जु गुप्ताले खरिद गरी लिएको र उक्त जग्गासमेत वादीले बिगोबापत डाँक लिलाम गरी प्रत्यर्थी/वादीको नाममा दर्ता हुन आएको मिसिल प्रमाणबाट देखिन्छ । साबिक कि.नं.२२५ को जग्गा पुनरावेदक/प्रतिवादीले साबिक जग्गाधनी मुनरकला देवीसँग मोही नामसारी मुद्दामा नगदै रु.३,५००।- लिई मोही हक दाबी छाडी मिति २०४८।३।९ मा मिलापत्र गरी सकेपछि उक्त जग्गा साबिक जग्गाधनी मुनरकला देवीबाट मञ्जु गुप्ताले खरिद गरी सकेपछि पुनः साबिकमा मोही हक त्याग गर्ने पुनरावेदक अगहनु पासमानले जग्गाधनी मञ्जु गुप्ताउपर दिएको मोही नामसारी मुद्दामा सोही भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट सोही कि.नं.२२५ को जग्गामा प्रतिवादीको नाममा मोही नामसारी हुने ठहर्‍याई मिति २०५२।७।९ मा निर्णय भएको देखिने ।

अतःवादीको फिराद गर्ने हकद्वया रहेको र सो फिराद हदम्यादभित्र नै परेको र पुनरावेदक प्रतिवादीको कार्य जालसाजी रहेको देखिँदा वादी दाबीबमोजिम जालसाज ठहर गर्नुपर्नेमा वादीको फिराद दाबी हदम्यादविहीनको अभावमा खारेज गर्ने गरी सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।३।१० मा भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी अनुसार प्रतिवादीले जालसाजी गरेको ठहर्‍याई प्रतिवादीलाई रु.२००।- जरिवानासमेत गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६६।२।१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक/प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर

पुग्न नसक्ने ।।

इजलास अधिकृत: जानकी रामण यादव

इति संवत् २०७९ साल मंसिर १२ गते रोज २ शुभम् ।

५८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फ्याल, ०७७-RB-०१८९, बैंकिङ कसुर, हरिप्रसाद अधिकारी वि. नेपाल सरकार

देवानी दायित्वको विषय रहेको भनी पुनरावेदनमा लिइएको जिकिर छ सो सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि उल्लेख भएबमोजिमको कानूनी व्यवस्थाले खातामा रकम नभएको जानी जानी चेक काट्नु र भुक्तानी नभएको स्थितिलाई कसुर कायम गरेको अवस्थामा के कति कारणले उक्त कानूनी व्यवस्था आकर्षित नहुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा किटानी उल्लेख गर्न नसकेको । साथै यस विषयमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावेदक निर्मला सोडारी विरुद्ध नेपाल सरकार भएको बैंकिङ्ग कसुर मुद्दा (०७६-NF-००११) मा अदालतसमक्ष बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४अन्तर्गत कुनै विवाद आउँछ भने उचित अनुचितको कसीमा भन्दा पनि प्रचलित ऐन कानूनको परिधिभित्रै रही निरूपण गर्नुपर्ने हुँदा यी प्रतिवादीले काटेको चेक अनादर भएको दिन लागु रहेको कानूनहरूमध्ये पीडितले रोजेको कानूनी उपचारको मार्गलाई अदालतले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको सन्दर्भसमेतबाट जाहेरवालाले उपयुक्त लागेको कानूनी मार्ग अपनाएको अवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिएको ।

पुनरावेदक प्रतिवादीका हकमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।७।२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

इति संवत् २०७९ साल पौस ६ गते रोज ४ शुभम् ।

५९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-RC-००७७, कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम ७१ (ङ)

प्रतिवादीले मृतकलाई चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेको भन्नेसमेत जाहेरीमा उल्लेख भएको अवस्था छ । यी प्रतिवादी परिवर्तित नाम ७१(ङ) ले अदालतमा बयान गर्दा मलाई अरुण भट्टसँग आएका ५/६ जनाले कुटपिट गर्न थालेपछि मैले भुइँमा चक्कु फेला पारी मलाई कुटपिट गर्नेहरूतिर चक्कु घुमाएको थिएँ को कसलाई चोट लाग्यो थाहा भएन अन्य प्रतिवादीहरू त्याहाँ थिएनन् भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस वारदातका प्रत्यक्षदर्शी तथा घाइते हरिकृष्ण राई र राजेश नेपालीले मौकामा बयान र अदालतमा बकपत्र गर्दा आफूहरू र मृतक अरुण भट्ट महोत्सवमा रहेको समयमा मृतक र प्रतिवादीहरूबिच वादविवाद हुँदा यी प्रतिवादीसमेतले मृतक अरुण भट्टलाई चक्कु प्रहार गरेको र उपचारको क्रममा अरुण भट्टको मृत्यु भएको हो भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सहप्रतिवादी परिवर्तित नाम ७१(ग) ले परिवर्तित नाम ७१(ङ) लाई मञ्जु चौधरीको कोठामा खटियामुनि लुकीछिपी गरी सुतिरहेको अवस्थामा प्रहरीले म, मञ्जु चौधरी र परिवर्तित नाम ७१(ङ) लाई पक्राउ गरी लगेको भनी मौकामा र अदालतमा बकपत्र गरेको अवस्था छ । अन्य प्रतिवादीहरू परिवर्तित नाम ७१(ख), (ग) र (घ) कसुरमा इन्कार रही निज मृतक अरुण भट्ट र प्रतिवादी परिवर्तित नामा ७१(ङ)बिच वादविवाद भएको देखेको सुनेको र आफूहरूको उक्त वारदातमा कुनै संलग्नता नरहेको भनी अदालतमा बयान गरेको अवस्था छ । मृतक अरुण भट्टकी आमाले ज्यान लिने मनसायका साथ निज परिवर्तित नाम ७१(ङ) ले आफ्नो साथमा बोकेको चक्कु तथा नक्सामेतले प्रहार गरी मेरो छोरा

अरुण भट्टको हत्या गरेको हो भनी मौकामा लेखाएको बेहोरा पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरेको देखिन्छ । मिसिल संलग्न लासजाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, बरामदी मुचुल्का, सहप्रतिवादीहरूको बकपत्र, मौकामा बुझिएका मानिसले गरेको बकपत्रलगायतका मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी परिवर्तित नाम ७१ (ङ) लाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(२) बमोजिम जन्मकैद गरी निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम २५ वर्षको दुई तिहाई अर्थात् १६ वर्ष ८ महिना कैद हुने र सो कैद सोही दफा ३६(५) (च) बमोजिम बालसुधार गृहमा बसी भुक्तान गर्नुपर्ने तथा पीडितको हकवालाले प्रतिवादी परिवर्तित नाम ७१(ङ) बाट तीन लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने भनी सुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत, दिपायलको फैसलालाई अन्यथा मान्नुपर्ने नदेखिने ।

तसर्थ, प्रतिवादी परिवर्तित नाम ७१(ङ) लाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(२) बमोजिम जन्म कैद गरी निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(४) बमोजिम २५ वर्षको दुई तिहाई अर्थात् १६ वर्ष ८ महिना कैद हुने र सो कैद सोही दफा ३६(५)(च) बमोजिम बालसुधार गृहमा बसी भुक्तान गर्नुपर्ने तथा पीडितको हकवालाले प्रतिवादी परिवर्तित नाम ७१ (ङ) बाट तीन लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउने भनी सुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०७७/०३/११ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७७/०९/२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- पुष्कलराज प्रसाई

कम्प्युटर :- पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७९ साल आषाढ २२ गते रोज ४ शुभम् ।

६०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-CI-०२४२, घर खिचोला मेटाई हक कायम गरी चलनसमेत चलाइपाउँ, कृष्णा प्रधान वि. राजेन्द्रलाल गुरुवाचार्य

प्रत्यर्थी प्रतिवादीका पिताले वादीका पिताले मन्जुरी दिएअनुरूप २०२९ सालपूर्व नै घर बनाई भोग चलन गरी बसी आएको अवस्थामा २०७० सालमा वादीले राखेका मान्छे हटाइ आफ्ना मान्छे राखी वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीले घर खिचोला गरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । घरसारको कबुलितनामा लिखतले जग्गाको स्वामित्व कायम हुन नसक्ने भए पनि उक्त घर भोग चलन गर्नका लागि प्रतिवादीलाई सोही लिखतले अधिकार दिएको भनी मान्नुपर्ने देखिन आयो । २०२८।२९ सालदेखि घर बनाई बसोबास गरी आइरहेको प्रतिवादीलाई हाल आएर घर खिचोला गरेको भनी चलन हटक गर्नु न्यायको रोहमा समेत मिल्ने देखिँदैन । बिवादित घर रहेको जग्गाको स्वामित्वका सम्बन्धमा विवाद नहुँदा सो जग्गाको पछिल्लो पटक भएको नापजाँचको समयमा प्रतिवादीले उक्त घर आफ्नो नाउँमा नापजाँच नगराएका कारणले मात्र दशकौँदेखि बसी आएको घरमा प्रतिवादीको भोगाधिकार समाप्त हुने भन्न मिल्दैन । वादीले प्रतिवादीहरू सो घरमा बसेसम्म तिरो बहाल लिने अधिकार एवम् उक्त घर पाताल भएका अवस्थामा भोगाधिकारसमेत प्राप्त गर्ने नै हुँदा खिचोला मेटाइपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिब देखिँदा अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिने ।

तसर्थ, विवादित घर वादीका पिता वा वादीले बनाएको भन्ने नदेखिएको, वादी स्वयम् साक्षी रहेको मिति २०२९।१२।११ को घरसारको लिखतको सर्तका आधारमा प्रतिवादीका पिताले उक्त घर बनाई प्रतिवादीकै भोगमा रहेको देखिएकोले खिचोला ठहर

गरेको सुरु फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७२।१२।२८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: शारदादेवी पौडेल

कम्प्युटर : रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७९ साल साउन ११ गते रोज ४ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-RI-०८०९, इयाल टप तथा निकास पाइप हटाइपाउँ, कृष्णा प्रधान वि. अनुजरत्न शाक्य भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

६१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-CR-१४९८, सरकारी छाप दस्तखत कित्ते, नेपाल सरकार वि. रन्जुदेवी पौडेलसमेत

प्रतिवादी रन्जुदेवी पौडेलको नागरिकताको अनुसूची फाराम, सिफारिसलगायतका कागजातहरूमा तत्कालीन चुलाचुली गा.वि.स. इलामका सचिव नारायणप्रसाद चँदाराको दस्तखत हुनुपर्ने ठाउँमा प्रतिवादी रन्जुदेवी पौडेलबाट रु.६ हजार रकम लिई प्रतिवादी सुमनसिंह पौडेलले दस्तखत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा पेस गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि भइरहेको स्थितिमा निजलाई साबिक मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको महलको १ नं.बमोजिमको कसुरमा ऐ. महलको १३ नं.बमोजिम सजाय गरी ऐ. महलको १२ नं.बमोजिम थप सजाय गर्नुपर्नेमा सफाई दिने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिएन ।

अर्का प्रतिवादी रन्जुदेवी पौडेलका हकमा निज नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट कानूनन् पाउनुपर्ने नागरिकताको अनुसूची फाराम, मुचुल्का, सिफारिसलगायतका कागजातहरूमा स्थानीय निकायको छापसमेत लगाई कागजात बुझी लिएकोसम्म देखिन्छ । तर उक्त

कागजातहरूमा सम्बन्धित सचिवले गर्नुपर्ने दस्तखत गर्न बाँकी रहेकोमा सम्बन्धित सचिवले गर्नुपर्ने दस्तखत प्रतिवादी सुमनसिंह पौडेलले गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रतिवादी रन्जुदेवी पौडेलले मौका र अदालतमा गरेको बयान बेहोरा, बुझिएका मानिसहरूले गरिदिएको घटना विवरण कागज तथा अदालतमा गरेको बकपत्रसमेतबाट देखिएको र उक्त कागजातहरूमा भएको दस्तखत र नमुना दस्तखत फरक देखिएको भन्ने केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनबाट पुष्टि भइरहेको हुँदा प्रतिवादी रन्जुदेवी पौडेलले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा कसैको हकमा असर पर्ने गरी झुठ्ठा दस्तखत गरे गराएको पुष्टि हुन नआएकोले निजका हकमा अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भनी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामको फैसला मिलेकै देखिने।

अतः प्रतिवादी रन्जुदेवी पौडेलका हकमा सुरु जिल्ला अदालतले अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०७२।०१।२९ को फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिँदा सदर हुने र अर्का प्रतिवादी सुमनसिंह पौडेलका हकमा निजलाई अभियोग माग दाबीबमोजिमको कसुरमा सजाय ठहर गरेको सुरु इलाम जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी निजले समेत अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको हदसम्म तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मिति २०७२।०१।२९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उल्टी भई निजलाई तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलको १ र १३ नं.को कसुरमा ऐ. १३ नं.बमोजिम रु.२०।- (बिस रुपियाँ) जरिवाना र ऐ. महलको १२ नं.बमोजिम थप १ (एक) वर्ष कैद हुने ठहर्‍याएको सुरु इलाम जिल्ला अदालतको

मिति २०७१।०१।१६ को फैसला सदर हुने।
इजलास अधिकृत:- कृतिबहादुर बस्नेत
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने
इति संवत् २०७९ साल भदौ ६ गते रोज २ शुभम्।

६२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-११५९, कर्तव्य ज्यान, विनोद बस्नेत वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी विनोद बस्नेतले मृतक अमृता सहनीलाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने पुष्टि भएकोबाट निज प्रतिवादीलाई साबिक मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(२) नं.बमोजिम कसुर कायम गरी सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।२८ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासबाट मिति २०७५।१।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। तर सजाय कार्यान्वयनका हकमा यी प्रतिवादीलाई सर्वस्वको सजायसम्म नहुने हुँदा जन्म कैदको सजाय हुने।

इजलास अधिकृत: सुमनप्रसाद कुशवाहा / विनिता भारती

कम्प्युटर अपरेटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम्।

६३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-११४७, कर्तव्य ज्यान, गंगाबहादुर बि.क. (कामी) वि. नेपाल सरकार

यसमा प्रतिवादी गंगाबहादुर बि.क.(कामी) लाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ नं. र १३(१) नं. को कसुरमा ऐ. महलको १३(१) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याई सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।८।२९ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर,

इलाम इजलासबाट मिति २०७४।१०।२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।सजाय कार्यान्वयनको हकमा माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम १२ वर्ष कैद हुने ।

इजलास अधिकृत: सुमनप्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम् ।

६४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-००१४, हातहतियार खरखजाना, अर्जुन भन्ने तुलसी घिमिरे वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादी अर्जुन भन्ने तुल्सी घिमिरेका हकमा अभियोगपत्रमा मागदाबी गरिए अनुसार हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२)(क) बमोजिम ३ वर्ष कैद र बरामद रिभल्वर सोही ऐनको दफा १६बमोजिम जफत हुने ठहर्न्याई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७४।१२।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: सुमनप्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम् ।

६५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-१३६५, ०७५-CR-१३६६, ०७५-CR-१३६८, कर्तव्य ज्यान, मुस्कान तामाङ वि. नेपाल सरकार, सोमबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार, राकेश डुब्बा भन्ने बुद्धिबहादुर तामाङ वि.नेपाल सरकार

सजायको हकमा तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई भएको सजाय मिलेकै देखिए पनि हाल मुलुकी ऐन खारेज भै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागु

भएको अवस्था छ । उक्त संहिताको दफा ४०(२) मा “कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो संहिता प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था भएको र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ५ मा पनि “कुनै कसुर सम्बन्धमा कसुर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाको बखत कानूनबमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था हुनुको साथै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा “कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको अवस्थालाई विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरूका हकमा सर्वस्वको सजाय कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिएन । त्यस्तै जन्म कैद गणनाको सन्दर्भमा पनि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४२ मा जन्म कैद गणना गर्दा दफा ४१बमोजिमको कसुरबाहेकका कसुरमा जन्मकैदबापत २५ वर्ष कैद सजाय हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६ नं. बमोजिम जन्म कैदबापत २० वर्ष कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई हुने जन्मकैदको सजायबापत मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको ६ नं. बमोजिमको जन्म कैदको सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत : सुमन प्रसाद कुशवाहा

फैसला टाइप गर्ने ना.सु. : भुपा राज राई

इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम् ।

६६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-RB-०१०७, महसुल निर्धारण, विशाल कुमार बजाज वि. श्री भन्सार जाँच पास परीक्षण

कार्यालय, काठमाडौं

पुनरावेदक फर्म महादुर्गा इम्पेक्सले आ.व.
२०७२/०७३ मा पैठारी गरी ल्याएका Calcium
Carbonate FMB समेतका मालवस्तुमा भन्सार
जाँचपास परीक्षण कार्यालय, काठमाडौंले जम्मा
रु.२,३८,९७६/- अन्तःशुल्क महसुलसमेतका रकममा
सतप्रतिशत जरिवाना हुने गरी गरेको निर्णयमा राजस्व
न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट अन्तःशुल्कसमेतका
महसुलहरू यथावत् राखी ती महसुलमा जरिवाना
नलाग्ने गरी मिति २०७४/०५/२९ मा भएको फैसला
मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- नब राज जोशी

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७४ साल आश्विन २२ गते रोज १ शुभम्।

६७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री
तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-RB-०१०६, ०७५-RB-
०१०९, महसुल निर्धारण, विशाल कुमार बजाज वि.
श्री भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालय, काठमाडौं,
श्री भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालय, काठमाडौं वि.
विशाल कुमार बजाज

पुनरावेदक महादुर्गा इम्पेक्सले आ.व.
२०७०/०७१ मा पैठारी गरी ल्याएका Calcium
Carbonate FMBसमेतका मालवस्तुमा भन्सार
जाँचपास परीक्षण कार्यालय, काठमाडौंले जम्मा
रु.६,३४,४१६/- अन्तःशुल्क महसुलसमेतका रकममा
सतप्रतिशत जरिवाना हुने गरी गरेको निर्णयमा राजस्व
न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट अन्तःशुल्कसमेतका
महसुलहरू यथावत् राखी ती महसुलमा लगाइएको
जरिवाना सम्म नलाग्ने गरी मिति २०७४/०५/२९ मा
भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- नवराज जोशी

कम्प्युटर :- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७४ साल आश्विन २२ गते रोज १ शुभम्।

६८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री
तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-RB-०१०८, महसुल निर्धारण,
विशाल कुमार बजाज वि. श्री भन्सार जाँच पास परीक्षण
कार्यालय, काठमाडौं

पुनरावेदक फर्म महादुर्गा इम्पेक्सले आ.व.
२०७१/०७२ मा पैठारी गरी ल्याएका Calcium
Carbonate FMBसमेतका मालवस्तुमा भन्सार
जाँचपास परीक्षण कार्यालय, काठमाडौंले जम्मा
रु.१५,६५,३६०/... अन्तःशुल्क महसुलसमेतका
रकममा सतप्रतिशत जरिवाना हुने गरी गरेको
निर्णयमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट
अन्तःशुल्कसमेतका महसुलहरू यथावत् राखी ती
महसुलमा जरिवाना नलाग्ने गरी मिति २०७४/०५/२९
मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- नबराज जोशी

कम्प्युटर:- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७४ साल आश्विन २२ गते रोज १ शुभम्।

६९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री
तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-०४७९, मानव बेचबिखन
तथा ओसारपसार, चिण्डे भन्ने शरण बस्नेत वि. नेपाल
सरकार

प्रतिवादीउपर पीडित जाहेरवालाको
किटानी जाहेरी परेको, अदालतबाट प्रमाणित निजको
बयान तथा बकपत्र बेहोराबाट निजको जाहेरी बेहोरा
समर्थित रहेको, मौकामा कागज गर्ने सम्झना बस्नेतको
मौकाको कागज बेहोरा र वस्तुस्थिति मुचुल्काका
मानिसहरूले लेखाईदिएको बेहोरा तथा निजहरूले
अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्र बेहोराबाट
पनि प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित भइरहेको, पीडितको
स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले पनि जाहेरी बेहोरालाई
समर्थन गरिरहेको देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीले
गरेको इन्कारी बयानलाई मात्र आधार मानेर अभियोग

माग दाबीबमोजिमको कसुरबाट निजलाई सफाई दिन सकिने अवस्था नदेखिएकोले निज प्रतिवादीका हकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(ख) अनुसार दश वर्ष कैद र पचास हजार रुपियाँ जरिवाना हुने तथा सोही ऐनको दफा १७(१) अनुसार सो जरीबानाको पचास प्रतिशत बराबरको रकम जाहेरवालाले क्षतिपूर्तिबापत भराइपाउने ठहराई सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/१/३० मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७४/१/१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: सुमनप्रसाद कुशवाहा
कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम्।

७०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-१२४८, कर्तव्य ज्यान, चक्रबहादुर नेपाली वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादी चक्रबहादुर नेपालीलाई कानूनबमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने भए पनि निजलाई उच्च अदालत सुर्खेतबाट मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १८८ नं.बमोजिम १५ (पन्ध्र) वर्ष कैद सजाय हुन राय व्यक्त भई आएकोमा माथि उल्लिखित कसुर गर्दाको समग्र अवस्था र स्थितिलाई विचार गर्दा निजलाई १५ वर्ष कैद सजाय गर्न पनि चर्को पर्ने देखिएकोले १० वर्ष कैदको सजाय हुने।

इजलास अधिकृत: सुमनप्रसाद कुशवाहा
कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम्।

७१

मा.न्या.श्रीसुष्मालतामाथेमारमा.न्या.श्रीतिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-RB-०२४०, मु.अ. कर ०५६/०५७,

सुशिलकुमार अग्रवाल वि. आन्तरिक राजस्व कार्यालय, काठमाडौं क्षेत्र नं. २ बबरमहल, काठमाडौंसमेत

टिप्पणीबमोजिमको पत्र सोही मितिमा पठाएको मिसिलबाट देखिए तापनि सो पत्र करदाताले बुझेको भरपाई मिसिल साथ संलग्न रहेको देखिएन। यस स्थितिमा प्रारम्भिक कर निर्धारण गर्दा सो सम्बन्धमा करदातालाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा उक्त मितिको पत्र बुझाएको भरपाइको अभावमा सुनुवाइको मौका पुनरावेदकले पाएको भन्न मिल्ने देखिएन।

जय श्री ट्रेडिंग कम्पनीको आ.व. २०५६/०५७ को मूल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभाग (तत्कालीन तुला करदाता शाखा) बाट मिति २०५७/०७/०८ मा निर्णय हुँदा पुनरावेदक करदातालाई सुनुवाइको मौका नदिएको र कारणसहितको निर्णय पनि भएको नदेखिएको भन्ने आधार देखाई सो निर्णय बदर गरी पुनः निर्णयको लागि आन्तरिक राजस्व विभाग (तत्कालीन तुला करदाता शाखा) को हाल कायम रहेको करदाता सेवा कार्यालय न्यूरोडमा पठाइदिने गरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट मिति २०७३/०८/०२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- नब राज जोशी

कम्प्युटर:- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०७४ साल आश्विन २२ गते रोज २ शुभम्।

७२

मा.न्या.श्रीसुष्मालतामाथेमारमा.न्या.श्रीतिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-WH-००३२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, प्रभा रिजाल वि. कुलचन्द्र काप्लेसमेत

कालिमाटी प्रहरी सेलका प्रहरीले गरेको कुराकानीको क्रममा निज नाबालिकाले बाबासँग अमेरिकामा रहेको र अमेरिका जानुभन्दा पहिला आफ्नो ममीलाई मौखिक रूपमा जानकारी नगराए पनि फेसबुकमा म्यासेज छोडेको तथा मामुले यस्तै Abuse गर्नुहुन्छ भनेर मामुलाई नभनेको हो तर मैले

फेसबुकमा भनेको छु भनी भनेको सुनिएकोबाट निज नाबालिका स्वेच्छाले नै बाबुसँग अमेरिकामा रहे बसेको पुष्टि हुन आएको देखिएको छ । साथै आफ्नी जन्म दिने आमा यी रिट निवेदिकाले आफ्नो जीवनलाई अभिषाप भन्ने, गालीगलौज तथा धाक धम्की दिने, सार्वजनिक ठाउँ तथा पारिवारिक जमघटमा समेत होच्याउने कार्य गरी यातना दिएकोले आफ्नो जीवन रक्षा गरिपाउँ भनी बन्दी बनाइएकी भनिएकी निज सरोज काफ्लेले आफ्नो प्राकृतिक बाबुसाथ गई मिति २०८०।०३।२४ गते राष्ट्रिय महिला आयोगमा निवेदन दिएको भन्ने पनि देखिएको छ । यो अवस्थालाई हेर्दा निज नाबालिका सरोज काफ्लेलाई इच्छा विपरीत अमेरिका लगी बाबुसँग राखिएको भन्ने पनि नदेखिने ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ मागरिएका बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा हेर्दा यी व्यवस्थाहरूको मूलभूत उद्देश्य बालबालिकालाई उमेर नपुगेको भन्ने कारणबाट मात्र एउटा व्यक्तिलाई प्राप्त हुने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु नहुने तथा बाल्य अवस्था भनेको वैयक्तिक विकासको संवेदनशील अवस्था हुने भएकोले निजको वैयक्तिक विकासको लागि सम्भाव्य अवसरहरूको प्रत्याभूति दिलाई निजको सर्वोत्तम हित कायम गर्नु रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पीडित भनिएकी नाबालिका सरोज काफ्लेलाई कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा लगाउने उद्देश्यले पिताले कब्जामा राखेको भन्ने नदेखिएको, निज नाबालिका स्वयम्ले पनि त्यस प्रकारको भावना व्यक्त गरेको नदेखिएको बरु यी निवेदिकाका विरुद्धमा नै राष्ट्रिय महिला आयोगमा समेत उजुर गरेको देखिएकोबाट निज नाबालिकाले यी रिट निवेदिकाको अभिभावकत्वलाई स्वीकार गर्न इन्कार गरेको भन्ने देखिएको छ । यिनै रिट निवेदिकाले यिनै विपक्षीहरूलाई प्रतिवादी बनाई मोरङ जिल्ला अदालतमा मिति २०८०।०४।०७ मा ०८०-CP-००३५ को अंश मुद्दा दायर गरेको देखिएकोमा

उक्त अंश मुद्दामा यी नाबालिकाको संरक्षक यी रिट निवेदिका नबनेको देखिएको छ । सम्पूर्ण सम्पत्तिबाट अंशको भाग दाबी गर्दा आफूलाई नाबालिका यी सरोज काफ्लेको संरक्षकको रूपमा प्रस्तुत नगरेको कुरा निज छोरीसमेतको अंश भाग माग नगरी आफ्नो मात्र एक भाग माग गरेकोबाट प्रमाणित भएको छ ।

नाबालिका सरोज काफ्लेलाई यी रिट निवेदिका आमाबाट अलग गरी पिता शरदचन्द्र काफ्लेले अमेरिकामा लगी साथमा राखेको देखिएको भए पनि कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा लगाउन लगेको नभई निज नाबालिका कै हित संरक्षणका लागि लगेको देखिएको, पितासँग अमेरिका बस्न रहन निज नाबालिकाको बेमन्जुरी रहेको नदेखिएको, निज नाबालिकाको उमेर १६ वर्ष पूरा भइसकेको देखिएकोमा बाबु वा आमा को सँग रहने बस्ने भन्ने कुरा निज नाबालिकाले नै रोजे अनुसार हुने कानूनी व्यवस्था रहेको तथा निज नाबालिकाले आमासँगै रहन पाउनुपर्ने भन्ने किसिमको इच्छा जाहेर गरेको अवस्था पनि नदेखिँदा रिट निवेदिकाको निवेदन मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : नवराज जोशी/ईश्वरी प्रसाद सुवेदी
कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल असोज २१ गते रोज १ शुभम् ।

७३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-१८०१, ठगी, नेपाल सरकार वि. सत्यन्द्रप्रसाद यादव

आधिकारिक निकायबाट जग्गा पारित गराइ लिइसकेपछि आफूले पारित गराइ लिने भनिएको जग्गा अर्कै हो भनी लिएको जिकिरलाई प्रमाणको अभावमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । अर्कातर्फ प्रतिवादीले यी जाहेरवाला सरिता गुरुङउपर करकाप मुद्दा दर्ता गरेको भनी आफूले निजसँग कुनै रकम

नलिएको भनी जिकिर लिएको समेत पाइन्छ ।त्यसै गरी प्रतिवादीबाट जग्गा पारित गरिलेने व्यक्तिमध्येका दिनबन्धु कायस्थले सो विषयलाई लिएर जाहेरी दिएको र कारबाही चलाएको देखिँदैन ।यस अवस्थामा निज जाहेरवालाहरु सरिता गुरुङ र सुजित थकालीतर्फको रु.४३०००००।- असुल भइसकेको देखिँदा निजहरुतर्फको दाबी नपुग्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा गरिरहनुपर्ने देखिएन ।

जाहेरवाला बुद्धिबहादुर घलेले पाउनुपर्ने रकम रु. १,८५,०००।- बापत निजले मिति २०६८।६।१० मा चेक प्राप्त गरेको, जाहेरवाला आशिष घलेले पाउनुपर्ने रु. ४,२०,०००।- बापत मिति २०६८।७।५ मा १,१०,०००।- को र मिति २०६८।६।१० मा २,००,०००।-को चेक प्राप्त गरेको तथा रु. ९०,०००।- नगद प्राप्त गरेको, जाहेरवाला वीरभुवन प्रसाद यादवले पाउनुपर्ने रु. २,००,०००।- निजले प्रतिवादीको श्रीमतीबाट प्राप्त गरिसकेको तथ्य जाहेरवालाहरु स्वयं अदालतमा उपस्थित भई गरिदिएको बकपत्र तथा मिसिलसामेल रहेको अनादर भएको चेकसमेतबाट देखिन आएको पाइन्छ ।सोबाहेक कुल बहादुर राउतको रु १,७५,०००।-, चन्द्र लम्सालको रु १,००,०००।-, निर्मला थापाको रु २,०५,०००।- ।, टिका राईको रु ५०,०००।, यम बहादुर चौधरीको रु ४,८०,०००।-, दिनेश घर्ती क्षेत्रीको रु. ३,५०,०००।- गरी जम्मा बिगो रु. १४,६५,०००।-कायम हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा गरिरहनुपर्ने देखिएन ।

जाहेरवालाहरु सरिता गुरुङ र सुजित थकालीको हकको बिगो रु. ४३,००,०००।- मध्ये रु ५,५०,०००।- समेत जम्मा बिगो रु. २०,१,५०००।- कायम गरेको हदसम्म सुरु फैसला केहि उल्टी गरी निज जाहेरवालाहरु सरिता गुरुङ र सुजित थकालीको हकको बिगो रु ५,५०,०००।- घटाई जम्मा बिगो रु. १४,६५,०००।- (चौध लाख पैँसट्टी हजार रुपियाँ)

कायम हुने र अन्यको हकमा सुरु फैसला सदर हुने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।२।३० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत:- फणेश्वरी घिमिरे
कम्प्युटर:- शंकर सापकोटा
इति संवत् २०८० साल मंसिर ६ गते रोज ४ शुभम् ।

७४

मा.न्या.श्रीसुष्मालतामाथेमामरमा.न्या.श्रीतिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७९-WH-००६८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, निरज बुढाथोकी वि. हर्कबहादुर कार्कीसमेत

कुनै न्यायिक प्रक्रियामा यो सिद्धान्तको पालना हुन सकेको छ वा छैन भनेर हेर्दा औपचारिकतालाई मात्र आधार नमानेर यथार्थमै सम्बन्धित व्यक्तिले यस्तो मौका पाउन सकेको देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने तथ्यलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।त्यसैले न्यायिक परीक्षणका सन्दर्भमा पनि यो प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्ने हुन्छ ।यो कसीबाट हेर्दा, यी निवेदकका नाममा निज हाल बसोबास गरी आएको वतनमा समाह्वान म्याद जारी नगरी निजको साबिक वतनमा समाह्वान म्याद जारी गरी सोही वतनमा तामेल गरेको म्यादलाई कानूनसङ्गत मान्न मिल्ने देखिएन ।जब प्रतिवादको मौकाको रूपमा निजका नाममा तामेल भएको म्याद नै कानूनसङ्गत रहेको देखिँदैन भने त्यस्तो तामेली म्यादका आधारमा भएको फैसलालगायतका कारबाहीहरु पनि कानूनसङ्गत रहेको मान्न नमिल्ने ।

सिद्धान्ततः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारलाई नागरिक स्वतन्त्रताको सबभन्दा बढी प्रभावकारी सुरक्षा कवचको रूपमा मान्यता दिई आएको तथ्य हामी सबैको जानकारीमा रहेकै विषय हो । खास गरेर कुनै पनि व्यक्ति एकक्षण पनि गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहन नपरोस् भन्ने यो उपचारको उद्देश्य रहेको हुन्छ । राज्य वा अन्य शक्तिको उन्मादबाट कुनै व्यक्ति थुनामा रहनुपरेको अवस्थामा तत्काल आकस्मिक उपचार प्रदान गर्नु यो रिटको उद्देश्य रहेको हुन्छ । भनिन्छ ...

It is available to the meanest against the mightiest । कुनै व्यक्ति गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहनुपर्ने र सोको विरुद्धमा आकस्मिक उपचार प्राप्त नहुनु भनेको लोकतन्त्र र विधिको शासनको मूल्य एवं मान्यताको पनि विपरीत हुने कुरा हो । तर यसो भन्दैमा जस्तोसुकै र जुनसुकै अवस्थामा पनि यो उपचार प्राप्त भइहाल्छ भन्ने चाँहि होइन । सामान्यतया कुनै व्यक्ति गैरकानूनी रूपमा थुनामा रहनुपरेको अवस्थामा यो उपचार प्राप्त हुने गर्दछ । कुनै थुना कानूनी वा गैरकानूनी के हो भन्ने कुराको परीक्षण गर्दा निजलाई कानूनबमोजिम थुनामा राख्न सकिने कारणमा थुनामा राखिएको हो वा होइन ? कानूनबमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीको आदेश वा निर्णयले नै थुनामा राखिएको हो वा होइन ? थुनामा राख्दा कानूनबमोजिमको कारणमा कानूनबमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीको आदेश वा निर्णयले नै थुनामा राखिएको भए पनि यसरी थुनामा राख्दा कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने कानूनी कार्यविधिको पालना भएको छ वा छैन ? र थुनामा राख्न पाइने यस्तो कानूनको प्रयोग गर्दा प्रवृत्त धारणा राखिएको छ वा छैन ? जस्ता विषयहरूलाई आधार बनाइने गर्दछ । यी सैद्धान्तिक मान्यताको रोहमा प्रस्तुत निवेदनको स्थिति हेर्दा, निवेदकका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा संवत् ०७६-८८-२७६६ को बैकिङ कसुर मुद्दामा मुद्दा दायर गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीले दायर गरेको मुद्दामा मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र रहेको उच्च अदालत पाटन वाणिज्य इजलासबाट कारबाही भई फैसला भएबमोजिम थुनामा रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा निजको थुनालाई गैर कानूनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने हृदयसम्म प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

निवेदकका नाममा उच्च अदालत पाटनबाट जारी भई मिति २०७७।०५।०१ मा तामेल भएको म्यादलाई कानूनसङ्गत मान्न मिल्ने नदेखिएकोले

सो तामेली समाह्वान म्याद र सोही आधारमा निज निवेदकका हकमा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।०९।१९ मा भएको फैसलासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब निज निवेदकलाई हाल थुनामा राखिएको कारागारबाट उच्च अदालत पाटन, वाणिज्य इजलासमा थुनछेक प्रयोजनको लागि उपस्थित गराई पुनः बयान लिनेलगायतका कानूनबमोजिमको कारबाही अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई/श्रेया पौडेल
इति संवत् २०७९ साल कार्तिक २३ गते रोज ४ शुभम् ।

७५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-CR-००१६, ०७५-CR-०७६३, ०७५-RC-०१५३, कर्तव्य ज्यान र हातहतियार खरखजाना, अर्जुन भन्ने तुल्सी घिमिरे वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. खिमा गिरीसमेत, नेपाल सरकार वि. खिमा गिरी

प्रतिवादी अर्जुन भन्ने तुल्सी घिमिरेलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(१) नं. को कसुर अपराध गरेकोमा सोही १३(१) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय गर्ने गरी तथा प्रतिवादी सन्दिप परियारलाई सोही महलको १७(२) नं.बमोजिम ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने साथै हातहतियार खरखजानातर्फको कसुर अपराधमा प्रतिवादीहरू तीनै जनालाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२)(क) बमोजिम जनही ३ वर्ष कैद र ६० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने तथा दफा २० (३) (क) बमोजिम १ वर्ष कैद र २० हजार रुपियाँ जरिवाना हुने गरी एवं हातहतियार खरखजाना ओसारपसार गर्नसमेतको कसुर अपराधमा प्रयोग भएको सवारी साधन लु १५ प १६१ नं को मोटरसाइकल र बा १३ च ८४९९ नं. को सुजुकी कार तथा हातहतियार

खरखजानासमेत सोही ऐनको दफा १६ बमोजिम जफत हुने ठहर गरी सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०५।२६।१ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७४।१२।१९ फैसला मिलेकै देखिँदा सो हदसम्म सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी खिमा गिरीको हकमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(४) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय हुने ठहराई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसला केही उल्टी भई सोही महलको १६ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद हुने ठहर्छ । हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम सर्वस्वको सजाय नहुने हुँदा प्रतिवादीमध्येका तुल्सी घिमिरेका हकमा हुने ठहरेको सर्वस्वको सजायसम्म कार्यान्वयन नहुने ।

इजलास अधिकृत: सुमनप्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०८० साल चैत्र २२ गते रोज ५ शुभम् ।

७६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-CI-०४११, तायदातीलगायत लिलाम मुचुल्का चलन पुर्जी निर्णय दर्तासमेत बदर गरिपाउँ, गोपाल प्रसाद जैसवाल वि. मधुसुदन प्रसाद कुर्मीसमेत
प्रतिवादीमध्येका मधुसुधन प्रसाद कुर्मीसमेतले प्रतिउत्तर फिराउँदा दाबीको कित्ता जग्गा लिलाम सकार गरी कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०५६।०६।२० को चलनपुर्जी अनुसार मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुको मिति २०५६।०७।१७ को निर्णयले आफ्ना नाउँमा दाखेल खारेज दर्ता गराई अवध किशोर वर्माका नाउँमा राजीनामा गरिदिएको र उक्त जग्गा अवध किशोर वर्माले भोग चलन गर्दै आएका छन् भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरेकोमा उक्त

बेहोरासमेत यकिन गर्न दर्ता खेस्ता हेरी यदी दाबीको जग्गा प्रतिवादी भन्दा अर्कै व्यक्तिका नाउँमा रहे भएको देखिए तत्काल प्रचलित अदालती बन्दोबस्तको १३९ नं. बमोजिम निजलाई समेत बुझी फैसला गर्नुपर्नेमा सोसमेत नगरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी भएको सुरु कपिलवस्तु अदालतको मिति २०७२।१२।२५ को फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७४।०२।२५ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिने ।

२०३८ सालमै बन्डापत्र पारित भई छुट्टी भिन्न भएका र लेनदेन मुद्दाको फैसलाबाट समेत ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व नरहेका पुनरावेदक/वादी गोपालप्रसाद जैसवालका नाउँको जग्गा भनी निजबाट अवध किशोर वर्माका नाउँमा राजीनामाबाट हक हस्तान्तरणसमेत भइसकेको कि.नं. ७९५ को जग्गाबाट दे.नं. १६५७ को लेनदेन मुद्दाको बिगो भराउनेसम्बन्धी लिलामी कारबाही, कपिलवस्तु जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०५६।०६।१० मा भएको आदेश, सो बमोजिम मिति २०५६।०६।२० को चलनपुर्जी र सो चलनपुर्जी अनुसार मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुबाट मिति २०५६।०६।२६ मा भएको दाखेल खारेज दर्तासमेतका सम्पूर्ण काम कारबाही सम्बन्धमा विवेचना गरी फैसला गर्नुपर्नेमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी भएको सुरु फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७४।०२।२५ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिदिएको छ ।

वादी दाबी प्रतिउत्तर जिकिर एवं पेस भएका प्रमाणसमेत हेरी दाबीको कि.नं. ७९५ को जग्गा मिति २०६१।०२।२७ मा राजीनामा गरी लिने अवध किशोर वर्मा तथा हाल दर्तावाला अन्य व्यक्ति भए निजलाई समेत मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२३ बमोजिम बुझी कानूनबमोजिम पुनः इन्साफ

गर्नु भनी सक्कलै मिसिलसहित सुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा पठाई दिने ।

इजलास अधिकृत : हरिकुमारी घर्तीमगर

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल कार्तिक २२ गते रोज ४ शुभम् ।

७७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७६-CR-००८२, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. सुनिता सार्कीसमेत

प्रतिवादी कालो भन्ने प्रकाश सार्कीले जाहेरवालीलाई विवाह गरी श्रीमती बनाई लग्ने स्वास्नी भई भारतमा गई कामको बहानामा होटलमा राखी अन्य व्यक्तिहरूसँग यौन सम्पर्क गराएको भन्ने जाहेरवालीको भनाइ र निजलाई भारतको राजस्थानबाट पीडितको भाइ सङ्केत नाम राप्ती ३ ले उद्धार गरी घरमा ल्याएको भनी गरेको कागज तथा सोलाई समर्थन हुने गरी गरेको अदालतसमक्षको बकपत्रसमेतलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नभएको र सो भनाइलाई यी प्रतिवादी कालो भन्ने प्रकाश सार्कीबाट खण्डन गर्ने गरी ठोस सबुत प्रमाण कागज पेस गर्न सकेको अवस्थासमेत देखिएन ।

कुनै पनि महिलाले आफूखुसी अन्तरजातीय विवाह गरी गएपछि आफ्नै पतिको विरुद्ध मानव बेचबिखन विरुद्धको गम्भीर कसुरको अपराधमा बिनाकारण आरोप लगाउने कुरालाई सामान्यतया विश्वास गरिँदैन । प्रस्तुत वारदातमा यी पीडितलाई भालुवाडबाट कोक खुवाई बेहोस भएपछि बिरामीको बहाना पारी भारतको हरिद्वार हुँदै राजस्थानमा पुर्‍याई विवाह गर्छु, अहिले पैसा कमाउनुपर्छ भनी विभिन्न प्रलोभन देखाई यी पीडितको इच्छा नहुँदा नहुँदै जबरजस्ती यौन व्यावसायमा लगाएकोमा मौका पारी यी पीडितले फोनमार्फत घटना बारे आफ्नो घरमा जानकारी गराएपछि निजको भाइले सो स्थानबाट यी प्रतिवादी नभएको मौकामा त्यहाँबाट भागी घर

आएको भन्ने देखिन्छ । अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणहरूसमेतका आधारमा यी प्रतिवादी कालो भन्ने प्रकाश सार्कीलाई अभियोग दाबीबमोजिम नै १० वर्ष कैद सजाय र रु .५००००/- (पचास हजार) जरिवाना गरी प्रतिवादीबाट जाहेरवाली पीडितलाई ऐ.ऐनको दफा १७(१) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्याई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला अन्यथा रहेको देखिएन ।

मुख्य प्रतिवादी कालो भन्ने प्रकाश सार्कीकी दिदी नाताकी प्रतिवादी सुनिता सार्कीको मोबाइल फोन प्रयोग गरी अर्का प्रतिवादी हेमन्त वि.क.ले जाहेरवालीसँग फोन सम्पर्क गरेकै आधारले मात्र निजहरूले मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भनी कसुरदार ठहर्‍याउन न्यायको रोहमा उचित देखिन आउँदैन । उल्लिखित फोन सम्पर्कको प्रसङ्गबाहेक यी प्रतिवादीको कसुरको संलग्नता पुष्टि हुने अन्य कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण वादीका पक्षबाट प्रस्तुत हुन नसकेको स्थितिमा निजहरूलाई मतियारको कसुरदार ठहर्‍याउन मिल्ने देखिएन ।

प्रतिवादी सुनिता सार्कीका दाइ नाताका कालो भन्ने प्रकाश सार्कीलाई पहिलेको श्रीमतीले छाडी अन्यत्रै विवाह गरी गइसकेपछि अर्को विवाह गरी पहिलेको श्रीमतीबाट जन्मेका छोराछोरीको हेरचाहसमेत होस र दाइको घरजम होस् भन्ने इच्छा राखी दाइले दोस्रो विवाह गर्नु भनी चाहना राख्नु बहिनी नाताकी प्रतिवादी सुनिता सार्कीको आशयलाई अवश्य पनि आपराधिक सोच राखी बिक्री गराउने र यौन व्यवसायमा लगाउने मनसायले सम्पर्क गराएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । अर्कोतर्फ आफ्नो मोबाइल फोनबाट निजका ससुरा नाताका चित्रे भन्ने हेमन्त वि.क.ले पीडितलाई फोन गरेको देखिए पनि सो फोन सम्बन्धमा निज र कालो भन्ने प्रकाश सार्कीबिच फोनमा के कुरा भएको थियो भनी खुलेको अवस्था छैन । फोन

सम्पर्कबाट पीडितलाई प्रतिवादी प्रकाश सार्कीको जिम्मा लगाई बिक्री गर्न लैजाने उद्देश्य नै थियो भनी यकिन पुष्टि हुने अन्य ठोस सबुत प्रमाणहरू मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिँदा प्रतिवादी सुनिता सार्की तथा चित्रे भन्ने हेमन्त वि.क.ले जानीजानी वा गलत मनसाय राखी जाहेरवाली ५६A लाई प्रकाश सार्कीको जिम्मा लगाई आपराधिक कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको भन्ने अवस्था नदेखिएको र भारत पठाई निज पीडितलाई बिक्री गर्न वा यौन कार्यमा लगाउने जस्ता कार्यमा यी प्रतिवादीहरूले सहयोग गरी मतियार बनेको अवस्था पनि मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि हुन सकेको देखिएन ।

प्रतिवादी कालो भन्ने प्रकाश सार्कीलाई १० वर्ष कैद सजाय र रु. ५०,०००/- (पचास हजार) जरिवाना गरी जाहेरवालीलाई यी प्रतिवादीबाट रु.५००००/- क्षतिपूर्ति दिलाई भराइदिने तथा प्रतिवादीमध्ये सुनिता सार्की र चित्रे भन्ने हेमन्त वि.क.लाई अभियोग माग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको सुरु दाङ देउखरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४ १२/१४ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७६/११/१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत: सुमनप्रसाद कुशवाहा
कम्प्युटर: शान्ति तामाङ
इति संवत् २०८० साल मंसिर १८ गते रोज २ शुभम् ।

७८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-CR-१२४६, कर्तव्य ज्यान, तक बहादुर रोका मगर वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले मौका र अदालतमा बयान गर्दासमेत प्रसङ्ग नै ननिकालेका र अनुसन्धानको क्रममा तत्काल कहाँकतैबाट देखिँन खुल्न नआएको विषय सेवनको विषय निज प्रतिवादीका साक्षी जमुना वि.क. एवम् भिमबहादुर पुन मगर तथा वादीका साक्षी

धनराज रोक्काको बकपत्रमा उल्लेख हुँदैमा विश्वसनीय मान्न मिल्ने देखिँदैन । स्वयं मृतक तथा प्रतिवादीका छोरा रहेका जाहेरवाला पुरन रोका मगर एवम् वादीका साक्षी बन्दना बुढा मगरलगायत साक्षीहरूको अदालतसमक्षको बकपत्रबाट मृतकलाई प्रतिवादीले खुर्पाले पटकपटक प्रहार गरी ढलेको र घटनास्थलमै मृत्यु भएको भन्ने तथ्य आधारभूत रूपमा स्थापित भइरहेको देखिन्छ ।

मृतकको शव परीक्षण गर्ने Medical Officer Dr. Prannoy Rana रहेको देखिन्छ भने अदालतसमक्ष बयान गर्ने डाक्टर निज नभई निजको तर्फबाट सो अस्पतालमा कार्यरत डा. सुशिल आचार्यले उच्च अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको तथा निजले अस्पतालको तर्फबाट पत्रसम्म लेख्ने काम गरेका देखिन्छ । यसरी मृतकको Post mortem तथा भिसेरा जाँचको कार्य गर्नेभन्दा अर्को डाक्टरले गरेको विरोधाभाषपूर्ण बकपत्रलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ बमोजिम निश्चयात्मक प्रमाणको रूपमा लिन मिल्ने देखिएन । यस्तै मुद्दाको तथ्य हेर्दा पनि घटनास्थलबाट विषयसम्बन्धी चिजवस्तु बरामद भएको छैन, जाहेरीमा विषको कारणले मृत्यु भएको भन्ने देखिँदैन, आपसमा खुर्पा (हँसिया) हानाहानको कारणले मृतकको मृत्यु भएको भन्ने मौकामा कागज गर्ने मानिसको कथन तथा प्रतिवादीको अदालतसमक्ष भएको बयानबाट पनि विषको कारण मृत्यु भएको भन्ने कहाँ खुलेको देखिँदैन । अदालतसमक्ष बकपत्र गर्ने जाहेरवालासमेतको बकपत्रबाट पनि विष सेवनको कारणले मृत्यु भएको भनी यकिन गर्न सकेको पाइँदैन । प्रतिवादीका साक्षीको बकपत्रबाट विषको कारण देखाउन खोजेको देखिए पनि सो कथन मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट समर्थित भएको देखिँदैन । प्रतिवादीले अदालतसमक्षको बयानमा समेत सो तथ्य खुलाउन सकेको नदेखिँदा विष सेवनको कारणले रमी रोक्का मगरको मृत्यु भएको नभै मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट प्रतिवादीले खुर्पा

(हँसिया)ले प्रहार गरेको कारण मृत्यु भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर एवम् निजकातर्फका कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्ञानसम्बन्धीको १ र १३(३) को कसुरमा ऐ १३(३) बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको सुरु रोल्पा जिल्ला अदालतको मिति २०७३।४।३२ को फैसला सो हदसम्म सदर गर्ने तथा मृतक र प्रतिवादी श्रीमान् श्रीमती रहेका, दिनभर सँगै काम गरी घर आई सँगै मादक पदार्थ सेवन गरेका, मार्नुपर्नेसम्मको कुनै रिसइवी, योजना केही नरहेको, अगेनाको आगो उछिटिएर नातिनीलाई लागेको र खुट्टा कुल्चेको सामान्य निहुँमा मृतक र प्रतिवादी बिच झगडा भई खुर्पाले पटक पटक प्रहार गर्दा श्रीमतीको मृत्यु भएको एवम् घटना सम्बन्धमा प्रतिवादीले नै आफ्नो छोरा, छिमेकी तथा प्रहरीमा समेत खबर गरेको भन्ने देखिएको समग्र तथ्यबाट प्रतिवादीलाई ऐनबमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्न जान चित्तमा देखिन आई अ.व. १८८ नं. बमोजिम कैद वर्ष १०(दश) हुने राय व्यक्त गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७५।३।५ मा भएको फैसला तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क)समेतका सन्दर्भमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- सुमन प्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर:- समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल मंसिर १८ गते रोज २ शुभम्।

७९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७२-CR-०५३२, लुटपिट, होमनाथ खनाल वि. ऋषि राम बज्जारा

वादीहरूको मुख्य जिकिर नै निजहरूको निजी

हकभोग स्वामित्व रहेको जग्गाबाट यी प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती डोजरले बाटो निकाली त्यसमा भएको रुख, बाली, अन्नपात तथा आफ्नो जग्गामा लगाएको पर्खालसमेत भत्काई लुटपिट गरेको भन्ने दाबी रहेको देखिन्छ। वादीहरूको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाबाट उक्त दाबीबमोजिमका जग्गाहरू वादीहरूको स्वामित्वमा रहेको कुरामा कुनै विवाद रहेको देखिँदैन। वादी दाबीबमोजिम उक्त बाटो निकाल्ने काम प्रतिवादीहरूको व्यक्तिगत हकहित, स्वार्थ तथा संलग्नतामा भएको हो वा होइन तर्फ हेर्दा उक्त बाटो निकाल्ने कार्य प्रतिवादीहरूको घरजग्गासम्म मात्र पुग्ने गरी निर्माण भएको नभई अन्य स्थानीय बासिन्दाहरूको घर जग्गासम्म पुग्ने गरी बाटो निर्माण भएको भन्ने देखिन्छ। सो बाटो प्रतिवादीहरू मात्रको प्रयासले बनाउने नभई स्थानीय बासीहरूको पटक पटक सार्वजनिक भेला गरी उपभोक्त समितिको गठन भई उक्त समिति तथा स्थानीयबासीहरूको खर्च तथा सहयोगमा उक्त बाटो खनिएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजप्रमाणबाट देखिन्छ।

पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम बाटो निकास गराउने कार्यमा केवल प्रतिवादीहरूको मात्र व्यक्तिगत संलग्नता नभई स्थानीय स्तरमा आम-भेला भई गाँउलेहरूको सहमति तथा सल्लाहबमोजिम बाटो निकास गर्ने प्रयोजनार्थ उपभोक्ता समितिसमेत गठन भई स्थानीयबासीहरूको सहयोग र खर्चमा उक्त बाटो निर्माण गरे भएको देखियो। यसरी सरकारी योजना स्वीकृत भई निर्माण गरिने खानेपानी योजनाको उपभोक्ता समिति बनी, खानेपानी योजनाका सरसमानहरू ढुवानी गर्न र पचासौं घरपरिवारलाई लाभ हुने गरी साबिक देखिको गोरेटो बाटोलाई दुबैतर्फबाट केही फराकिलो पारेको, वादी दाबीबाट पनि प्रतिवादीहरूले नोक्सानी गरी लिई खाएको, लागेको भन्ने देखिन नआएको अवस्थामा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सदस्यहरूलाई लुटपिटमा कसुर ठहर गर्न न्यायको दृष्टिकोणले मनासिब तथा

न्यायोचित नहुने देखियो ।

तसर्थ माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट वादी दाबीबमोजिम लुटपिट ठहर गरी प्रतिवादीहरूबाट वादीलाई बिगो भराउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७२।०२।६ फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादीहरूको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत:- सुमन प्रसाद कुशवाहा

कम्प्युटर:- समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल असोज १८ गते रोज ५ शुभम् ।

८०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०८०-WH-००७९, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, अमलदेब ठाकुर लोहार वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३६(२) मा उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तान नहुँदै निजलाई अर्को कसुरबापत कैदको सजाय भएमा पहिले भएको कैदको अवधि भुक्तान भएपछि गणना हुने गरी पछि भएको कैदको सजाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा कैद हद गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग कानूनसङ्गत देखिन आएन ।

कैद मिनाहा पाउने विषय निवेदकको हक अधिकारभित्रको विषय नभएको र कैद मिनाहा दिन थुनुवा व्यक्ति लायक छैन भन्ने अधिकार कारागारको स्वविवेकीय अधिकार रहे भएको तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को कैद कट्टा हुन नसक्ने मुद्दाको सूचीमा अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धीसमेत कसुर परेको र रिट निवेदक अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी तीन थान मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्ति भएकोले कैद

छोट्याइपाउँ भन्ने तथा कैद हद गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग न्यायसङ्गत नभएकोले निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन ।

केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा कुनै कानूनअन्तर्गत कुनै अदालतमा दायर भएको कुनै फौजदारी कसुरका मुद्दामा सजाय गर्नुपर्दा सोही कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने छ तर कुनै फौजदारी कसुरको सजाय मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएभन्दा बढी रहेछ भने मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । रिट निवेदकउपर दायर भएका अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी तीन वटा मुद्दामा एक लाखका दरले जम्मा रु.३,००,०००।- जरिवाना भएको अवस्था हुँदा निजले जरिवाना नबुझाएको अवस्था भएकोले सो जरिवानाबापत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६४(४) मा उल्लेख भए अनुसार उल्लिखित भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७२।३।१६ र बारा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१२।२ को जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद गर्ने भन्ने लगतसमेत कायम रहन सक्ने नदेखिँदा सो हदसम्म उक्त लगत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब उक्त २ वटा लगतका सम्बन्धमा पनि परिवर्तित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम दिन १(एक) को रु.३००।- का दरले जम्मा २।०९।१० दिन कैद कायम हुने गरी कैदी पुर्जी संशोधन गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर:- समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल असोज १० गते रोज ४ शुभम् ।

८१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-CR-२५८०, ०७७-CR-०९६६, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि.

कमला कार्की (काउछा), कमला कार्की (काउछा) वि.
नेपाल सरकार

मिति २०७३।१२।१८ गते म आफैं दिदीसँग गएको हुँ (स.ज. ७) मलाई लोभलालचमा पारी लगेकी हैनन् म आफैं मेरी दिदीको पछि लागेर गएको हुँ (स.ज. ८) भन्ने बेहोरा खुलाएको देखिन्छ भने निजको दिदी पीडित बुटवल ५० मझुवा १ ले सुरु अदालतमा बकपत्र गर्दा, यी प्रतिवादीले मलाई मात्र यौन कार्यमा लगाएकी हुन् (स.ज. ८) बहिनीलाई यौन कार्यमा लगाएकी होइनन् (स.ज. ९) भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ। निज पीडितहरूले मौकामा लेखाएको बेहोरा तथा निजहरूले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रबाट प्रतिवादीले पीडित दिदी बहिनी बुटवल मझुवा १ लाई बुटवलबाट वीरगन्जसम्म लगी वेश्यावृत्तिमा लगाएकी र बुटवल ५० मझुवा २ भने दिदीसमेतको पछि लगी वीरगन्जसम्म गएको र निजलाई होटलमा वेटरको काममा लगाएको, निजलाई वेश्यावृत्तिमा नलगाएको भन्ने देखिन्छ।

पीडितहरूको अदालतसमक्षको बकपत्र तथा प्रतिवादीको बयानसमेतबाट परिवर्तित नाम बुटवल मझुवा २ लाई यी प्रतिवादीले बुटवल देखि पर्साको वीरगन्जसम्म पुर्‍याएको नभई निज आफैं आफ्नो दिदीको पछि लागेर आएको तथा निजलाई अभियोगदाबीबमोजिमको यौन क्रियाकलापमा नलगाएको कुरा स्वयंम् पीडित, निजकी दिदीको बकपत्र तथा प्रतिवादीको बयानबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा निज १२ वर्षकी नाबालिका बुटवल ५० मझुवा २ लाई यी प्रतिवादीले फर्काई बुटवलदेखि वीरगन्जसम्म लगेको र यौन धन्धामा समेत लगाएको भन्ने देखिन नआई सो हदसम्मको अभियोग मागदाबी नपुग्ने गरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला र सोलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको फैसला अन्यथा रहेको भन्न मिलेन। सोतर्फको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर

पुग्न सक्ने देखिएन।

प्रतिवादीको मौकाको बयान, निजउपरको किटानी जाहेरी दरखास्त, पीडितलगायत जाहेरवाला पीडितका बुबाको अदालतसमक्षको बकपत्रलगायतका आधार प्रमाणहरूले यी प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी मालाकार रूपमा पुष्टि भइरहेको देखिन्छ। जाहेरवालाले आफ्नो वर्ष १५ की छोरी बुटवल ५० मझुवा १ भनी जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरे पनि निज पीडित अध्ययनरत उजीर सिंह माध्यमिक विद्यालयको मिति २०७४।१।३ को पत्रबाट वारदात मितिमा बुटवल ५० मझुवा १ को उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको देखिएको भन्ने आधारमा प्रतिवादी कमला कार्की (काउछा) लाई अभियोग दाबी रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ (१)(ख) तथा दफा ४ (२) (ख) को कसुरमा ऐ. दफा १५ (१) (ख) तथा दफा १५ (१) (ड)(२) अनुसारसमेत सजाय गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट भएको फैसला अन्यथा रहेको नदेखिँदा यी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन।

पुनरावेदक प्रतिवादीले वर्ष १८ की बुटवल ५० मझुवा (१) लाई बुटवलबाट वीरगन्ज पुर्‍याई होटलमा राखी वेश्यावृत्तिमा लगाएको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणसमेतबाट पुष्टि भइरहेको देखिँदा सुरु फैसला केही उल्टी गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ३ विपरीत दफा ४(१)(ख) र दफा ४ (२)(ख) को कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा १५(१)(ख) र दफा १५(१)(ड) (२)समेतबमोजिम कैद वर्ष दश (१०) र जरिवाना रु.५०,०००।-(पचास हजार रुपियाँ) सजाय साथै ऐ. ऐनको दफा १७बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडित बुटवल ५० मझुवा १ ले रु.२५,०००।- क्षतिपूर्तिबापतको रकम भराई लिन पाउने ठहरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।१०।३० मा भएको

फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
इजलास अधिकृत: सुमनप्रसाद कुशवाहा
कम्प्युटर: शान्ति तामाङ
इति संवत् २०८० साल मंसिर १८ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. १७

८२

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-०२३१, सरकारी छाप दस्तखत कित्ते, विष्णु बहादुर पाण्डे वि. नेपाल सरकार

ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाह पथको मिति २०७२।१२।२९ को पत्रबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भई कारबाही चलेको देखिन्छ । उक्त पत्रमा मिति २०७२।१२।२९ मा बा.२ ज ५० नं. को भाडाको कारका ड्राइभर विष्णु बहादुर पाण्डेले लेन अनुशासन पालन नगरी पक्राउ गर्दा निज विष्णु बहादुर पाण्डेको साथमा ०६-८८०७८ नं. को वर्ग बि र ०६-०७६५१० वर्ग ए.बि. को दुई थान सवारी चालक अनुमतिपत्र फेला पारी सोधपुछ गर्दा वादविवाद गरेकोले अनुसन्धानको लागि पठाइएको छ भनी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले महानगरीय प्रहरी वृत्तलाई मिति २०७२।१२।२९ मा पत्राचार भएको र सो पत्रका आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान प्रारम्भ भएको देखिने ।

पुनरावेदक/प्रतिवादी विष्णु बहादुर पाण्डेको साथमा फेला परेको ०६-०७६५१० नं. को सवारी चालक अनुमतिपत्र निजको नाउँमा नै दर्ता रजिस्टर भएको नभई अशोक कुमार राउतको नाउँमा जारी भएको भन्ने देखिन्छ । अर्कै व्यक्तिको नाउँको अनुमतिपत्र नम्बर भएको उक्त सवारी चालक अनुमतिपत्रमा यी पुनरावेदक / प्रतिवादीको नाम थरसमेतको विवरण र फोटो टाँसिएको देखिएको भन्ने कुरामा यी प्रतिवादीले साबित नै रहेका छन् । यसबाट ०६-०७६५१० नं.

को अनुमतिपत्रमा आफ्नो नागरिकतामा उल्लेख भएको नाम थर वतनसँग मिलान हुने बेहोरा लेखाइ आफ्नो फोटोसमेत टाँसेको अवस्थामा आफूसँग साथबाट नै बरामद भएको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट पुष्टि भएको छ । यसरी पुनरावेदक/ प्रतिवादीले सरकारी निकायबाट जारी हुने सवारी अनुमतिपत्र जस्तो सरकारी लिखतको बेहोरालाई बदली एउटाको नाम हटाई आफ्नो नाम बेहोरा राखी कित्ते गरी आफ्नो नामसमेतको नागरिकताको विवरण सोमा राखी मिलाई प्रयोग गरेको भन्ने देखियो । पुनरावेदक/प्रतिवादीबाट भएको यो कार्य अभियोग माग दाबीको मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको ९ र १२ नं.बमोजिमको कसुर रहे भएको भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाले देखाएको अवस्थामा सो होइन भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर मनासिब रहेको मान्न नमिल्ने ।

अतः पुनरावेदक/ प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, कित्ते कागजको ९ र १२ नं.बमोजिम १ वर्ष कैद र रु.५०।- जरिवाना हुने ठहर्‍याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०३।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर गरी उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०७।१७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक/प्रतिवादी विष्णु बहादुर पाण्डेको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।
इजलास अधिकृत - डोलनाथ न्यौपाने
कम्प्युटर: अमिर रत्न महर्जन
इति संवत् २०८० साल माघ २५ गते रोज ५ शुभम् ।

८३

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८१-WH-००२५, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सविना सिलवाल वि. राधा के.सी. समेत

मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा निवेदनमा जिकिर लिएको चेक अनादर मुद्दाको तारेख पर्चा साथै रहेको र निषेधाज्ञा मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८१।०४।०८ मा आदेश भई

निवेदकलाई शारीरिक, मानसिक यातना दिने कार्य नगर्नु नगराउनु, पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको देखिन्छ। विपक्षी राधा के.सी. ले बिनोद कुमार सिलवालसँग रकम लिनुपर्ने भएमा राधा के.सी.. स्वयम्ले बिनोद कुमार सिलवाललाई बिस लाख रुपियाँको चेक दिनुपर्ने सम्मको अवस्था आफैँमा विश्वसनीय रहेको समेत देखिँदैन। यी दुवैका बिच लेनदेन कारोबार हुने गरेको तथ्य मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको र चेक अनादर मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा निषेधाज्ञा मुद्दामा मिति २०८०।१४।०८ मा जारी अन्तरिम आदेश समेतको उपेक्षा गरी मिति २०८१।१४।१८ मा पक्राउ गरेको कार्य निवेदकलाई जसरी पनि थुनामा राख्ने प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भएको देखिएको र अनुसन्धानको कार्यसम्पन्न गर्न थुनामा नै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिएको र प्रत्यर्थी राधा के.सी. ले दिएको जाहेरी सम्बन्धमा निवेदकलाई तारिखमा नै राखेर अनुसन्धान तहकिकात हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको हुँदा निवेदकको पति विनोद कुमार सिलवाललाई प्रहरी हिरासतमा नै राखी अनुसन्धान गरिएको कार्यलाई कानूनसङ्गत मिल्ने नदेखिने।

निवेदन माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने अर्को प्रश्नमा विचार गरौँ। सिद्धान्ततः कुनै पनि व्यक्ति गैरकानूनी थुनामा रहनुपरेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने गर्दछ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि व्यक्ति एकैक्षण पनि गैरकानूनी थुनामा रहन नपरोस् भन्ने हो। त्यसैले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दा मूलतः थुनामा राखिएको कार्य कानूनी वा गैरकानूनी के हो भन्ने कुराको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै थुना कानूनी वा गैरकानूनी के हो भनी हेर्नुपर्दा, थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम थुनामा राख्न

सकिने कारणमा थुनामा राखिएको हो वा होइन ? कानूनबमोजिम अख्तियार प्राप्त अधिकारीको आदेश वा निर्णयले थुनामा राखिएको हो वा होइन ? थुनामा राख्दा कानूनबमोजिमको अख्तियार प्राप्त अधिकारीको आदेश वा निर्णयले नै थुनामा राखिएको भए पनि यसरी थुनामा राख्दा कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने कानूनी कार्यविधिको पालना भएको छ वा छैन ? र थुनामा राख्न पाइने यस्तो कानूनको प्रयोग गर्दा प्रवृत्त धारणा राखिएको छ वा छैन ? भन्ने जस्ता विषयहरूलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सैद्धान्तिक मान्यताको रोहमा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयलाई हेर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा यी दुवैका बिच लेनदेन कारोबार हुने गरेको तथ्य मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको र बन्दी बनाइएका निवेदकका पति विनोदकुमार सिलवाल वादी र यो रिट निवेदनको प्रत्यर्थीमध्येको राधा के.सी. प्रतिवादी रहेको चेक अनादर मुद्दासमेत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निषेधाज्ञा मुद्दामा मिति २०८०।१०।०८ मा जारी अन्तरिम आदेशसमेतको उपेक्षा गरी मिति २०८१।१०।१८ मा राधा के.सी.. को जाहेरीको आधारमा पक्राउ गरेको कार्य निवेदकलाई जसरी पनि थुनामा राख्ने प्रवृत्त भावनाबाट प्रेरित भएको देखिएको र अनुसन्धानको कार्यसम्पन्न गर्न थुनामा नै राख्नुपर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिएको र प्रत्यर्थी राधा के.सी. ले दिएको जाहेरी सम्बन्धमा निवेदकलाई तारिखमा नै राखेर अनुसन्धान तहकिकात हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको हुँदा निवेदकको श्रीमान विनोद कुमार सिलवाललाई थुनामा राखिएको कार्य कानूनसङ्गत रहेको मान्न मिल्ने नदेखिएकोले निवेदकको निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- सन्जित गौतम (उपसचिव)

कम्प्युटर - पुजा कँडेल

इति संवत् २०८१ साल श्रावण २७ गते रोज १ शुभम्।

८४

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७६-CR-०९८०, करणीसम्बन्धी कसुर, मनोज राई वि. नेपाल सरकार

जाहेरवालाले आफ्नो नाबालक छोरी वर्ष १४ की किशोरीको प्रतिवादीसँग हिमिचिम सम्बन्ध छ भन्ने शंका गरी आफ्नो छोरीलाई कुटपिटसमेत गरेको कारण पीडितले घर छोडी प्रतिवादीसँगै जाने इच्छा व्यक्त गरेको, सँगै नलगे मर्छु भनेको हुँदा पीडितले अन्यथा व्यवहार नगरोस् भन्ने ठानी निजलाई सँगै लिएर गई सम्झाई बुझाई गरी प्रतिवादी स्वयम्ले पीडितलाई घरमा ल्याई बुझाएको भन्ने निज प्रतिवादीको बयान बेहोरा रहेको देखिन्छ । जाहेरी बेहोराबाट छोरी हराएको र मनोज राईलाई फोन गर्दा निजको मोवाइल अफ भएकोले निजले लग्यो भनी शंका लागेको, सोधखोज गर्दा प्रतिवादीले नै पीडितलाई घरमा ल्याइदिएको, छोरीलाई सोध्दा झुक्यानमा पारेर जबरजस्ती करणी गरेको भन्नेसमेत थाहा हुन आएको बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडित बालिका स्वयं सर्वोत्तम प्रमाण हुने हुँदा निजको बेहोरालाई वस्तुनिष्ठ सर्वोत्तम प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । जाहेरवाला तथा पीडितको एकै दिनमा अदालतसमक्ष बकपत्र भएकोमा जाहेरवालाले जाहेरी बेहोरा समर्थित गरी बकपत्र गरेको र पीडितले जाहेरवाला पिताकै रोहबरमा प्रतिवादीले आरोपित कसुर नगरेको भनी बकपत्र गरेको अवस्था देखिन्छ । १४ वर्ष की बालिकाले अदालतसमक्ष उपस्थित भई स्वतन्त्रतापूर्वक बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको होइन । प्रतिवादी दोषी होइन भनी आफू विरुद्ध जबरजस्ती करणीको वारदात नभएको बेहोरा खुलाई बकपत्र गरिरहेको अवस्थामा अदालतबाट पीडितउपर जबरजस्ती करणी भएकै हो भनी ठहर गर्दा एकातर्फ निज पीडितउपर न्याय नभई अन्याय पर्न जान्छ भने अर्कोतर्फ निर्दोष प्रतिवादीले सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था

हुन जान्छ । तसर्थ न्याय निरूपण गर्दा सोतर्फसमेत संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने ।

प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी खम्बिर हुन आएको नदेखिँदा निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई फैसला गर्नुपर्नेमा अभियोग दाबी बमोजिम मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(१)(२) बमोजिमको कसुर कायम गरी सोही संहिताको दफा २१९(३) (घ) बमोजिम प्रतिवादीलाई १०(दश) वर्ष कैद सजाय हुने र प्रतिवादीबाट पीडितले रु.१,००,०००/- (एक लाख) क्षतिपूर्ति भराई लिन पाउनेसमेत ठहर्‍याई सुरु उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१२।१३ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाबाट मिति २०७६।१०।३।१०८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुग्न नसकी निज प्रतिवादी मनोज राईले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत : देवेन्द्र पौडेल

इति संवत् २०८० साल माघ २४ गते रोज ४ शुभम् ।

८५

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७६-CR-०६९०, ०७६-CR-१०९५, सवारी ज्यान, नेपाल सरकार वि. राजेश थारु, राजेश थारु वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत अभियोग दाबीको वारदातमा यी प्रतिवादीले चलाएको ट्रकले मृतक मनिराम थारूले चलाएको मोटर साइकललाई ठक्कर दिई दुर्घटना भइसकेपछि पनि ट्रक रोकी घाइतेको उद्धार गर्नुपर्नेमा सो नगरी मोटरसाइकल र उक्त मोटरसाइकल चालक मृतकलाई प्रतिवादीले चलाएको ट्रकले दुर्घटना भएको ठाउँबाट ४३ मिटर टाढासम्म लतारेको अवस्था देखिन्छ । साइड लाइट बालेर रोड क्रस गर्न लागेको मोटरसाइकललाई प्रतिवादीले तिब्र गतिमा चलाएको

सवारी साधन ट्रकले ठक्कर दिएको अवस्थामा लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएको होइन भन्न मिल्ने देखिँदैन । दुर्घटनापश्चात् पनि मानवियता देखाई घाइतेको उद्धार गर्नुपर्नेमा नगरी आवश्यक सावधानी नअपनाएको कारणले नै मृतक र मोटरसाइकललाई लतारेको अवस्था स्पष्ट देखिँदा प्रतिवादीले लापरबाही गरेको होइन भन्न मिल्दैन । तसर्थ यी प्रतिवादीले अदालतमा अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर नगरेकोले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोजिमको कसुर कायम गरी सजाय गरेको फैसला मिलेको छैन, आवश्यक सावधानी अपनाइ सवारी चलाएको अवस्थामा दुर्घटना हुन गएकोले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१(३) आकर्षित हुने भएकोले सोही दफा १६१(३) बमोजिम मात्र सजाय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः यी प्रतिवादीले लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको कारण सवारी दुर्घटना हुन गएको अवस्था देखिएको, दुर्घटनापश्चात् पनि आवश्यक सावधानी नअपनाएको भन्ने देखिँदा र मृतकलाई मार्ने नियतले जानी जानी दुर्घटना गराएको भन्ने मिसिल प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नआएको हुँदा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीअनुरूप सवारी तथा यातायात व्यावस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(१) बमोजिम सजाय गर्ने गरेको सुरु बर्दिया जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीलाई ऐ. ऐनको दफा १६१(२) बमोजिम १०(दश) वर्ष कैद र रु.३०,०००।- (तीस हजार) जरिवाना हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासबाट मिति २०७६।०२।१४ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : देवेन्द्र पौडेल

इति संवत् २०८० साल माघ २४ गते रोज ४ शुभम् ।

८६

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७९-RC-०१४५, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. रविन महर्जनसमेत

सेक्सी पाण्डे भन्ने किरण लामाले हाम्रो इलाकामा दादागिरी देखाउने छ औलै बाहुन भन्ने व्यक्तिलाई अब ठिक पार्नुपर्छ भनी हामी चार जनाबिच छलफल भई निजलाई खोजतलास गर्ने क्रममा वारदातस्थल पोखरी भन्दा २०/२५ मिटर पश्चिम फेला पारी सेक्सी पाण्डे भन्ने किरण लामाले लात्ती, मुक्का प्रहार गरे, ईमानसिंह तामाङले बोकेको धारिलो दाउ मैले मागी मृतकको टाउको पछाडि एक पटक प्रहार गरेको हुँ, ईमानसिंह तामाङ र सन्तोष तामाङ(लामा)ले उक्त दाउले पालैपालो पटक-पटक प्रहार गरी हामी चार जनाले धारिलो हतियार तथा मुक्का, लात्ती प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको हो भनी प्रतिवादी रविन महर्जनले मौकाको बयानमा खुलाइदिएको देखिन्छ । किरण लामा रत्नपार्क वीर अस्पताल नजिक भेटिएपछि वाहुन भन्नेले मलाई कुटपिट गन्यो भनेपछि म र किरण लामा गई मैले एक चोटी दाउले टाउकोमा हानेको हुँ । पछि ईमानसिंह लामा र सन्तोष तामाङ(लामा)ले म घर गएपछि कुटपिट गरी पुलवारी रत्नपार्कमा फालेका रहेछन् । मैले हिराएको कारण निजको मृत्यु नभएको भनी दाउले हानेको सम्म स्वीकार गरी निज प्रतिवादी रविन महर्जनले अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिने ।

प्रतिवादी रविन महर्जनले मौकामा र अदालतसमक्ष गरेको बयानमा समेत छ औलै भन्ने व्यक्तिलाई धारिलो हतियार दाउले एक पटक टाउकोमा प्रहार गरेको कुरा स्वीकार गरी यी अन्य प्रतिवादीहरूउपर पोल गरी बयान गरेको र अन्य प्रतिवादीहरू ईमानसिंह तामाङ र सन्तोष तामाङ(लामा)ले छ औलै भन्ने व्यक्तिलाई दाउले प्रहार गरी रत्नपार्कमा फालेको भनी अनुसन्धानको बयानमा

खुलाएको देखिन्छ । मृतकको टाउकोमा विभिन्न चोट पटक रहेको भन्ने लास जाँच मुचुल्का र शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएबाट प्रतिवादीहरू इमानसिंह तामाङ र सन्तोष तामाङ(लामा)ले मौकामा गरेको साबिती बयान बेहोरा समर्थन भएको देखियो । यस स्थितिमा यीनै प्रतिवादीहरूले गरेको सामूहिक चोट प्रहार र कुटपिटबाट मृतक छ ओल्लेको मृत्यु भएको देखिने ।

प्रतिवादीहरू रविन महर्जन, ईमानसिंह तामाङ र सन्तोष तामाङ (लामा) समेतको सामूहिक चोट प्रहार र कुटपिटबाट छ ओल्ले भन्ने व्यक्तिको मृत्यु भएको देखिएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(१) नं. को कसुरमा सोही महलको १३(१) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय हुने ठहर गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०४।१६ मा भएको फैसला मिलेको देखिएकोमा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रोहबाट निज प्रतिवादीहरू रविन महर्जन, ईमानसिंह तामाङ र सन्तोष तामाङ(लामा)लाई सर्वस्वको सजाय नहुने र जन्मकैदको सजाय मात्र हुने गरी साधक सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : टीकाबहादुर थापा

कम्प्युटर :- पुजा कंडेल

इति संवत् २०८१ साल जेष्ठ १८ गते रोज ६ शुभम् ।

८७

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०८०-WH-०१८८, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, यज्ञप्रसाद अधिकारी वि. पार्वती कार्कीसमेत

विपक्षी प्रहरीले विनासूचना पक्राउ पुर्जिसमेत नदिई मिति २०८०/०८/२८ गतेदेखि गैरकानूनी तवरले जिल्ला प्रहरी परिसर जावलाखेल, ललितपुरमा बन्दी बनाई विनाकारण पक्राउ गरी पक्राउ पुर्जी थुनुवा पुर्जिसमेत नदिई हालसम्म जिल्ला प्रहरी परिसर

कार्यालय, ललितपुरले मानसिकरूपमा तनाब दिई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ । निवेदिकालाई गैरकानूनी थुनाबाट तत्काल थुनामुक्त गर्नु गराउनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन माग दाबी र निवेदिकाले म रविन्द्र उप्रेतीलाई दिनुपर्ने रकम रु.१८,६४,९००।- (अठार लाख चौंसठ्ठी हजार नौ सय रूपियाँ) वि.सं.२०७९।१२।१७ गते भुक्तानी हुने गरी मेरो नाममा चेक जारी गरिदिएकोमा उक्त चेक भुक्तानीको लागि पेस हुँदा बाउन्स भई निजउपर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा जाहेरी दिएपछि बैंकिङ कसुर मुद्दा नं. ०८०-C१-०७१७ ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । विपक्षी बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पक्राउ परी कारबाहीको क्रममा मिति २०८०।०९।११ गते ललितपुर जिल्ला अदालतको थुनछेकको आदेशबमोजिम माग भएको धरौटी रकम दाखिला गरी धरौटी तारेखमा बस्नुभएको छ । निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नपर्ने ।

ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर भएको ०८०-C१-०७१७ र ०८०-C१-०७१८ को बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ७९(१) बमोजिम थुनछेक आदेश भै निवेदिकाबाट धरौटी माग भएको र उक्त मुद्दाहरूमा भएको आदेशबमोजिम माग भएको धरौटी नगदै राखी यी निवेदिका तारेखमा रहेको भन्ने विपक्षी पार्वती कार्कीसमेतको लिखित जवाफ एवं मिसिल संलग्न ललितपुर जिल्ला अदालतबाट ०८०-C१-०७१७ र ०८०-C१-०७१८ को बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा भएको थुनछेक आदेशको प्रतिलिपिसमेतबाट देखिन्छ । यी निवेदिकाले आफूलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखी बन्दी बनाइयो भन्ने दाबी गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिए पनि गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको भनी दाबी लिएको विषयमा निजउपर

परेको जाहेरीका आधारमा कारबाही भै बैंकिङ्ग कसुरमा अनुसन्धान भै साधारण अधिकारक्षेत्रतर्फ ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई उक्त मुद्दा कारबाहीको क्रममा रहेको भन्ने देखिने ।

यसप्रकार निवेदिकाले गैरकानूनी थुनामा राखियो भनी दाबी गरेको कुरामा अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्रतर्फको कारबाहीको क्रममा धरौटी तारेखमा थुनामुक्त भइसकेको भनी निवेदिकाको कानून व्यवसायीहरूबाट समेत इजलाससमक्ष जानकारी गराई गर्नुभएको बहस र मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट समेत सो अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- डोलनाथ न्यौपाने

कम्प्युटर :- पुजा कंडेल

इति संवत् २०८० साल पुस २५ गते रोज ४ शुभम् ।

८८

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७६-WO-०९७४, उत्प्रेषण, परमादेश, थानेश्वर काफ्लेसमेत वि. आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत

प्रस्तुत रिट निवेदनबाट तत्कालीन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को सन्दर्भमा उपचारको माग गरेको देखिन्छ । कोभिड-१९ को सन्दर्भमा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट रिट निवेदन ०७६-WO-०९४४ र यस अदालतको प्रतिवेदन ०७६-RE-०३९२ मा बृहत् व्याख्या भै बुँदागत रूपमा आदेश जारी भै निवेदक र निवेदकले उठाएका विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले समेत बन्दाबन्दीको समयमा राहत सुविधा पाइसकेकोमा विवाद देखिँदैन । यस अदालतबाट प्रस्तुत निवेदन एवं निवेदक अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेतले यस अदालतमा दायर गरेको ०७६-WO-०९७४ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिटमा

मिति २०७७।०२।२८ मा र निवेदक अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेतले यस अदालतमा दायर गरेको ०७७-WO-११२५ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा मिति २०७८।०२।०५ र मिति २०७८।०३।०१ मा तत्कालीन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को समयमा उद्योग व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा पर्न गएको समस्याको तत्काल संवोधन हुने गरी अन्तिम आदेश जारी भई माग गरेको उपचार राहत सुविधा प्रदान भइसकेको देखिने ।

नेपालको कर प्रणाली स्वयम् कर निर्धारण पद्धतिमा आधारित छ । नाफा भएमा मात्र कर तिर्नुपर्ने हुँदा सोसमेतको मूल्याङ्कन नभई कर असुली हुन सक्दैन । आम्दानी/नाफा नरहेको अवस्थामा भने कर तिर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदैन । राज्य सञ्चालनको दैनिक खर्चको स्रोतसमेत राजस्व भएकाले कर भन्सार अन्तःशुल्क आदिबाट प्राप्त हुने राजस्व राज्य सञ्चालन र समृद्धिको आधारशीला पनि हो । कर राज्यका लागि आयको मुख्य स्रोत हो भने तोकिएको अवधिमा सोको भुक्तानी राज्यलाई दिनु नागरिकको दायित्व हो । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क कर जस्ता वास्तविक उपभोक्ताले राज्यलाई तिरेको कर लामो समयसम्म तेस्रो व्यक्तिको साथमा रही राज्यले प्राप्त नगरेको अवस्था स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । राजस्व सङ्कलन ठप्प भएमा राष्ट्रसेवकको तलब भत्ता भुक्तानी, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी, दैनिक प्रशासनिक खर्च, कैदीबन्दी, शान्ति सुरक्षा र सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको तलब सुविधासम्बन्धी खर्च तथा आधारभूत सार्वजनिक सेवालगायत सरकारको तर्फबाट बेहोर्नुपर्ने सबै अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीमा समेत समस्या आउँने हुँदा यस्तो विषयमा लामोसमय असरपर्ने गरी अदालतले आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : माया पोखरेल रिजाल

कम्प्युटर : अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८० साल माघ १५ गते रोज २ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७७-WO-११२५, सिर्जना अधिकारीसमेत वि. अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

८९

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७५-WO-०५९२, उत्प्रेषण / परमादेश, पुन्देवी महर्जन वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

नेपालको वर्तमान संविधानले बालबालिकाको जन्मदर्ताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने छ भनी धारा ३९ मा व्यवस्था भएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४ को उपदफा (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने छ भन्ने प्रावधान एवं सोही दफाको उपदफा (२) मा बालबालिका जन्मेपछि निजको बाबु वा आमाले बालबालिकाको नाम राखी प्रचलित कानूनबमोजिम जन्म दर्ता गर्नुपर्ने छ भन्ने प्रावधान र सोही दफाको उपदफा (३) मा जबरजस्ती करणी वा प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय हुने हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाले चाहेमा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता गरिदिनुपर्ने छ भनी आमाको नाम मात्र उल्लेख गरेर आमाले बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम १५ मा विभागले व्यक्तिगत घटनाको अभिलेख राख्ने तथा पञ्जीकरण व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि विद्युतीय

प्रणालीमा आधारित पञ्जीकरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने छ भन्ने प्रावधान र सोही नियमावलीको नियम १६ को उपनियम (१) मा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम सूचकले व्यक्तिगत घटनाको सूचना दिँदा देहायबमोजिमको सूचना फाराम भरी स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छ भन्ने र सोही उपनियमको खण्ड (क) मा जन्मको सूचना अनुसूची-१० बमोजिम भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निवेदकले निवेदन माग गरेका मुख्य विषय एकल महिलाले एकलै आफ्नो नामबाट आफ्नो बच्चाको जन्मदर्ता गराउन पाउनुपर्ने भन्ने विषय रिट निवेदन दर्ता हुँदाका बखत तत्काल कायम रहेको जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ लाई प्रतिस्थापन गरी जारी भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ ले सम्बोधन गरिसकेको हुँदा मागबमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिने ।

तसर्थ, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा भएको व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी परिवर्तित व्यवस्थाबमोजिमको ऐ. नियमावली, २०७७ को अनुसूची १० को Digitalize Software रहेको नदेखिएको र Digital Form ले सबै Information नभरी जन्मदर्ता हुन नसक्ने हुँदा सोलाई ऐनको र नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सरलीकृत गर्नु गराउनु र ऐनले नराखेको अनावश्यक विवरण दिन नसकेको अवस्थामा समेत जन्मको आधिकारिक सूचना स्वीकार गर्ने गरी जन्मदर्ताको Digitalize Software परिमार्जन गरी विकास गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : माया पोखरेल रिजाल

इति संवत् २०८०साल माघ १५ गते रोज २ मा शुभम् ।

९०

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७६-WO-०९६६, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, सिर्जना अधिकारीसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

प्रस्तुत रिट निवेदनबाट तत्कालीन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को सन्दर्भमा उपचारको माग गरेको देखिन्छ । कोभिड-१९ को सन्दर्भमा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट रिट निवेदन ०७६-WO-०९४४ र यस अदालतको प्रतिवेदन ०७६-RE-०३९२ मा बृहत् व्याख्या भै बुँदागत रूपमा आदेश जारी भै निवेदक र निवेदकले उठाएका विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले समेत बन्दाबन्दीको समयमा राहत सुविधा पाइसकेकोमा विवाद देखिँदैन । यस अदालतबाट प्रस्तुत निवेदन एवं निवेदक अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेतले यस अदालतमा दायर गरेको ०७६-WO-०९७४ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिटमा मिति २०७७।०२।२८ मा र निवेदक अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेतले यस अदालतमा दायर गरेको ०७७-WO-११२५ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा मिति २०७८।०२।०५ र मिति २०७८।०३।०१ मा तत्कालीन विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को समयमा उद्योग व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा पर्न गएको समस्याको तत्काल संबोधन हुने गरी अन्तिम आदेश जारी भई माग गरेको उपचार राहत सुविधा प्रदान भइसकेको देखिने ।

नेपालको कर प्रणाली स्वयम् कर निर्धारण पद्धतिमा आधारित छ । नाफा भएमा मात्र कर तिर्नुपर्ने हुँदा सोसमेतको मूल्याङ्कन नभई कर असूली हुन सक्दैन । आम्दानी/नाफा नरहेको अवस्थामा भने कर तिर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदैन । राज्य सञ्चालनको दैनिक खर्चको स्रोतसमेत राजस्व भएकाले कर भन्सार अन्तशुल्क आदिबाट प्राप्त हुने राजस्व राज्य सञ्चालन र समृद्धिको आधारशिला पनि हो । कर राज्यका लागि

आयको मुख्य स्रोत हो भने तोकिएको अवधिमा सोको भुक्तानी राज्यलाई दिनु नागरिकको दायित्व हो । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क कर जस्ता वास्तविक उपभोक्ताले राज्यलाई तिरेको कर लामो समयसम्म तेस्रो व्यक्तिको साथमा रही राज्यले प्राप्त नगरेको अवस्था स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । राजस्व सङ्कलन ठप्प भएमा राष्ट्रसेवकको तलब भत्ता भुक्तानी, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी, दैनिक प्रशासनिक खर्च, कैदीबन्दी, शान्ति सुरक्षा र सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको तलब सुविधासम्बन्धी खर्च तथा आधारभूत सार्वजनिक सेवालगायत सरकारको तर्फबाट बेहोर्नुपर्ने सबै अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीमा समेत समस्या आउने हुँदा यस्तो विषयमा लामोसमय असरपर्ने गरी अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्नेसमेत नदेखिने ।

तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । साथै यस अदालतबाट मिति २०७७।०२।२८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश निस्किय गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत : माया पोख्रेल रिजाल

कम्प्युटर : अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८० साल माघ १५ गते रोज २ मा शुभम् ।

९१

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०८०-MS-००३०, अदालतको अवहेलना, पदम बहादुर श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदक अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ विपक्षी प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०७४-WO-०२८३ नं. को परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७५।०९।१० मा जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन तथा न्यूनीकरणको लागि पर्याप्त कानूनी व्यवस्था हुन नसकेकोले जलवायु परिवर्तनलाई

अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानून निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन हुन जरुरी भएकोले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानून यथासिद्ध निर्माण गरी लागु गर्नु गराउनु र सो ऐन बनी लागु नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ र National Adaptation Programme of Action 2010 तथा National Framework for Local Adaptation Plan for Action 2011 समेतले जलवायु परिवर्तनबाट परेका र पर्न जाने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न केही कार्ययोजनाको व्यवस्था गरेको देखिँदा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि एकीकृत कानून निर्माण नभएसम्म उक्त योजना र नीतिअनुरूपका कार्ययोजनाहरूले गरेका प्रावधानहरूको अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी आदेश भएको पाइने।

प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा एउटा छुट्टै कानून निर्माण गरी समस्याको सम्बोधन हुन जरुरी भएकोले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी एकीकृत कानून यथाशीघ्र निर्माण गरी लागु गर्नु गराउनु भन्ने भएको परमादेशको कार्यान्वयन नगरी आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफमा आदेश जारी भएपश्चात् वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी जारी भएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७, जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ लगायतका कानूनहरू निर्माण भइसकेको अवस्थामा सम्मानित अदालतको आदेश तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको परिपालना र कार्यान्वयन गरेको अवस्था रहेकाले अदालतको अवहेलना हुने कार्य विपक्षीहरूबाट भएको छैन भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसैगरी मिसिल संलग्न चलानी नं. ५६ मिति २०७६।०८।०४ को वन तथा वातावरण

मन्त्रालय कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाको यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई आदेश कार्यान्वयन सम्बन्ध लेखिएको पत्रमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वन ऐन, २०७६ क्रमशः २०७६।०६।२४ र मिति २०७६।०६।२७ मा प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्। वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को परिच्छेद -४ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ भने वन ऐन २०७६ को परिच्छेद-१३ मा वातावरणीय सेवासम्बन्धी व्यवस्था भनी जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी विषयहरू पनि समेटिएको साथै अब तर्जुमा हुने वातावरण संरक्षण नियमावलीमा समेत आदेशमा उल्लेख गरिएका विषयहरू समावेश गरी कार्यान्वयन गरिने हुँदा यस मन्त्रालयको नाममा रहेको उक्त विषयको लगत कट्टा गरिदिनु हुन भन्नेबेहोरा उल्लेख भएको पाइने।

यसरी निवेदक अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठको प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको ०७४-WO-०२८३ नं. को परमादेश मुद्दामा जारी भएको आदेशका विषयवस्तुहरू माथिका प्रकरणमा उल्लिखित ऐन नियमावलीबाट सम्बोधन भएको र अन्य आवश्यक विषय समयानुकूल सम्बोधन हुँदै जाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त भएको अवस्थामा विपक्षीहरूले यस अदालतको निवेदन मागबमोजिमको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा अवज्ञा गरेको भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन। अतः विपक्षीहरूबाट यस अदालतको अवहेलना भएको मानी सजाय गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरी सजाय गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागदाबी पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत:- माया पोखरेल रिजाल

कम्प्युट :- पुजा कंडेल

इति संवत् २०८० साल फाल्गुण १६ गते रोज ५ शुभम्।

इजलास नं. १८

९२

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WO-०७१४, उत्प्रेषण / परमादेश, प्रेमीलाल प्रसाद चौधरीसमेत वि. प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेश, हेटौँडा, नेपालसमेत

नेपालको संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अतिरिक्त धारा ४२ को उपधारा (१) ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गहरूलाई समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विनय कुमार पञ्जीयार विरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा धारा १८ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबारे व्याख्या गरिएको छ । उक्त फैसलामा “सो वाक्यांशमा प्रयुक्त शब्दावली हेर्दा सो व्यवस्थाले समग्रतामा जातलाई सकारात्मक विभेदको निमित्त उपयुक्त आधार नमान्ने वर्ग वा वर्गीयतालाई आधार बनाएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि किसान, श्रमिक, उत्पीडित वर्ग, अशक्त, असहाय जुनसुकै जातीय वा लैङ्गिक समुदायको पनि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले जात नभै वर्ग वा वर्गीयता सकारात्मक विभेदको आधार हो भन्ने उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सामान्य अध्ययनबाट बुझिन्छ । ... त्यसैले धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा उल्लिखित विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरूको वास्तविक पछाडिपनको पहिचान सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको पहिलो सर्त बन्छ” भनी व्याख्या गरिएको छ ।

रोजगारीमा आरक्षणको विषयमा मुख्यरूपमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भइसकेपछि

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मिति २०६४।०४।२३ गते दोस्रोपटक संशोधन गरी गरिएको हो । उक्त व्यवस्था अनुसार निजामति सेवालार्ई समावेशी बनाउने खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैँतालिस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई सत प्रतिशत मानी महिलाको लागि ३३ प्रतिशत; आदिवासी । जनजातिको लागि २७ प्रतिशत, मधेशीको लागि २२ प्रतिशत, दलितको लागि ९ प्रतिशत, अपाङ्गको लागि ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रको लागि ४ प्रतिशत पदहरू छुट्याई प्रतिस्पर्धा गरिने कुरा उल्लेख भएको छ । यसै व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरी बागमती प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले पनि परिच्छेद ३ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको ।

तसर्थ आरक्षणसम्बन्धी आवश्यक कानूनी प्रबन्धमिलाइएपछि सो कानूनी व्यवस्थाले थारुलगायत हालसम्म नसमेटिएका अन्य नयाँ आरक्षित वर्गको लागि जे जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागु भएपश्चात् कायम हुन आउने कूल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमापर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट आरक्षण नगरिदा वास्तविकरूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनु भनी विपक्षी बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवम् लोकसेवा आयोगसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: भेषराज पौडेल

कम्प्युटर : सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७९ साल चैत्र १ गते रोज ४ मा शुभम् ।

९३

मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७९-WH-०१५९, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत, विजिता नेपाल वि. जिल्ला प्रहरी परिसर, अपराध

अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा, टेकु, काठमाडौंसमेत निवेदकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनीलाउण्डरिड) सम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक जाँचबुझको सिलसिलामा आरोपी पम्फा रोकाले काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं. १० स्थित हाम्रो हातेमालो वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट मिति २०७९।०८।२ गते ऋण लिएको भनी कागजातहरू पेस गरेको, उक्त कागजातको सम्बन्धमा सो सहकारीमा बुझ्दा उक्त ऋण प्रवाह नै नभएको, सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुलप्रसाद दाहालले पेस भएको ऋणसम्बन्धी कागजातमा सहीछाप गरेको होइन भनी खुलाई दिएको, आरोपी पम्फा रोकाले बयान गर्दा सो कागज सोही सहकारी संस्थाका सचिव घनेन्द्र नेपालले बनाइदिएको भनी खुलाएकोमा घनेन्द्र नेपालले आफू सचिव तथा प्रबन्ध सञ्चालक भएको उक्त सहकारी संस्थाबाट पम्फा रोकाले छोरीलाई विदेश पठाउनको लागि आय देखाउनुपर्ने भएको हुँदा सहकारीबाट ऋण लिएको कागज बनाइदिनुपर्ने भनेकोले मैले गुड फेथमा सहयोगस्वरूप उक्त कागजात बनाइदिएको हुँ भन्ने बेहोरा खुलाई लेखाइदिएकोले सो सम्बन्धमा सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम कारबाहीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट लेखी आएपश्चात् निज घनेन्द्र नेपालसमेतलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखिएको भन्ने मिसिलबाट देखिने ।

निवेदकको पिता घनेन्द्र नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धि कसुरमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको कार्य कानूनसम्मत हो वा होइन भनी हेर्दा, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनीलाउण्डरिड)सम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक जाँचबुझको सिलसिलामा सो विभागमा मिति २०७८।१२।०६ गते भएको सूचना दर्ता नं. ९६ को उजुरीमा छानबिन गर्न प्रारम्भिक जाँचबुझ अधिकृत तोक्री आरोपी पम्फा रोकामेतका सम्बन्धमा प्रारम्भिक बयान गरी आरोपीहरूको चलअचल सम्पत्ति, आरोपीहरूले बैंक, वित्तीय संस्था,

सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको विवरण खुलाउने क्रममा आरोपीमध्येका पम्फा रोकाले आफ्नो स्रोतको सम्बन्धमा हाम्रो हातेमालो वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. काठमाडौंबाट रु. २० लाख ऋण लिएको बेहोराको झुट्टा कागज तयार गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पेस गरेको र सो झुट्टा अर्थात् फर्जी कागज तयार गर्न यी निवेदक घनेन्द्र नेपालको संलग्नता रहेको भन्ने आरोपमा निजलाइसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको पाइयो । यसरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गत पर्ने मुद्दामा ऐ ऐनको दफा ९ (२) बमोजिम Trial Court को रूपमा रहेको सुरु अदालतको अनुमतिसमेत लिइ हिरासतमा राखिएको कुरामा कुनै विवाद देखिएन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, काठमाडौंलाई लेखी पठाउने भनी विभागीय प्रमुखबाट निर्णयसमेत भई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि पठाइएको भन्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको च. न. १५-०१-१२३४ मिति २०७९।११।०४ गतेको पत्र प्राप्त भएको देखिने । सोहीअनुसार घनेन्द्र नेपालसमेतलाई पक्राउ गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिई खोजतलास गर्ने क्रममा मिति २०७९।११।१२ गते काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बबरमहलबाट निज घनेन्द्र नेपाललाई पक्राउपुर्जी दिई, स्वास्थ्य परीक्षण गराई, थुनुवापुर्जी दिई, म्याद थपको लागि सम्बन्धित सक्कल मिसिल कागजातहरूसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंमार्फत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराईएकोमा मिति २०७९।११।१२ गतेबाट लागु हुने गरी पहिलो पटक दिन ३ को म्यादथप ऐ. १५ गतेबाट लागु हुनेगरी दिन १० को म्यादथप अनुमति भई आएकोमा सो अबधिमा निज प्रतिवादी घनेन्द्र नेपालसमेतको बयान कागज गर्ने कार्य सम्पन्न भई निज थुनामा रहेको देखिन्छ । यसरी

कानूनबमोजिम नै प्रहरीले पक्राउ गरी थुनुवा पुर्जिसमेत दिएर प्रहरी हिरासतमा राखिएको कार्य भएको र अनुसन्धानको नियमित प्रक्रियामा नै रहेको देखिँदा निज घनेन्द्र नेपाललाई थुनामा राखेको सो कार्यलाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिएन ।

यी निवेदकलाई अनुसन्धानका लागि भनी प्रहरी थुनामा राखेको कार्य कानूनसम्मत नै रहेको देखियो । साथै प्रस्तुत निवेदनमा यी निवेदकउपर लगाइएको कसुर प्रमाणित हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण उल्लेख गरेको नदेखिएको स्थितिमा सम्बन्धित अदालतले उक्त प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गर्ने नै हुँदा निवेदकलाई अनुसन्धानका लागि भनी प्रहरी हिरासतमा थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी रहेको भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकतर्फबाट लिइएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । निज घनेन्द्र नेपाललाई अनुसन्धानका लागि राखिएको थुना गैरकानूनी मान्न मिल्ने देखिएन ।

अतः निज घनेन्द्र नेपाल सहकारीसम्बन्धी कसुरमा जुन कसुर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने प्रकृतीको कसुरसमेत हुदा सोको अनुसन्धान प्रयोजनको लागि कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी थुनामा रहेको र निज विरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया साधिकार निकायबाट अनुसन्धान प्रारम्भ भई अनुसन्धानको प्रक्रिया अन्तिम अवस्थामा पुगी सरकारी वकिलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरिसकेको अवस्थामा तल्लो अदालतबाट हेरिने क्षेत्राधिकार भएको मुद्दामा अनुसन्धानको प्रक्रियामा नै असरपर्नेगरी निवेदन माग बमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन । यद्यपि निज निवेदक कानून व्यवसायी रहेको र निजले तयार पारेको कागज आफैँले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको हो, होइन र निजको कसुरको मात्रा के, कति हो भन्ने विषयसमेत निकर्षण गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त मुद्दालाई यथाशीघ्र अदालती प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी यो संक्षिप्त आदेश जारी भइसकेकोले

केही गरिरहनु नपर्ने । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृतः भेषराज पौडेल
कम्प्युटर : चन्द्राबती तिमल्सेना
इति संवत् २०७९ चैत्र १ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. १९

९४

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-CR-१०५९, जबरजस्ती करणी उद्योग र गर्भपतन, नेपाल सरकार वि. सुरेश कामी

नाम परिवर्तित रूकुम ५४छ को गर्भपतन यी प्रतिवादी सुरेश कामीले जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरी पीडितलाई कुटपिट गर्दा भएको हो होइन भन्ने प्रश्न निरूपण गरिनुपर्ने देखिन आयो । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा, पीडितले जाहेरी दरखास्तमा पीडितको सासू ससुरा घटनास्थलमा आएपछि प्रतिवादी सुरेश कामी भागी गएको भन्ने विवरण लेखाएको देखिन्छ । तर रूकुम ५४छ(२) ले सुरु अदालतमा बकपत्र गर्दा वारदातको दिन आफू बुहारी सुतेको भन्दा अर्को कोठामा सुतेकोमा राति १२ बजे बुहारी रोइ कराइ गरेको आवाज सुनी बुहारी सुतेको कोठामा जाँदा बुहारी बेहोस भएर पल्टिएको थिइन् र बुहारीको योनिबाट रगत बगिरहेको थियो भनी लेखाएको देखिन्छ । यसरी यी प्रतिवादी सुरेश कामीले वारदात घटाइ भागेको भन्ने तथ्य ससुरा रूकुम ५४छ(२) को बकपत्रबाट खुल्न सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी जाहेरीवाली पीडितले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले कुटपिट गरेपछि म तत्कालै बेहोस भएको हुँ भनी लेखाएको देखिन्छ । तर निजको साक्षी रूकुम ५४छ(२) ले राति १२ बजे बुहारी रोइ कराइ गरेको आवाज सुनी बुहारी सुतेको कोठामा गएको भनी सुरु अदालतमा लेखाएबाट जाहेरवाली पीडितको भनाइ पुष्टि हुन आएको देखिएन । जाहेरवाली पीडितले गरेको बकपत्र र निजको साक्षी

रुकुम ५४छ(२) ले गरेको बकपत्र नै विरोधाभाषपूर्ण देखिन आयो। यस अवस्थामा केबल शंका र अनुमानको आधारमा विरोधाभाषपूर्ण प्रमाणहरूलाई आधार मानी जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर स्थापित गर्न मिल्ने स्थिति नदेखिने।

प्रतिवेदनहरूबाट पीडित रुकुम ५४छ गर्भवती भएको र निजको गर्भपतन भएको कुरामा विवाद देखिँदैन। तर निजको शरीरमा कुनै चोट पटक नदेखिएको र निजले भनेबमोजिम निजलाई प्रतिवादीले पेटमा हानेको भन्ने तथ्य स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट स्थापित हुन नआएकोले प्रतिवादी सुरेश कामीले दिएको चोटबाट पीडित रुकुम ५४छ को गर्भपतन भएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने।

प्रतिवादी सुरेश कामीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेको भन्ने वारदात नै स्थापित हुन नसेको अवस्थामा सो क्रममा गरेको कुटपिटबाट पीडितको गर्भपतन भएको भन्ने अभियोग दाबीबमोजिमको अपराधमा निज प्रतिवादीलाई दोषी करार गर्न मिल्ने देखिएन। जाहेरवाली पीडिताले गरेको बकपत्र र निजको साक्षी रुकुम ५४छ(२) ले गरेको बकपत्र नै विरोधाभाषपूर्ण देखिन आएको र पीडिताको गर्भपतन प्रतिवादीको चोटको कारण भएको भन्ने कुरा स्थापित हुन नआएको अवस्थामा गर्भ पतन जस्तो गम्भीर कसुरमा अनुमानको आधारमा सजाय गर्नु मनासिब देखिन नआउँदा यस अदालतबाट भएको मुद्दा दोहोर्‍याइ पाउँको आदेशसँग सहमत हुन नसकिने।

प्रतिवादी सुरेश कामीले जबरजस्ती करणी उद्योग तथा गर्भपतन गरेको पुष्टि हुन नआएकाले प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १, ३(५) र ५ नं. को कसुरमा सोही महलको ३(५), ५ नं. बमोजिम सजाय हुन एवं सोही महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिन तथा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १, २८ नं. विपरीतको कसुरमा ऐ.२८ नं. बमोजिम थप

सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर गरी सुरु रुकुम जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।११।२२ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७४।१२।०५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : राजेन्द्र लुइँटेल / श्रेया पौडेल

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल मंसिर २६ गते रोज ३ शुभम्।

९५

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७९-RB-०१५०, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. समुन्द्र अधिकारी

चेक सटही नभए (चेक बाउन्स) को विषयसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुर मुद्दा बिगोसँग सम्बन्धित हुन्छ। यस खालका मुद्दामा मिलापत्रसमेत हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यसरी मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दामा बिगो नै कायम नभएको अवस्थामा बैंकिङ्ग कसुर स्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। प्रस्तुत मुद्दामा बिगो पाउने व्यक्ति जाहेरवाला भएको, निज जाहेरवाला अदालतमा उपस्थित भई आफूले पाउनुपर्ने रकम नगदै बुझी लिएको भनी कागज गरी सनाखतसमेत गरिसकेको अवस्था रहेको देखिँदा उच्च अदालत पाटनबाट प्रतिवादी समुन्द्र अधिकारीले सफाइ पाउने गरी भएको फैसला मनासिब नै देखियो।

प्रतिवादीलाई यस मुद्दामा पूर्ण सफाइ दिने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८/०५/१५ को फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबी अनुसार कसुर कायम गरी कैद सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

प्रतिवादीले जाहेरवालालाई रकम बुझाइसकेको भनी अदालतमा बयान गरी सक्कल भरपाईसमेत पेस गरेको र सो भरपाईलाई

जाहेरवालाले सनाखतसमेत गरिदिएको देखिएकोले अभियोगदाबीबमोजिमको कसुरमा प्रतिवादीलाई सजाय गर्न न्यायोचित नहुँदा प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७८/०५/१५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ १० गते रोज ४ शुभम्।

९६

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७७-RB-०१४२, बैंकिङ कसुर, अल्का श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी अल्का श्रेष्ठबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम रु.२,००,०००।- (दुई लाख) बिगो कायम भई बिगो रकम जाहेरवालालाई भराई प्रतिवादी अल्का श्रेष्ठलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र १ (एक) दिन कैद सजाय हुने साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवानाको ४% (चार) प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ८,०००।- (आठ हजार) प्रतिवादीले क्षतिपूर्तिबापत बेहोर्नुपर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मनासिब नै देखियो।

चेकको रकम भुक्तान गरेको भन्नेकुरा पुष्टि हुने प्रमाणहरू प्रतिवादीबाट पेस हुन नसकेको अबस्थामा कानूनी परिबन्धमा पारी अन्याय गर्ने विपक्षीको काम, कारबाही र अदालतबाट भएको फैसलासमेतले मलाई घोर अन्यायमा पारेकाले उच्च अदालत पाटनको फैसला बदर गरी मैले तिरे बुझाएको जरिवाना, क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत फिर्ता दिलाई झुठ्ठा मुद्दा गर्ने विपक्षी जाहेरवालालाई नै कारबाही गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी अल्का श्रेष्ठको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

प्रतिवादी अल्का श्रेष्ठले अभियोग दाबी अनुसार बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा उल्लिखित रकम रु.२,००,०००।- (दुई लाख) बिगो कायम भई बिगो रकम जाहेरवालालाई भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र १ (एक) दिन कैद सजाय हुने साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवानाको ४% (चार) प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. ८,०००।- (आठ हजार) प्रतिवादीले क्षतिपूर्तिबापत बेहोर्नुपर्ने गरी निर्धारण गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६/११/२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ १० गते रोज ४ शुभम्।

९७

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७६-RB-०५५९, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. किण्डरमाया राई

प्रतिवादी किण्डरमाया राईबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को ४१बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क दाखिल नगराउँदा पनि न्यायको मनसाय पुरा हुने नै हुँदा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम दिन ७ (सात) कैद र बिगो रु. ४,४५,०००।-(चार लाख पाँतालिस हजार) बराबर जरिवाना भई जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट बिगो रकम भराई लिन पाउने ठहर गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला मनासिब नै देखियो।

क्षतिपूर्तिबापतको रकम क्षतिपूर्ति शुल्क कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको प्रस्तुत फैसला कानूनतः त्रुटिपूर्ण रहेकोले अपराध पीडित संरक्षण ऐन,

२०७५ को दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क निर्धारण गरी उक्त क्षतिपूर्तिबापतको रकम प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति शुल्क कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

प्रतिवादी किण्डरमाया राईलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम कैद दिन ७ (सात) र बिगो रु. ४,४५,०००।-(चार लाख पतालिस हजार) बराबर जरिवाना भई जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट बिगो रकम भराई लिन पाउने ठहर गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७६/०९/२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ १० गते रोज ४ शुभम्।

९८

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७७-RB-०३०९, बैंकिङ कसुर, नेपाल सरकार वि. बलराम तिवारी

चेक सटही नभए (चेक बाउन्स) को विषयसँग सम्बन्धित बैंकिङ कसुर मुद्दा बिगोसँग सम्बन्धित हुन्छ। यस खालका मुद्दामा मिलापत्रसमेत हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। यसरी मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दामा बिगो नै कायम नभएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई जरिवाना हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। प्रस्तुत मुद्दामा बिगो पाउने व्यक्ति जाहेरवाला भएको, निज जाहेरवाला अदालतमा उपस्थित भई आफूले पाउनुपर्ने रकम पाइसकेको भनी बकपत्रसमेत गरिसकेको अवस्था रहेको देखिँदा उच्च अदालत पोखराबाट प्रतिवादी बलराम तिवारीलाई जरिवाना नगर्ने गरी भएको फैसला मनासिब नै देखियो।

प्रतिवादीलाई यस मुद्दामा जरिवाना नगर्ने गरी

भएको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७७/०९/०६ को फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबी अनुसार बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

जाहेरवालाले बकपत्रमा बिगो रकम प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गरेकोबाट अभियोग दाबीबमोजिमको बिगो जाहेरवालाले प्राप्त गरिसकेको देखिँदा जाहेरवालालाई बिगो भराई बिगोबमोजिम प्रतिवादीलाई जरिवाना गर्न नपर्ने भई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) बमोजिम प्रतिवादीलाई दिन ५(पाँच) कैद सजाय हुने ठहर गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७७/०९/०६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- दुर्गादत्त लम्साल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ १० गते रोज ४ शुभम्।

९९

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-CR-०१९५, ०७५-CR-२४५५, अवैध रूपमा गोल ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. कालबहादुर तामाङ, कालबहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी कालबहादुर तामाङले आफ्नो ट्रकमा बिना इजाजत बिगो रु.४०,५००।- बराबरको अवैध वन पैदावर गोल (कोइला) ओसारपसार गरेको ठहर गरेपछि बरामदित ना.४ख. ७००३ नं. को ट्रकसमेत अभियोग दाबीबमोजिम जफत गर्नुपर्नेमा जफत नगरेको हदसम्म फैसला उल्टी गरी उक्त ट्रक जफत गरिपाउँ भनी भन्ने वादी नेपाल सरकारको जिकिर रहेतर्फ हेर्दा बरामदित ट्रक यी प्रतिवादी कालबहादुर तामाङको नाउँमा दर्ता रहेको भन्ने अवस्था मिसिल प्रमाणहरुबाट देखिन आएको छैन।

यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्दा लिएको आधार हेर्दा निज प्रतिवादी आफैँले चलाएको ना.४ख. ७००३ नं. को ट्रकमा अवैध वन पैदावार गोल (कोइला) ओसारपसार गरेको ठहर गरेपछि बरामद ट्रक जफत गर्नुपर्नेमा नगरी भएको फैसला वन ऐन, २०४९ को दफा ६६ को प्रतिकूल भएको भनी मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको अवस्था देखिन्छ । सो दफा ६६ हेर्दा यो ऐनबमोजिम सजाय हुने कसुर गरेको ठहरिएमा कसुरमा बरामद भएका सवै बोझवाहक, औजार, चौपाया र अन्य साधनहरू जफत हुने छन् । तर बिगो दश हजार रुपियाँभन्दा कम्ति मोलपार्ने वन पैदावार लादी ल्याउने ट्रक्टर, ट्रक, लहरी, मोटर र अन्य सवारी साधनको हकमा त्यस्तो सवारी साधन जफत नगरी उक्त कार्य गर्नेलाई अन्य दफाले हुने सजायमा दश हजार रुपियाँसम्म थप सजाय हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइने ।

प्रतिवादी कालबहादुर तामाडले मौकामा बयान गर्दा गाडी आफ्नै हो । उक्त ना.४ख. ७००३ नं. को ट्रकको धनी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड, ऋणी जितबहादुर भारती भनी बयान गरेको देखिन्छ । निजले अदालतसमक्ष बयान गर्दा पनि सवारी धनी प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) मा सवारी धनी इन्टरनेसनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड र ऋणी जितबहादुर भारती उल्लेख भएको छ भनी खुलाएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न ब्लुबुकबाट सो बेहोरा समर्थित भइरहेको देखिन्छ । उपरोक्तबमोजिमको सवारी धनी दर्ता प्रमाणपत्र बेहोराबाट सो सवारी प्रतिवादी कालबहादुर तामाडको नाउँमा दर्ता रहेको नदेखिँदा निज सवारी धनी हुन् भनी मान्न मिल्ने देखिएन । निज प्रतिवादीले सवारी मेरो हो भने तापनि सवारीको कानूनबमोजिमको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने आधार प्रमाण निजले पेस गर्न सकेको पाइएन । अभियोजनकर्ताले ट्रक धनी इन्टरनेशनल लिजिङ्ग एण्ड फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड तथा ऋणी जितबहादुर भारतीलाई बुझेको वा पक्ष कायम गरेको अवस्था नदेखिने ।

उपरोक्त प्रतिवादी कालबहादुर तामाडलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट रु.८९,०००।- (एकासी हजार रुपियाँ) जरिवाना र २५(पच्चिस) दिन कैद सजाय हुने ठहर्‍याई मिति २०७२।१२।२९ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।०३।२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- कुल प्रसाद दाहाल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८१ साल जेठ २३ गते रोज ४ शुभम् ।

१००

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७०-CR-१६३४, ०७१-CR-०००९, ०७१-CR-००५२, ०७१-CR-०२३०, ०७१-CR-०३०६, ०७१-CR-०३०७, ०७१-CR-०३०८, ०७१-CR-०३१६, ०७१-CR-०४७२, भ्रष्टाचार, नेपाल सरकार वि. गणेशबहादुर कार्कीसमेत, प्रदिप बाँस्कोटा वि. नेपाल सरकार, गंगाराम मण्डल वि.नेपाल सरकार, विन्दीलाल चौधरी वि.नेपाल सरकार, नेमधारी यादव वि.नेपाल सरकार, मिलन कटुवाल वि. नेपाल सरकार, वासुदेव प्रसाद मण्डल वि. नेपाल सरकार, गणेशबहादुर कार्की वि. वि. नेपाल सरकार, रामअधार सिंह वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरूका बयान तथा पुनरावेदन जिकिरलाई अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका मानिसहरू जिल्ला वन अधिकृत पंचलाल साह, ना.सु. देवी प्रसाद पराजुली, फरेष्टर कृष्णप्रसाद सिवाकोटी, कार्यालय सहयोगीहरू लक्ष्मी प्रसाद चापागाई र दुर्गा प्रसाद न्यौपाने, खरिदारस्तरका कर्मचारी तीर्थराज मिश्र, सहायक वन अधिकृतहरू लक्ष्मीनारायण गुप्ता, शुभनारायण यादव, अमरलाल मण्डल र गंगाराम महतो, सर्भेक्षक मुक्ती चौधरी र उपसचिव भगवान प्रसाद गुप्ताले यी प्रतिवादीहरूमध्ये को कसले के कसरी विवरण सच्याई, कोबाट के कति रिसवत वा लाभ लिई, सरकार वा व्यक्ति को कसलाई के कस्तो वा के कति हानि नोक्सानी पुर्‍याई आरोपित कसुर

गरेको हो भनी विश्वसनीय एवम् शंकारहित तवरबाट तर्कसङ्गत आधारमा पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन।

यसैगरी वन विभागबाट मिति २०६७।१।१३ मा उपसचिव दिपक ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदन, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका वन निर्देशक बज्रकिशोर यादवको संयोजकत्वमा गठित छानबिन टोलीको प्रतिवेदन, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले गठन गरेको दीर्घनारायण कोइरालाको नेतृत्वमा गएको टोलीले छोडपुर्जी भएर यथास्थानमा रहेका सम्पूर्ण खयर काठको निरीक्षण गरिदिएको प्रतिवेदन र वन अतिक्रमण, वन विनास तथा सामुदायिक वनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६७ ले समेत यी प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेको भनी शंकारहित विश्वसनीय वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणसहित पुष्टि गर्न नसकेको र निज उपसचिव दिपक ज्ञवाली र वन निर्देशक बज्रकिशोर यादवले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दासमेत प्रतिवादीहरूमध्ये को कसको के कस्तो कार्य कारणबाट आरोपित कसुर भएको हो भनी विश्वसनीय एवम् शंकारहित तवरबाट तर्कसङ्गत आधारमा खुलाउन सकेको नदेखिने।

विशेष अदालत काठमाडौंले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर ठहर गरी सजाय गरेको देखिन्छ। उक्त उपदफा (३) मा राष्ट्रसेवकले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक कुनै किसिमले हानि नोक्सानी गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना वा दुवै सजाय हुने र दफा ९ मा कुनै लिखत तयार गर्ने कर्तव्य भएको कुनै राष्ट्रसेवकले नेपाल सरकार वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने बदनियतले त्यस्तो कुनै लिखत तयार गरेमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूले सरकारी वा

सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानि नोक्सानी गरे गराएको र नेपाल सरकार वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाका अतिरिक्त कुनै पनि व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी भएको अवस्था पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन। ऐ ऐनको दफा ११ मा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार वा गैरकानूनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ भनी उल्लेख छ। प्रस्तुत मुद्दाको मुख्य विषयवस्तु अर्थात् आरोप नै जग्गाधनीको फाइलमा रुख संख्यालगायतका विवरण सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने भन्ने रहेकोमा सम्बन्धित निवेदक जग्गा धनीले सो सच्याइएको बेहोरा अन्यथा हो भनेको अवस्था देखिँदैन। सच्चिपकै परिमाणको राजस्व दाखिला भएको अवस्थामा उपरोक्त दफा आकर्षित हुन नसक्ने।

अतः विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७०।१।१४ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ र १७बमोजिमको प्रतिवादीहरूउपरको आरोप दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने र ऐ ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्‍याई निजहरूमध्ये गणेशबहादुर कार्कीलाई दुई वर्ष, नेमधारी यादव र विन्दीलाल चौधरीलाई जनही एक वर्ष आठ महिना, वासुदेवप्रसाद मण्डल र रामअधार सिंहलाई जनही एक वर्ष चार महिना र गंगाराम मण्डल, मिलन कटुवाल र प्रदिप बाँस्कोटालाई जनही एक वर्ष कैद हुने गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई सबै प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने।

इजलास अधिकृत:- कुल प्रसाद दाहाल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८१ साल असार १७ गते रोज २ शुभम्।

१०१

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७५-८१-०६७४, उत्प्रेषण परमादेश,

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाह पथ, काठमाडौं वि. जिल्ला बारा, कलैया उपमहानगरपालिका, वडा नं. १० की रम्भा कुमारी साह

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ मा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था रहेको अवस्थामा आफूले पनि सो सुविधा उपभोग गर्न पाउने वैध अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हुन्छ। यी निवेदकले अध्ययन बिदा पाउने अपेक्षा राखी विभागमा निवेदन दिएपछि स्वीकृत हुन समय लाग्ने भनी जानकारी पाई अन्य सञ्चित बिदा लिई अध्ययनको लागि चिन गएको देखिन्छ। यस अवस्थामा, राज्यका जुनसुकै निकायको ढिलासुस्तीका कारण कानूनले दिएको सुविधाबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई वञ्चित गर्नु मनासिब देखिँदैन।

प्रत्यर्थी/निवेदकले लामो समयसम्म पनि असाधारण अध्ययन बिदाको स्वीकृति सम्बन्धमा कुनै निकास नपाएको, सोही बेहोरा उल्लेख गरी घर बिदा र बिरामी बिदा स्वीकृत गराई अध्ययनको लागि चीन गएको, अध्ययनको लागि विदेश प्रस्थान गर्न भनी घर बिदा र बिरामी बिदाको निवेदन लिएकोमा स्वीकृत भएको र विदेश प्रस्थान गरेपश्चात् पनि कार्यरत कार्यालयबाट बिदा स्वीकृत गरिदिएको नदेखिँदा निवेदकले चीन सरकारबाट छात्रवृत्ति पाइ घर बिदा तथा बिरामी बिदा लिइ कार्यालयमा जानकारीसमेत गराइ एक वर्ष अध्ययन गरेपश्चात् बिदा दिन नमिल्ने भन्नु न्यायोचित देखिँदैन। राज्यको जिम्मेवार निकायले कानूनले पदत बिदाको सुविधा प्रदान गर्ने नगर्ने कुराको सम्बन्धमा यथासमयमा निर्णय गरी सोको जानकारी पनि दिनुपर्ने हुन्छ। तर तदनुरूप समयमा निर्णय नगरी अनुचित विलम्ब गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा कानूनको शासनमा जिम्मेवार अधिकारीको लागि शोभनीय कुरा होइन।

प्रत्यर्थी/निवेदकले स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ५३ (५) बमोजिम तलब भत्ता नपाउने गरी अध्ययन बिदा पाउन सक्ने नै देखिँदा निवेदकको अध्ययन बिदा अस्वीकृत गर्ने विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति

२०७१।०१।१० को सचिवस्तरीय निर्णयलगायत सो सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र निवेदकको मागबमोजिम अध्ययन बिदा स्विकृत गरी निवेदकलाई हाजिर गराई नियमित कामकाजमा लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।०२।०९ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- राजेन्द्र लुइटेल / श्रेया पौडेल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ ०७ गते रोज १ शुभम्।

१०२

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०८०-WO-०६४१, उत्प्रेषणसमेत, वासुदेव महतो थारू वि. पर्सा जिल्ला, पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको कार्यालयसमेत

यसै विषयमा पहिले नै उच्च अदालतमा यी निवेदकको वडा रहेको गाउँपालिकाले रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी निवेदन गरेको र सो निवेदन विचाराधिन रहेको विषयमा तथ्य लुकाई यस अदालतमा समेत रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी एकै विषयमा दुई तहका अदालतमा मुद्दा/रिट दायर भएको देखियो। सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोगका सम्बन्धमा न्यायिक उपचारको मार्गमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सोही गाउँ पालिकाको वडाको तर्फबाट सो कुरालाई लुकाई अर्को निवेदन पर्नु न्यायिक र कानूनी दृष्टिबाट समेत उपयुक्त देखिँदैन। पहिले अदालतमा परेको निवेदन बेहोरा उल्लेख नगरी लुकाई यस अदालतमा प्रवेश गरेको कुरालाई निवेदक स्वच्छ र सफा हात तथा शुद्ध हृदय लिई अदालत प्रवेश गरेको मान्न मिल्दैन। स्थानीय तहको रूपमा रहेको वडाको तर्फबाट दायर निवेदनमा तथ्य लुकाउने कार्यलाई शोभनीय पनि मान्न सकिँदैन।

निवेदकले आफ्नो वडा क्षेत्रबाट उत्खनन् गर्न लागेको भन्ने आशंका व्यक्त गरेको देखिएको तर मिति २०८०/०७/०३ को वोलपत्र आह्वानसमेतमा

पटेवा सुगौली गाउँपालिकाले आफ्नो सीमाना क्षेत्र भित्रको जमुनिया नदीबाट मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न लागेको देखिएको तथा साधिकार निकायबाट प्रारम्भिक वातावरणीय (IEE) प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भएको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज हुने ।

रिट निवेदन खारेज हुने भए पनि विपक्षीले उत्खनन गर्ने कार्य आफ्नो गाउँपालिकाको सीमासम्म मात्र गर्न पाउँछ । यस कुरालाई विपक्षीले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले दायर गरेको यस निवेदन खारेज भए पनि प्रत्यर्थी पटेवा सुगौली गाउँपालिकाले अनियन्त्रित रूपमा आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गई जमुनिया नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउँदैन । विपक्षीले त्यस्तो अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन यसैले जमुनीया खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा प्रत्यर्थी पटेवा सुगौली गाउँपालिकाको कार्यालयले आफ्नो गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रभित्रको जमुनीया नदीबाट मात्र नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।

इजलास अधिकृत:- राजेन्द्र लुइटेल/दुर्गादत्त लम्साल कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ १९ गते रोज ६ शुभम् ।

१०३

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७८-८१-०४८१, मोही पजनी, बुद्धिलाल चौधरी वि. सुनसरी जिल्ला, धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ स्थित नरसिंह भगवान्

पुनरावेदक बुद्धिलाल चौधरीले मोही भएको दायित्व पूरा गरी नरसिंह भगवान मन्दिरलाई आफूले बुझाउनुपर्ने कुतवाली बुझाएको भन्ने कुरा वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गरी पुष्टि गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । यसरी बुद्धिलाल चौधरीले कुतवाली बुझाएको भरपाई नै जालसाजी ठहर भइ उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०६६/१०/१२ मा फैसला भएको अवस्थामा

निजले कुतवाली बुझाउँदै आएको भनी लिएको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

पुनरावेदक बुद्धिलाल चौधरीले नरसिंह भगवानको नामको जग्गा कमाउन दिएको भनिएका व्यक्ति मिश्रीलाल चौधरी पुनरावेदकको आफ्नो परिवार भित्रको व्यक्ति भन्ने नदेखिएकोले उच्च अदालत विराटनगरबाट बुद्धिलाल चौधरीको मोही हक भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को ४(क) बमोजिम समाप्त हुने गरी भएको फैसला मिलेकै देखिन आयो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ सँग सम्बन्धित रहेको र प्रस्तुत विवाद भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को ४(क) सँग सम्बन्धित रही विवादको तथ्य र विषयवस्तु नै फरक रहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएन । साथै प्रस्तुत मुद्दामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले २०४२ साल देखि नै दाबीको जग्गामा आफूले नजोती मिश्रीलाल चौधरीलाई कमाउन दिएको भन्ने देखिन आएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को २०५३ सालको चौथो संशोधन भएको एक दशक भन्दाअघिदेखि नै जोतकमोद नगरेको देखिएको हुँदा पनि सो नजिर यस मुद्दामा सान्दर्भिक र आकर्षित हुने देखिन आएन ।

जिल्ला सुनसरी बकलौरी गा.वि.स. वडा नं. २(ड) को कि.नं. ५२ को ज.वि. ०-६-० ऐ. कि.नं. ६२ को ज.वि. १-४-१२ र ऐ. कि.नं. ६३ को ज.वि. ०-८-० जग्गाको मोही बुद्धिलाल चौधरीको मोहीयानी हक भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को ४(क) बमोजिम समाप्त हुने ठहर्‍याई भूमि सुधार कार्यालय सुनसरीबाट मिति २०७३।०१।०९ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७४।०२।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- राजेन्द्र लुइटेल / श्रेया पौडेल कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ २४ गते रोज ४ शुभम् ।

१०४

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०८०-WO-०३८०, उत्प्रेषणसमेत, ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका, वडा नं. २५ छ्यासिकोट स्थित डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड वि. राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंसमेत

काबुबाहिरको परिस्थितिमा म्याद थमाउनेसम्बन्धी सामान्य कार्यविधिको अवलोकन गरी हेर्दा, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२५ को उपदफा (१) को (च) मा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यक्ति कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँडडुल गर्न नसक्ने भई वा अशक्त बिरामी भएको कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएकोमा पन्ध्र दिनभित्र म्याद थमाउन सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिएमा अदालतले त्यस्तो गुज्रेको म्याद वा तारिख थमाउने आदेश दिने छ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदक कम्पनीका अख्तियारप्राप्त व्यक्ति बिरामी परी नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त सर्वाङ्ग स्वास्थ्य सदन प्रा.लि. मा उपचारार्थ मिति २०७९/०६/२७ देखि मिति २०७९/०८/११ सम्म भर्ना रहेको भन्ने मिसिल संलग्न अस्पतालको डिस्चार्ज स्लिपबाट देखिएको अवस्थामा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निजको म्याद थप गरी निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर मनासिब देखिदैन ।

निवेदकको पुनरावलोकनका निवेदनहरू दरपीठ गर्दा, विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ लाई समेत आधार मानी दरपीठ गरिदिएको भन्ने मिसिल संलग्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट भएको मिति २०८०/०५/०३ को आदेशको प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ । विपक्षीले निवेदकको पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्न मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२५ को उपदफा (१) (च) बमोजिमको कार्यविधि अनुसार म्याद

नथामिने भनी सो निवेदनहरू दरपीठ गर्दा भने सोही कार्यविधिलाई नै आधार बनाएको देखिँदा विपक्षीको कार्य आफैँमा विरोधाभाष देखिन आउँछ ।

रिट निवेदकको पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनहरू दरपीठ गर्ने निर्णय गर्ने क्रममा प्रयोग हुने कार्यविधिको विषयमा निज विपक्षीहरू आफैँ द्विविधामा रहेको देखिएको तथा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरू र नजिर सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा समेत निवेदकले राजस्व विभागमा दायर गर्न पेस गरेको पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदन हदम्याद नघाई आएको भनी आन्तरिक राजस्व विभागबाट भएको दरपीठ आदेश र सो आदेशउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा निवेदन परी निवेदकले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम म्याद थप गरिसकेको र काबुबाहिरको अवस्थामा म्याद थप गर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा नभएको भनी दरपीठ आदेश सदर गरेको न्यायाधिकरणको आदेश मिलेको देखिन नआएकोले उक्त मितिका आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । विपक्षीको उक्त कार्यलाई कानून सङ्गत र न्याय अनुकूल बनाई निवेदकको हक प्रचलनका लागि विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०८०/५/३ मा गरेको दरपीठ आदेश तथा सो आदेश सदर गर्ने राजस्व न्यायाधिकरणको मिति २०८०/०६/२६ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागमा हुला मार्फत मिति २०७९/०८/२१ मा पेस गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दिएका निवेदनहरू प्रचलित कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत :- संगीता के.सी..

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल माघ ०५ गते रोज ६ शुभम् ।

१०५

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७५-CI-१०३९, अंश चलन,

केशव थापा मगर वि. सन्तमाया थापा मगर

वादी प्रतिवादी दुई दाजुभाइमध्ये दाजु प्रतिवादी केशव थापा नेपालमै लेखापढी व्यवसाय तथा शिक्षण व्यवसाय गरी बसेको र भाइ वादी लिलाबहादुर थापा विदेशमा रोजगारी गर्न गएको विषयमा विवाद देखिँदैन । विदेशबाट भाइले दाजुलाई पैसा पठाएको र दाजुले सो पैसा प्राप्त गरेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । तर भाइले निज विदेश जाँदा लिएको ऋण तिर्न र निजको विवाह गर्दा लागेको ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्र पैसा पठाएको हो, अन्य पैसा निजले आफूलाई पठाएको छैन भनी यी पुनरावेदक/प्रतिवादीले जिकिर गरेको देखिन्छ । भाइ विदेश जाँदा र भाइको विवाह गर्दा कोबाट कति रकम लिएको हो ? र दाजुले सो रकम को कसलाई कति तिरेको हो ? सो पुष्टि हुने प्रमाण कागजहरू पेस भएको देखिँदैन । यसबाट भाइले पठाएको पैसा निज भाइकै लागि लिएको ऋण तिर्न प्रयोग गरिएको भन्ने निजको उक्त जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

लिखतहरूमा घरका मुख्य जानकार मानिने निजकी आमाको सहीछाप भएको देखिँदैन । उल्लिखित ऋण कानूनबमोजिम स्थापित कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको नभई व्यक्तिबाट लिएको अवस्थामा अन्य अंशियारहरूको मन्जुरी भएको नदेखिनुका साथै निजहरू उक्त लिखतमा साक्षी बसेको समेत नदेखिएको अवस्थामा उक्त लिखतबमोजिमको रकम सगोलको व्यवहार चलाउनका लागि लिएको भनी मान्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा अन्य अंशियार अर्थात् यी प्रत्यर्थी/वादी आमा तथा छोराबाट उक्त ऋण रकम भराउन मिल्ने देखिन आएको ।

सगोलको सबै सम्पत्ति दाजुको जिम्मामा भएको, भाइले विदेशबाट पठाएको निजी आर्जनको रकमसमेत दाजुले नै चलाएको, दाजुको आफ्नो आर्जनसमेत मिसाई घर जग्गा जोड्ने काम गरेको र दाजुको आफ्नो निजी आर्जनले मात्र घर जग्गा जोडेको भनी पुष्टि गर्न सकेको अवस्थामा नहुँदा त्यस्तो सम्पत्ति उक्त १८ नं. मा भएको व्यवस्थाबमोजिम

सगोलको सम्पत्ति मानिने देखिन आयो । त्यसैले यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्न अनुमति प्रदान गर्दा लिएका आधारहरू एवम् सिद्धान्तसमेत स्वीकारयोग्य देखिन आएको ।

पुनरावेदक/प्रतिवादी केशव थापाले पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट ३ भागको २ भाग वादीहरूले अंश पाई चलन चलाई पाउने र निजले तायदाती फाँटवारीमा देखाएको ऋणमध्ये कृषि विकास बैंकबाट घर निर्माण गर्दा कि.नं. ११७ को जग्गा धितो राखी एकासगोलमै रहेको अवस्थामा कर्जा लिएको देखिँदा उक्त कर्जासमेत ३ भागको २ भाग वादीले तिर्नुपर्ने ठहर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/११/५ मा भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५/०४/१४ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- कुल प्रसाद दाहाल

कम्प्युटर:- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल पुस ८ गते रोज १ शुभम् ।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७५-सी-१०४१, लेनदेन, केशव थापा मगर वि. चिना राना
- ०७५-सी-१०४०, लेनदेन, केशव थापा मगर वि. विष्णु कुमारी थापा मगर

१०६

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७८-सी-०७०२, अंश चलन, वेद कुमारी अधिकारीसमेत वि. सानी अधिकारी

पुनरावेदक/प्रतिवादीहरूलाई उक्त फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याउनका लागि निजहरूका नाममा जारी भएको म्याद तामेल भएको मितिका आधारमा अदालतमा उपस्थित भएको मिति २०७४/११/२० मा नै उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४/०१/२० मा फैसला भएको भन्ने थाहा पाएको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को

उपदफा (३) मा “उच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो निर्णय गर्ने उच्च अदालत मार्फत वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्नको लागि निवेदन दिन सकिने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यी पुनरावेदक/प्रतिवादीहरूले उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँको निवेदन फैसला भएको थाहा पाएको मितिले पैंतालीस दिनभित्र दर्ता गरेको देखिन आएन।

मुलुकी ऐन, अ.व. ३९ नं. मा हदम्यादभित्र नालिस नदिएको अवस्थामा मुद्दाले अदालतमा प्रवेश नपाउने भई दरपीठ गरी नालिस फिर्ता दिने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार हदम्याद नघाई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सरहको निवेदन दाबीका सम्बन्धमा विषयवस्तु भित्र प्रवेश गरी विचार गरिरहनपर्ने देखिन आएन। साथै यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति दिँदा लिएका आधार कारणका सम्बन्धमा समेत थप विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आएन। यस्तो अवस्थाको विद्यमानतामा ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१२।३ को फैसला सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।७।२० को फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिन आएन।

उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।७।२० मा भएको फैसलाको जानकारी मिति २०७४।११।२० मा नै यी पुनरावेदक/प्रतिवादीहरूले प्राप्त गरिसकेकोमा करिब दुई वर्ष आठ महिना पछाडि मिति २०७७।७।२७ मा नक्कल सारी थाहा पाएको भनी पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँको निवेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३को दफा १२ को उपदफा (३) को अवधिभित्र पर्न आएको नदेखिँदा सो निवेदनमा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमति प्रदान भई पुनरावेदन सरह दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- कुल प्रसाद दाहाल

कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०८० साल पुस ८ गते रोज १ शुभम्।

१०७

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना, ०७६-८।-००१५, अंश चलन, दिनेशानन्द वैद्य वि. विकाशनन्द वैद्य

पुनरावेदक/प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्रबाट निज राजेशानन्दको जापानी नागरिक खाईको हाता भन्ने खाएको वैद्यसँग विवाह भएको र निज जापानमा नै रहेको भन्ने देखिन्छ। यी प्रत्यर्थी/वादीले आफ्नो माइलो दाजु राजेशानन्द वैद्यको मृत्यु भएको भनी आफ्नो फिराद बेहोरामा उल्लेख गरेको देखिए तापनि माइली भाउजू रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदैन। निज वादीले नै नाता प्रमाणितको लागि ललितपुर उप-महानगरपालिकामा निवेदन दिएको अवस्था छ। निजसमेत रोहवरमा बसेको मिति २०७२।१०।१८ मा भएको सर्जमिन मुचुल्का तथा नगरपालिकाबाट मिति २०७२।१०।१९ मा गरिएको नाता प्रमाणित प्रमाण-पत्रबाट राजेशानन्द वैद्यको पत्नी खाएको वैद्य भएको भनी देखिएको छ। निज राजेशानन्द वैद्य र खाईको हाता भन्ने खाएको वैद्य पतिपत्नीको हैसियतमा नरहेको भनी हालसम्म पुष्टि हुन आएको अवस्था नदेखिएको हुँदा निज खाईको हाता भन्ने खाएको वैद्यलाई राजेशानन्द वैद्यको पत्नीकै रूपमा मान्नुपर्ने।

वादी प्रतिवादीहरू तीन दाजुभाइ रही माइलो भाइले जापानी नागरिकसँग विवाह गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न नाता प्रमाणित प्रमाण पत्रबाट देखिएको र निजहरू बिच सम्बन्ध विच्छेद भएको भन्ने कुरा प्रमाणित नभएको अवस्थामा माइलो भाइ राजेशानन्द वैद्यको हक खाने निजको श्रीमती खाईको हाता भन्ने खाएको वैद्य रहेको भन्ने देखिएकोले यी वादी प्रतिवादीहरू तीन अंशियार रहेको भन्ने देखिने।

मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १ नं. मा “अंशबन्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरहरूको अधीनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जिय जियैको अंश गर्नु पर्छ”, २ नं. मा “अंशबन्डा गर्दा अंश पाउने सबैको बराबर अंश गर्नुपर्छ” ऐ ५ नं. मा “अंश नहुँदै लोग्ने वा बाबु मरेमा निजले पाउने

अंश स्वास्नी वा छोराछोरीले पाउँछन्" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अंशियारमध्ये राजेशानन्द वैद्यको मृत्यु भएको र निजको मृत्युपश्चात् निजले पाउने अंश भाग निजकी पत्नी खाईको हाता भन्ने खाएको वैद्यले प्राप्त गर्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा यी वादीले समान अंशियारमध्येका एक अंशियार अर्थात् आफ्नी बुहारी राजेशानन्द वैद्यको श्रीमती खाईको हाता भन्ने खाएको वैद्यलाई प्रतिवादी नबनाई र फिराद बेहोराको पेट बोलीमा समेत उल्लेख नगरी फिराद दर्ता गर्दैमा निजलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्न मिल्ने देखिन आएन । मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट तीन जना अंशियार रहेको भन्ने देखिएको अवस्थामा दुई भागको एक भाग अंश पाउने गरी सुरु अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालतको फैसला मिलेको देखिन आएन ।

तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कि.नं. ६६६ र ६६३ का जग्गा तथा सोमा बनेको घरलाई दुई भाग लगाई सोको १ भाग वादीले छुट्याई लिन पाउने ठहराई ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१।१२मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।१।२५ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई उल्लिखित घर जग्गा तीन भाग लगाई राजेशानन्द वैद्यको हकवालाले प्राप्त गर्ने सम्पत्ति निजको हकवालाले खोजेका बखत प्राप्त गर्ने गरी हाल यिनै वादी प्रतिवादीको संयुक्त नाममा रहने ।

इजलास अधिकृत:- कुल प्रसाद दाहाल
कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा
इति संवत् २०८० साल पुस ८ गते रोज १ शुभम् ।

१०८

मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा र
मा.न्या.श्री बालकृष्ण ढकाल, ०७६-CI-०६२८,
दोहोर्चाई मतगणना गरिपाउँ, विनोद कुमार साह वि.
प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, धनुषासमेत
पुनरावेदक/निवेदक विनोद कुमार

साहले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १९ को वडा अध्यक्षको उम्मेदवारको रूपमा मिति २०७४/०६/०२ को निर्वाचनमा भाग लिएको देखियो । उक्त निर्वाचनको मत परिणाम मिति २०७४/०६/०८ मा आएको देखिन्छ । संविधान २०७२ को धारा २१६ को उपधारा (६) को व्यवस्था अनुसार मिति २०७४/०६/०२ को निर्वाचनबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षको पदावधि पाँच वर्ष भएको र सो अवधि समाप्त भई २०७९/०१/३० मा पुन निर्वाचन भई निर्वाचन परिणामसमेत घोषणा भइसकेको करिब २० महिना व्यतीत भइसकेको कारणबाट प्रस्तुत पुनरावेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिएकोले पुनरावेदनको रोहबाट हेरी जाची इन्साफ गरिरहनपर्ने देखिन नआएकोले थप केही गरिरहन परेन । उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७६।०६।०७ मा भएको फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- राजेन्द्र लुइटेल/ श्रेया पौडेल
कम्प्युटर :- प्रेमबहादुर थापा
इति संवत् २०८० साल माघ १७ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. २४

१०९

मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५-WO-०७५६, उत्प्रेषण तथा परमादेश, सत्यसुन्दर श्रेष्ठ वि. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्, भगवती मार्ग, नक्साल काठमाडौंसमेत

नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट मिति २०७५।१०।०६ मा भएको निर्णय, सो निर्णयबमोजिम मिति २०७५।१०।१४ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना तथा निवेदकलाई सो निर्णयको सूचना दिई मिति २०७५।१०।११ मा प्रेषित पत्रसमेत नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद नियमावली २०५७ को नियम १८समेतको प्रतिकूल भई कानून विपरीत देखिन आएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर

हुने ठहर्छ । साथै, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषदमा रहेको निवेदकको नाम दर्ताको अभिलेख र सोको आधारमा जारी भएको प्रमाणपत्र यथावत् कायम राखी उपरोक्त नाम दर्ता र प्रमाणपत्रको आधारमा प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न पाउने पेसा व्यवसाय गर्न दिनु भनी विपक्षी नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषदको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत - सम्झना सिम्खडा पुडासैनी
कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८१ साल साउन १७ गते रोज ५ शुभम् ।

११०

मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७६-CR-०२३३, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. विमल आचार्यसमेत

प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा वारदातको प्रकृति र अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हेर्दा प्रतिवादीहरूले मृतकको ज्यान नै मार्ने मनसाय लिई वारदात घटाएको भन्ने नदेखिई मृतकसँगको विवादका कारण सृजित आवेशको अवस्थामा तत्काल घटनास्थलमा उपलब्ध ढुङ्गा टिपी हिर्काउँदा टाउको जस्तो संवेदनशील अंगमा लाग्न गई घाइते भएका सरोजध्वज कार्कीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको देखिँदा मनसाय प्रेरित हत्या हो भनि परिभाषित गर्न मिल्ने देखिएन । उपरोक्त नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएका मुद्दाको तथ्यगत अवस्था र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत अवस्था फरक परेको हुँदा सो नजिर सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई कसुर ठहर गर्न मिल्ने नहुँदा सोतर्फको वादी नेपाल सरकारको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादीहरू विमल आचार्य र महेश्वर आचार्यलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. को कसुरमा सोही नं. अनुसार १०(दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु दोलखा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०१।२० मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०१।०९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा

सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- जोवन काफ्ले

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल पुस २५ गते रोज ४ शुभम् ।

१११

मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५-CR-२२११, ०७५-CR-२६४५, ०७६-CR-१२८५, ०७७-CR-०१४५, कर्तव्य ज्यान, राजन गिरी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. गणेश गिरीसमेत, गणेश गिरी वि. नेपाल सरकार, दिनेश गिरी वि. नेपाल सरकार

मृतकको व्यवहारबाट गाउँघरका मानिसहरूमा असन्तुष्टि रहेको, निजलाई कुटपिट गरी तह लगाउने विषयमा कुराकानी भएको, मृतकको हातमा तरवार भएको कारण एकलैले तरबार खोस्न सम्भव नभएको हुँदा सामूहिक रूपमा गई मृतकको हातबाट तरबार खोसी कुटपिट गरी हातखुट्टासमेत भाँची मृतकलाई पक्राउ गर्ने उद्देश्यले प्रतिवादीसमेत मृतकको घरमा गई घरबाट निकाली कुटपिट गर्ने प्रतिवादीको घरसम्म ल्याई पुर्‍याउँदा मृतकको मृत्यु भएको अवस्था मिसिल प्रमाणहरूबाट देखिने । शव परीक्षण प्रतिवेदन, लास जाँच मुचुल्काबाट मृतकलाई निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरिएको, हातखुट्टा भाँचिएको, शरीरका विभिन्न भागमा आन्तरिक र बाह्य चोट पुग्ने गरी लात, मुक्का, लाठी इत्यादि प्रहार गरिएको भन्ने अवस्था देखिने । सो कुटपिट गर्ने कार्यमा प्रतिवादीको संलग्नता रहेको तथ्य निजले अदालतसमक्ष बयान गर्दासमेत स्वीकार गरेको अवस्था देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुने । वारदातको प्रकृति र अवस्था हेर्दा भवितव्य हो कि त? भन्न सकिने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं.१८८ नं. प्रस्तुत वारदातको सन्दर्भमा आकर्षित हुन नसक्ने ।

तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी आवेशमा आई लाठी ढुंगा प्रहार गर्दा मृतकको मृत्यु भएको अवस्था नभई मृतकलाई कुटपिट गर्ने उद्देश्यले

प्रतिवादीसमेत भई मृतकको घरमा नै गई मृतकलाई कुटपिट गर्दै प्रतिवादीको घरसम्म ल्याई पुर्‍याउँदा मृत्यु भएको भन्ने देखिन आएको थियो त्यसरी कुटपिट गर्दा मानिस मर्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै जानी-जानी क्रूरतापूर्वक अमानवीय तवरले कुटपिट गरेको कारण मृतकको मृत्यु भएको देखिन आएको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको हकमा उपर्युक्त ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. आकर्षित हुन नसक्ने । निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिमको कसुरमा सोही महलबमोजिम सजाय हुने ठहर्‍याई भएको सुरु अदालतको फैसला सदर गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम सर्वस्व गर्न नमिल्ने हुँदा जन्मकैद सजाय मात्र हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुंगाबाट भएको फैसला निज पुनरावेदक प्रतिवादीको हकमा मिलेकै देखिँदा निजको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमन हुन नसकिने ।

जाहेरवालाले प्रतिवादीहरू विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको भए पनि निजको बकपत्रबाट सबै प्रतिवादीहरूको आरोपित कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुन आएको देखिँदैन । वस्तुस्थिति मुचुल्का र घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरू मइता वि.क., मोहनशेर राई, झ्याउरीमाया राई, तारावती राईसमेतले मौकाको कागज अन्यथा हो भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । जाहेरवालाले घटनामा को कसको संलग्नता छ प्रतिवादीले नै जान्नान वास्तविक कुरा पत्ता लगाउन नसकेकोले सबै प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूसमेतका १६ जनाले मृतकलाई मार्ने षडयन्त्रमा परेको हुँदा निजहरूलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १६ नं. बमोजिमको कसुर गरेको भन्ने अभियोग दाबी रहेको भए तापनि निज प्रतिवादीहरूले अदालतसमक्ष भई बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कारी रही बयान गरेको देखिने । प्रतिवादीहरूसमेत ३९ जनाले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम कसुर गरेको भन्न अभियोग दाबी रहेको भएपनि निज प्रतिवादीहरूले

आरोपित कसुरमा इन्कार रही अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ । निजहरूको इन्कारी बयान बेहोरा समर्थन हुने गरी निजहरूको साक्षीले बकपत्र गरेको देखिन्छ । घटनास्थलबाट बरामद भएको भनिएको पाना ६ को अजय राईलाई कुटपिट गर्नमा हाप्रा सहमती छ भनी प्रतिवादीहरूले सही गरेको भनिएको कागज विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदा एकै व्यक्तिले एकभन्दा बढी नाममा सही गरेको र लेखन नजान्ने प्रतिवादीहरूको नाम समेत लेखी सही भएको भन्ने देखिन आएको हुँदा त्यस्तो कागजलाई आधार लिई सो कागजमा नाम उल्लेख भएका सबैको आरोपित कसुरमा संलग्नता छ भन्न मिल्ने हुँदैन । पुनरावेदन वादी नेपाल सरकारले निज प्रतिवादीहरूउपरको अभियोग दाबी पुष्टि गर्ने सबुद प्रमाण पेस गर्न सकेको पाइँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम अभियोग दाबी प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भार वादी नेपाल सरकारको हुनेमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रमाण पुर्‍याउन सकेको पाइँएन । वस्तुनिष्ठ सबुद प्रमाणबाट आरोपित कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि हुन नआएको अवस्थामा कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन । एकै गाउँघरका बालकदेखि वृद्धसम्मका ५०/५५ जना संलग्न भई आरोपित कसुर गरेको भनी मौकामा प्रतिवादीहरूको एकै मिलानको बयान गराई वारदातस्थलमा मृतकसँगै रहेको भनिएका हर्कराज राईलाई अनुसन्धानको क्रमा बुझ्दा पनि नबुझी प्रति व्यक्ति विरुद्धको प्रमाणको विश्लेषण नगरी गोश्वारारूपमा अभियोजन गरिएको अवस्था अभियोग पत्रबाट देखिन आउने । घटनास्थलबाट १३ थान लाठी र दाउरा, बाँसको चोयाको डोरी, १ थान बरामद भएको अवस्था देखिन आएको छ । तरबार मृतक स्वयंले हातमा लिई गाउँघरका मानिसहरूलाई आतङ्कित गर्न प्रयोग गरेको अवस्था रहेको र सोही कारणबाट प्रतिवादीसमेतले निजलाई पक्राउ गर्ने, कुटपिट गर्ने कार्य गरेको भन्ने अवस्था देखिने । प्रतिवादीको बयान बेहोराबाट पनि कोदो चुट्टन राखेको

लाठीले मृतकलाई कुटपिट गरेको भन्ने देखिन आएको छ । लाठी, दाउरा, डोरी जस्ता वस्तुहरू गाउँ घरमा दैनिक प्रयोग हुने प्रकृतिका वस्तु हुँदा सहज रूपमा घर आँगनमा रहिरहने अवस्था हुन्छ । त्यस्ता दाउरा डोरीसम्म बरामद भएको आधार देखाई धेरै जनाले मृतकलाई मार्ने उद्देश्यले दाउराले कुटपिट गरेकै हुन भनी वस्तुनिष्ठ आधार, कारण बेगर प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने । प्रतिवादीहरूको मौका बयान बेहोरा स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट समर्थित नभएको अवस्थामा मौकाको बेहोरालाई मात्र आधार लिई निजहरूले आरोपित कसुर गरेकै हुन भन्न नमिल्ने हुँदा अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर कायम गरी सबै प्रतिवादीहरूलाई दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुङ्गा इजलासबाट मिति २०७५।०९।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- जोवन काफ्ले

कम्प्युटर:- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल पौष २५ गते रोज ४ शुभम् ।

११२

मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५-CI-०१७१, अंश चलन, दिल्लीसेर राई वि. मौलबहादुर राईसमेत

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) हेर्दा, अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म “एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्था अनुरूप चुलो मानो छुट्टिएको मितिअगावै एकासगोलका अंशियारका नाउँमा दर्ता रहेको सम्पत्ति सबै अंशियारको अंशहक लाग्ने एकासगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो अनुमानको खण्डन गर्न चाहने पक्षले सो कुराको प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो निजी आर्जनको आफूखुस

गर्न पाउने जग्गा हो । विदेशमा गई सिंगापुर पुलिस फोर्समा भर्ना भई प्राप्त तलबबाट खरिद गरेको हो भनी जिकिर लिने पक्षले सोको प्रमाण पुर्‍याउनुपर्नेहुन्छ । सिंगापुर पुलिसमा कार्यरत रही आर्जित रकम नेपालमा पठाएको, सोही रकमले उपरोक्त जग्गाहरू खरिद भए गरेका हुन भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पुनरावेदक वादीले पेस गर्न नसकेको ।

मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलअन्तर्गत १८ नं. ले मानो नछुट्टिई सँग बसेका अंशियार छन् भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट वा सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नं. बमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो आधारमा सगोलका अंशियारसँग रहेको सगोलको सम्पत्ति, सगोलको खेती, उद्योग, व्यापार व्यवसायबाट आर्जित सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति सगोलको ठहरी सगोलका सबै अंशियारको अंश भाग लाग्ने नै देखिन्छ । मिति २०७५।४।१० मा यस अदालतबाट दोहोर्‍याई हेरी पाउन निस्सा प्रदान गर्दा ने.का.प २०६७, निर्णय नं. ८४७५ को आधार लिएको देखिन्छ । सो मुद्दामा “कुनै सम्पत्ति निजी ज्ञान, सीप र प्रयासको परिणती हो भन्ने तथ्य स्थापित भएको अवस्थामा त्यस्तो ज्ञान, सीप र प्रयासको अवमूल्यन हुने गरी व्यवहार गरिनु नहुने” भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा वादीको निजी आर्जनबाट सम्पत्ति खरिद भए गरेको हो भन्ने प्रमाणित हुने वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । यी वादी दिल्लीसेर राईले मिति २०७१।११।१३ मा निवेदनसाथ पेस गरेको प्रमाणहरू हेर्दा निजले ७ फेब्रुअरी १९८४ देखि ३१ डिसेम्बर २००९ सम्म Gurkha Contingent मा सेवा गरेको भन्ने तथ्यसम्म पुष्टि हुने प्रमाण पेस गरेको देखिन्छ । निजले सिंगापुरमा आर्जित रकम नेपाल पठाएको, सोही रकमले दाबीका अचल सम्पत्ति खरिद भएको भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्ने प्रमाण पेस हुन सकेको अवस्था देखिँदैन । वादी र प्रतिवादी अंशबन्डा

नभएका एकासगोलको अंशियार भएको तथ्यमा विवाद नहुँदा वादी प्रतिवादीहरूका नाउमा दर्ता कायम रहेका एकासगोलका सम्पतिबाट वादी प्रतिवादीहरूले आ-आफ्नो अंश भाग छुट्ट्याई लिन पाउने नै देखिने।

जिल्ला सुनसरी इटहरी ७ (क) कि.नं. ९६८ ज.वि. ०-१-० र ललितपुर सुनाकोठी ८ (क) कि.नं. ६५५ ज. वि. ०-८-२-१, ऐ. कि. नं. ६५६ को ज. वि. ०-१-१-३, ऐ. वडा नं. ५ (व) कि.नं. ३९७ ०-४-०-० जग्गाहरू वादीका निजी ठहरी अन्य बाँकी सम्पत्ति वादी दाबी अनुसार नरम गरम मिलाई ३ भाग लगाई १ भाग अंश वादीले पाउने र चलनसमेत चलाई पाउने ठहर्छ भन्ने सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१२।१६ मा भएको फैसला केही उल्टी गरी तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित कि.नं. ९६८, ६५५, ६५६ का जग्गाहरू डिल्लीसेर राईको निजी नठहरी बन्डा लाग्ने र कि.नं. ३९७ को जग्गा ०-४-०-० डिल्लीसेर राईले हालैको बक्सपत्रबाट प्राप्त गरेको देखिँदा सो कि.नं. ३९७ बन्डा नलाग्ने अन्य कित्ता जग्गाहरूको हकमा वादी/प्रतिवादीहरूका बिच अंश बन्डाको महलको १ र २ नं. बमोजिम बन्डा लाग्ने ठहर्छ भनी उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७४।५।११ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- अमृता कुमारी शर्मा

कम्प्युटर - सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०८० पुष २९ गते रोज १ शुभम्।

यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७५-CI-०१७२, अंश चलन, डिल्लीसेर राई वि. मौलबहादुर राईसमेत
- ०७५-CI-०१७३, फैसला बदर, डिल्लीसेर राई वि. मौलबहादुर राईसमेत

११३

मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७५-CR-०७५३, झुठ्ठा विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको, नुनलाल

उराव वि. नेपाल सरकार

नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को प्रावधानबमोजिम मैले सिफारिस गरिदिएको हुँ। नागरिकता ऐन, २०६३ मिति २०६३।८।१० गतेदेखि लागु भएको र मैले अधिकृतको हैसियतले मिति २०६३।८।२७ मा गरेको सिफारिसको कानूनी हैसियत शून्य भएको छ। त्यस्तो कानूनी मान्यता प्राप्त नगर्ने सिफारिसलाई आधार मानी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(२) बमोजिम मलाई सजाय हुने ठहर्‍याएको सुरु सुनसरी जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ भनी प्रतिवादीले मुख्य रूपमा पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ। नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १९(२) मा “नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावलीबमोजिम भए गरेको मानिने छ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १९(२) मा भएको उक्त प्रावधानले प्रतिवादी नुनलाल उरावले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ बमोजिम गरेको सिफारिसलाई कानूनी मान्यता दिएको देखिन्छ। यी पुनरावेदकले गरिदिएको सिफारिसको आधारमा नै प्रतिवादी जगत बहादुर राईको छोरा बनी प्रतिवादी निर्मल राईले नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र प्राप्त गरेको भन्ने देखिँदा सो सिफारिस कानूनी मान्यताशून्य भएकोले पुनरावेदकलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुर कायम गरी सजाय हुनुपर्ने होइन भन्ने पुनरावेदन जिकिर विधिसम्मत नदेखिने।

पुनरावेदक प्रतिवादी नुनलाल उरावलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(२) बमोजिमको कसुरमा ऐ. ऐनको दफा २१(२) बमोजिम रु. ३०,०००।- (तिस हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याई सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।३।२ मा भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७४।९।१२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर

हुने ।

इजलास अधिकृत - प्रेम नारायण पराजुली

कम्प्युटर - पुजा कंडेल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शुभम् ।

११४

मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७६-CR-१५३०, बोक्सीको आरोप, नेपाल सरकार वि. हनुमान सहनी मलाह

प्रतिवादीले मिति २०७५।४।२ का दिन अं. १२ बजेको समयमा अभियोग दाबीबमोजिम जाहेरवालीलाई बोक्सीको आरोप लगाउने, बोक्सीको आरोपमा गाली गलौज गर्ने कार्य गरेको भन्ने अवस्था पुष्टि हुन आएको देखिएन । अभियोग दाबी प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भार वादी नेपाल सरकारको हुनेमा वादी पक्षबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी शंकारहित तवरले पुष्टि गरी प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुग्न सक्ने देखिएन । तसर्थ प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२ को दफा ३(१)(क) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्‍याई निज प्रतिवादी हनुमान सहनीलाई ऐ. ऐनको दफा ११(१) (क) बमोजिम ६ महिना कैद र पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।८।२० मा भएको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुर, वीरगन्ज इजलासबाट मिति २०७६।४।२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिन आएकोले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शम्भु प्रसाद रेग्मी / इन्द्र कुमार योडहाङ

कम्प्युटर : चन्द्रावती तिमल्सेना

इति संवत् २०८० साल चैत्र ७ गते रोज ४ शुभम् ।

११५

मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७७-CI-०३७८, जग्गा निखनाई पाऊँ, दिलिप कुमार साह वि. सत्यदेव प्रसाद व्याहुत सुँडी

वादी दाबीबमोजिमको जग्गा वादीले निखनाई पाउने र निज वादीका नाउँमा सो जग्गा दर्तासमेत हुने ठहर्‍याई सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी गरी निखनाई पाउने ठहरिएका जग्गाका पारित लिखतमा उल्लिखित थैलीको नपुग बाँकी रकम एवं सो लिखत पारित गर्दा लागेको राजस्व दस्तुरसमेत पुनरावेदक प्रतिवादीले कानूनबमोजिम प्रत्यर्थी वादीबाट कपाली सरह असुलउपर गराई लिन पाउने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७६/३/८ मा भएको फैसला अन्यथा भएको नदेखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत:- शम्भु प्रसाद रेग्मी / इन्द्र कुमार योडहाङ

कम्प्युटर - सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०८० साल चैत्र ७ गते रोज ४ शुभम् ।

११६

मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७५-CR-१७१२, कर्तव्य ज्यान, भीमबहादुर भूल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले घरबाट खुकुरी जस्तो सगीन धारिलो हतियार लिई वारदातस्थलमा गई मृतकलाई पटक पटक खुकुरी प्रहार गरी तत्कालै मृतकको मृत्यु भएको अवस्था देखिन आएकोले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर कायम गरी भएको सुरु अदालतको फैसला सदर गरेको उच्च अदालतको फैसला मनासिब नै देखिन आएकोले पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन

तसर्थ उच्च अदालत दिपायलको मिति २०७५।३।२६ को फैसला सो हदसम्म केही उल्टी भई निज प्रतिवादी भीमबहादुर भूललाई साबिक मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत - प्रेम नारायण पराजुली

कम्प्युटर - पुजा कंडेल

इति संवत् २०८१ साल बैशाख १२ गते रोज ४ शुभम् ।